INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
BUENOS AIRES
35636 12 MAR 09 13:11

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Memoria y Estados contables
al 31 de diciembre de 2008

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

INDICE

Memoria

Composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

Estados contables al 31 de diciembre de 2008 presentados en forma comparativa

Estados contables consolidados

Estado de situación patrimonial consolidado
Estado de resultados consolidado
Estado de flujo de efectivo consolidado
Notas 1 a 12
Anexos A, B, C, D, E, F, G y H

Estados contables básicos

Estado de situación patrimonial
Estado de resultados
Estado de evolución del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

Información complementaria

Notas 1 a 19
Anexos A, B, C, D, E, F, G y H

Reseña informativa

Información solicitada por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Informe de los auditores sobre estados contables

Informe de la Comisión Fiscalizadora

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

MEMORIA

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008

Señores accionistas:

Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, sometemos a vuestra consideración la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico Nro.12 iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008 presentados en forma comparativa con el ejercicio Nro. 11 iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007, de Compañía de Alimentos Fargo S.A., en adelante "Fargo".

Asimismo, sometemos a vuestra consideración el Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Compañía de Alimentos Fargo S.A. y sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2008 y 2007, como así también el Estado de Resultado Consolidado y de Flujo de Efectivo Consolidado por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, con sus notas y cuadros anexos consolidados y la Reseña Informativa Consolidada que se presentan como información complementaria.

Con relación a los Estados Contables que se presentan, Uds. podrán tomar conocimiento de la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad. No obstante ello expondremos seguidamente algunas aclaraciones que consideramos de vuestro interés.

El año 2008 estuvo enmarcado por un contexto económico nacional e internacional de importantes acontecimientos desfavorables para el desarrollo sostenido de cualquier actividad.

En el orden internacional, la crisis financiera desatada en los Estados Unidos en el año 2007 generada principalmente por el debilitamiento de la denominada "burbuja inmobiliaria", como consecuencia del crecimiento de las tasas de interés de las hipotecas por sobre los valores de inmuebles, empezó a afectar la capacidad de repago de los deudores hipotecarios y, por consiguiente, a los acreedores, entidades y fondos que operaban en el mercado de las hipotecas. Esta falta de liquidez produjo la quiebra de importantes instituciones financieras norteamericanas y la estatización por parte del gobierno de ese país de otras, a fin de evitar el colapso del sistema financiero.

Rápidamente, la crisis tuvo repercusión en el resto del mundo, en especial en aquellos países más desarrollados. Desde los distintos gobiernos trataron rápidamente de hacer frente a la crisis, aplicando distintas medidas como por ejemplo, la inyección de fondos a los bancos que tanto desde el Banco Federal de los EE.UU. como el Banco Central Europeo están tratando de llevar adelante otorgando condiciones muy favorables para los bancos tomadores; el anuncio de megaplanes de apoyo a la inversión pública, o, como mencionamos anteriormente, la intervención y nacionalización de bancos con rescates de deuda por cifras varias veces millonarias.

Todas estas medidas tienden a restablecer la liquidez y el mercado del crédito, sin embargo las consecuencias siguen siendo muy graves y no se conoce con precisión cuándo esta situación será revertida. De acuerdo a los últimos datos conocidos, los países más desarrollados han entrado en un importante proceso recesivo desconociéndose hasta donde impactará esto en las economías emergentes.

En el orden nacional, nuestro gobierno ante a este panorama externo viene adoptando una serie de medidas a fin de estimular, fundamentalmente, la demanda interna. Para ello, entre otras cosas, lanzó distintos planes de financiación de automóviles y electrodomésticos e intentó corregir desfasajes salariales como consecuencia del impacto del Impuesto a las Ganancias. También anunció importantes proyectos de realización de obras públicas.

No obstante estas medidas, desde los últimos meses del año 2008 se vienen observando distintas señales de desaceleración en los sectores productivos y de la construcción, lo que va a redundar en una baja en la recaudación fiscal para los meses próximos.

También se observa que la crisis está afectando el comportamiento de la balanza comercial, ya que si bien el año 2008 registró cifras récords para las exportaciones e importaciones, a partir de los

últimos meses comienza a verse una retracción de estas actividades. A modo informativo resaltamos que durante el año 2008 se registraron exportaciones por U$S 70.589 millones, un 27% superiores a las del año anterior explicado casi en su totalidad en suba de precios, mientras que las importaciones alcanzaron un monto total de U$S 57.413 millones, un 28% superiores al año anterior, de las cuales un 16% corresponden a aumento de las cantidades importadas. Es decir, el superávit comercial alcanzó los U$S 13.176 millones.

La recaudación fiscal del año fue un 35% superior a la del 2007, situándose por encima de los U$S 269.000 millones. No obstante estos, la caída de los precios internacionales de los bienes de exportación y la baja que se prevé en el consumo interno como consecuencia del impacto de la crisis financiera internacional, hacen suponer que los niveles de recaudación para el 2009 se vean fuertemente afectados, por lo que el Gobierno Nacional deberá llevar adelante una estricta política de control del gasto público.

Otro hecho que durante el año 2008 tuvo consecuencias nocivas para la economía nacional fue el extenso conflicto que mantuvo al Gobierno Nacional con el sector agropecuario a partir de los cambios que se intentaron introducir en las alícuotas de los derechos de exportación de los productos agrícolas. Además de la recesión que se generó en especial en el interior del país, el conflicto provocó una importante fuga de capitales al exterior estimada en más de U$S 8.000 millones.

Otro punto a destacar y que viene afectando negativamente la economía nacional en estos últimos años es la evolución del proceso inflacionario. A pesar de los importantes aumentos de precios que se vienen registrando en prácticamente todos los bienes y servicios, el INDEC informó que el año 2008 cerró con una inflación algo superior al 7%, mientras que analistas privados estimaron que la inflación real se aproximaría al 20%.

Nuevamente queremos resaltar que la evolución de los precios al consumidor, al igual que en los últimos años estuvo fuertemente influenciada por los acuerdos y política de monitoreo de precios implementados desde el Gobierno Nacional. La aplicación de estas medidas, continúa afectando directamente a nuestra Compañía, ya que se encuentra sometida a las mismas desde su implementación, no pudiendo en consecuencia trasladar a sus precios de venta todos los incrementos que fueron registrando los insumos, los servicios contratados y los costos de mano de obra, lo que viene provocando una considerable caída de sus márgenes.

Actividad de la Compañía y política empresarial:

Durante el ejercicio la Compañía alcanzó un volumen de ventas de 88.754 toneladas, lo que representa un incremento del 1,6% respecto del ejercicio anterior, observándose como crecimiento de destacar sólo la línea de productos ultracongelados con un aumento del 8,7%, manteniéndose las restantes líneas en volúmenes similares al ejercicio anterior.

El monto de ventas alcanzado en el ejercicio fue de casi 407 millones, siendo un 29,5% mayor al registrado en el ejercicio anterior. Los precios promedios de los productos aumentaron un 27,7%. Esto se debió, en parte, a cambios en el mix de productos y, por otro lado, a incrementos de precios acordados con el Poder Ejecutivo en el marco de la política de control de monitoreo a que está sometida la Compañía. Esta política de precios aplicada permitió recuperar en aproximadamente un punto el margen bruto de la Compañía.

Medido sobre las ventas, la participación de los gastos de producción aumentaron un 1% respecto del ejercicio anterior. El mismo estuvo dado principalmente por el aumento en el costo de la mano de obra, como consecuencia de las mejoras salariales registradas en el período. También influye el nivel de gastos de mantenimiento y reparaciones de este ejercicio.

También respecto de las ventas la participación de los gastos comerciales registran un incremento en su participación del 0,7% respecto del ejercicio anterior, generado fundamentalmente en el reconocimiento de mejoras salariales.

Es importante destacar también la incidencia que tienen los resultados financieros sobre el resultado final del ejercicio. Como podrán observar en los estados contables que estamos presentando, los mismos superan los $ 68 millones, siendo los conceptos más destacados que lo componen los intereses los intereses de la deuda privilegiada y la diferencia de cambio generada por los pasivos en dólares.

En cuanto al estado de situación del concurso preventivo de acreedores solicitado por la Compañía, con fecha 22 de diciembre de 2008 el juez que interviene en la causa homologó la propuesta de pago de presentada por la Compañía, la cual se encuentra detallada en las Notas a los Estados Contables. Esta situación pone a la Compañía en condiciones de comenzar en forma inmediata con el cumplimiento de dicha propuesta con vistas a la reestructuración de sus pasivos financieros.

En otro orden de cosas, informamos que al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad presenta un patrimonio neto negativo de $ 491.018.993. Dicha situación se encuentra encuadrada en el artículo 94 inc. 5 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, que determina que la pérdida del capital social es causal de disolución de la sociedad.

Si bien la suspensión del inciso 5 del artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, dispuesta por el Decreto N° 1269/02 y prorrogada por sus similares N° 1293/03 y N° 540/05, no ha sido prorrogada nuevamente, cabe mencionar que:

a) se ha homologado judicialmente la propuesta de acuerdo preventivo presentada por Fargo,

b) el 13 de enero de 2009 Bismark Acquisition L.L.C. ofreció la liberación de ciertas garantías a ser identificadas por Fargo y la suspensión de las ejecuciones de las garantías por un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 2009 con la condición del pago por parte de Fargo de la suma adeudada a Bismark Acquisition L.L.C. en concepto de capital (además de otras condiciones adicionales). El 14 de enero de 2009 Fargo destinó la suma de dólares 30.000.000 al pago de la totalidad del capital adeudado a Bismark Acquisition L.L.C., quedando pendiente de cancelación la suma adeudada en concepto de intereses.

c) la Comisión Nacional de Valores ha prorrogado nuevamente el plazo de la Resolución de Consejo N° 4/2002 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hasta el 30 de junio de 2009, mediante la Resolución N° 16.019/2008 y por su parte el Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también ha prorrogado la vigencia de dicha resolución hasta la fecha antes mencionada mediante la Resolución de Consejo N° 3/2008.

Con fecha 19 de diciembre de 2008, los accionistas aprobaron mediante Asamblea Extraordinaria aumentar el capital social de $ 137.705.360 a la suma de $ 261.805.360, es decir, por la suma de $ 124.100.000. Sanalp 2005 S.L. suscribió la totalidad de las nuevas acciones a ser emitidas por un monto de $ 124.100.000. Con fecha 13 de enero de 2009 y 18 de febrero 2009 integró parcialmente dicho importe mediante el pago de dólares 30.001.000 equivalentes a pesos 102.333.411 y dólares 2.000.000 equivalentes a pesos 7.002.000, respectivamente. El monto pendiente de integración será integrado a requerimiento del Directorio de Compañía de Alimentos Fargo S.A..

Adicionalmente, Fargo ha convocado a una Asamblea Extraordinaria de accionistas para el día 12 de febrero de 2009 a fin de considerar la reducción del capital social de la suma de pesos 261.805.360 a pesos 12.000, a fin de absorber parcialmente las pérdidas acumuladas y el posterior aumento del mismo hasta la suma máxima de pesos 600.000.000 mediante aportes de dinero en efectivo y/o capitalización de créditos representados por las Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad en el marco del acuerdo preventivo concurshomologado. Dicha Asamblea ha entrado en cuarto intermedio hasta el 11 de marzo de 2009.

De acuerdo a lo manifestado por Sanalp 2005 SL es intención de ésta capitalizar el monto nominal total de las obligaciones negociables adquiridas de los acreedores de la Sociedad con el objetivo de absorber las pérdidas acumuladas al cierre del último balance anual finalizado el 31 de diciembre de 2007 que fuera aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2008.

En base a lo anterior, el Directorio estima que con dicha capitalización y absorción de pérdidas acumuladas, la Sociedad recompondrá su Patrimonio Neto.

En cuanto a los principales aspectos de la política empresarial aplicada, podemos mencionar:

- Tal como en años anteriores, la Compañía a mantenido su política de liderazgo en la industria, desarrollando estrategias y acciones que le han permitido mantenerse como el mayor productor de pan industrial del mercado Argentino, con proyección exportadora.

- La Compañía mantuvo la estrategia de ventas de sus productos, tanto a cadenas de supermercados como a sus clientes minoristas, con alcance nacional. En este sentido continuó siendo eficiente en su programación logística a fin de poder satisfacer la demanda de sus productos en tiempo y forma en todas las zonas del país en la que comercializa sus productos. Adicionalmente se continuó con las exportaciones a todos los clientes del exterior que solicitaron embarques.

- Acompañando al crecimiento de los volúmenes vendidos, se han efectuado importantes inversiones tendientes a la incorporación de nuevas máquinas y a la mejora de las existentes, a fin de adaptarnos a los niveles de demanda de nuestros productos. En este orden de cosas podemos mencionar, la finalización de la instalación de una nueva línea de producción de pan de molde y bollería en la Planta Moreno, con una capacidad de producción de 700 toneladas mensuales.
  En otro orden de cosas se continuó con la implementación de módulos adicionales en el sistema informático de la Compañía a fin de continuar con la política de mejoramiento continuo de la calidad de la información.

- La dotación total de la Compañía se mantuvo en los mismos niveles del ejercicio anterior debido a que el nivel de actividad del ejercicio también estuvo dentro de parámetros similares al del año precedente.

- Se han efectuado promociones en distintas exposiciones como La Rural, Nuestros Caballos, y varios congresos de Nutrición. En cuanto al deporte la Compañía tuvo presencia en los estadios de rugby a través de publicidad estática y tuvo participación con spots televisivos en los canales que transmiten partidos del campeonato de este deporte.

- La Compañía ha mantenido buenas relaciones comerciales tanto con sus proveedores como con sus clientes. Hemos colaborado permanentemente con nuestros proveedores a fin de obtener materias primas y otros insumos acordes a la calidad requerida y trabajado con nuestros clientes con vistas a lograr una mayor eficiencia en la colocación de nuestros productos en el mercado. Esto permitió tanto aprovisionamiento como ventas sin interrupciones a lo largo del ejercicio.

- Se continuó con la actividad de investigación y desarrollo. Además del lanzamiento de nuevos productos ya mencionados, esto nos ha permitido también lograr mejoras en el manejo de ingredientes de nuestros productos, lo cual ha redundado en beneficio de la calidad de los mismos.

- La Compañía logró cumplir en general, a pesar de algunos desvíos, con los objetivos planteados en su presupuesto para el ejercicio que nos ocupa. Dentro del contexto de la crisis global y de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional ha logrado un adecuado manejo de sus costos y ventas. Todo esto dentro de un marco de permanente colaboración con la política de precios desarrollada por la Secretaría de Comercio Interior y teniendo en cuenta que se produjeron aumentos salariales por encima de lo previsto.

- Se han cumplido con las normas laborales en vigencia y se continúa con la política de seguridad e higiene tendiente a asegurar condiciones de trabajo adecuadas para todos los colaboradores de la Compañía.

- En lo que hace a la política ambiental, la Compañía ha cumplido con la legislación vigente. Por otro lado se ha mantenido un permanente monitoreo de la evolución de las normas que rigen la materia a fin de implementar acciones que permitieron estar al corriente con dicha evolución.

- Durante el ejercicio bajo análisis no fue necesario recurrir a ningún tipo de crédito que significara endeudamiento financiero. Se mantuvo un nivel de capital de trabajo dentro de parámetros razonables con un adecuado manejo de los plazos de pago a proveedores y de cobranza a los clientes, los cuales se ubicaron dentro de los rangos previstos.

Operaciones con sociedades vinculadas:

Todas las operaciones con sociedades vinculadas fueron celebradas en condiciones de mercado. Las mismas se detallan a continuación:

	31.12.2008 $	31.12.07 $
ACTIVO		
Créditos por ventas		
Enicor S.A.	1.537.992	1.402.588
Panificación Argentina S.A.I.C.	1.122.674	780.121
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.		-
Menos:		
Previsión deudores incobrables vinculadas (Anexo E)	(1.537.992)	(1.402.588)
Otros créditos		
Capital Foods S.A.	268.515	278.906
Fresh Food S.A.	77.702	146.305
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	1.122.918	568.103
Créditos en Concurso		
Panificación Argentina S.A.I.C.	361.263	926.893
TOTAL ACTIVO	2.953.072	2.700.328
PASIVO		
Cuentas por pagar		
Panificación Argentina S.A.I.C.	(8.752.179)	(7.398.339)
Deudas Concursales		
Fresh Food S.A.	(128.621)	(128.571)
Panificación Argentina S.A.I.C.	(2.100.523)	(2.220.470)
TOTAL PASIVO	(10.981.323)	(9.747.380)

	31.12.2008 $	31.12.07 $
INGRESOS		
Ventas netas		
Panificación Argentina S.A.I.C.	11.144.580	8.540.190
Otros ingresos		
Panificación Argentina S.A.I.C.		
Asesoramiento técnico	60.000	60.000
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes de uso	480.000	480.000
Honorarios por concurso	60.000	60.000
Otros ingresos		
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.		
Intereses ganados	93.226	452.637
Otros ingresos		
Capital Foods S.A.		
Intereses ganados	22.106	22.425
Otros ingresos		
Fresh Food S.A.		
Intereses ganados	8.393	17.130
TOTAL INGRESOS	11.868.305	9.632.382
EGRESOS		
Servicios de elaboración		
Panificación Argentina S.A.I.C.	(14.062.800)	(11.556.634)
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	(3.936.208)	(2.768.428)
Comisiones pagadas		
Panificación Argentina S.A.I.C.	(1.140.702)	(907.942)
Capital Foods S.A.	(90.000)	(60.000)
Fresh Food S.A.	(120.000)	(120.000)
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	(487.066)	(382.418)
TOTAL EGRESOS	(19.836.776)	(15.795.422)

Principales indicadores de la actividad de la Compañía:

Indice	2008	2007
Solvencia Patrimonio Neto / Pasivo total	-0,64	-0,77
Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto	-1,57	-1,29
Liquidez corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,25	0,09
Prueba del ácido o liquidez inmediata (caja y bancos + inversiones corrientes + créditos corrientes) / pasivo corriente	0,22	0,06
Razón del patrimonio al activo Patrimonio Neto / Activo total	-1,75	-3,44
Razón de inmovilización de activos o del capital Activo no Corriente / Activo Total	0,33	0,61
Rentabilidad total y ordinaria de la inversión de los accionistas Resultado total (ordinario) / Patrimonio Neto al cierre excluido el resultado del ejercicio	0,21	0,5
Apalancamiento o "leverage financiero" Pasivo total / Pasivo total + Patrimonio Neto	2,75	4,44
Rotación de activos Ventas / Activo	1,45	2,03
Rotación de inventarios Costo / Existencia promedio de bienes de cambio	14,77	12,55

Disposiciones legales vigentes

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Transparencia de la Oferta Pública N° 677/2001, informamos lo siguiente:

a) Política comercial proyectada y otros aspectos relevantes de la planificación empresaria, financiera y de inversiones:

En cuanto a la política comercial proyectada, para el próximo ejercicio es intención de la Compañía llevar a cabo todas las acciones necesarias tendientes a mantener la posición de liderazgo de la marca Fargo en el mercado del pan de molde.

Se continuará trabajando intensamente con el objeto de incrementar los volúmenes de ventas considerando las capacidades productivas disponibles.

También se prevé que este incremento en la actividad esté acompañado por una política eficiente en materia de gastos, de compras de materias primas y de inversiones, a fin de mantener la performance alcanzada en materia de resultado de la Compañía, como del manejo de los fondos generados.

b) Aspectos vinculados a la organización de la toma de decisiones y al sistema de control interno de la sociedad:

Tal como actualmente se viene realizando, la Compañía continuará con el proceso de mejora permanente de su sistema de control interno, basándose principalmente en la potencialidad de su sistema informático integrado SAP R/3. Es de destacar que en el año 2005 se procedió al reemplazo de la versión 4.0b que la Compañía venía utilizando por la 4.7 Enterprise.

La primera línea gerencial se reúne con una periodicidad semanal para intercambiar información y realizar los análisis necesarios para la toma inmediata de decisiones operativas.

c) Política de dividendos propuesta o recomendada por el Directorio, con una explicación fundada y detallada de la misma:

Dada la situación de concurso preventivo de acreedores por la que está atravesando la Compañía, sumado al objetivo propuesto de mantener los niveles de rentabilidad y flujo de fondos alcanzados, es intención de este Directorio seguir con el esquema conservador y prudente en el uso de los fondos generados, motivo por el cual no se prevé el pago de dividendos durante el próximo ejercicio.

d) Modalidades de remuneración del Directorio y política de remuneración de los cuadros gerenciales, planes de opciones y cualquier otro sistema remuneratorio de los directores y gerentes:

La política de remuneraciones del Directorio y de los cuadros gerenciales de la Sociedad está dirigida a pagar salarios alineados con los de mercado.

De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos, concluyen los mandatos de todos los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Corresponde por lo tanto a la Honorable Asamblea determinar el número de directores titulares que integran el Directorio en el próximo ejercicio social y elegir a los mismos, así como a los profesionales que se desempeñarán como Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad.

Por este medio deseamos reconocer la colaboración de todo el personal de la empresa por su dedicación y compromiso en el cumplimiento de sus funciones, quedando a vuestra disposición para cualquier aclaración que deseen formular.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2009

EL DIRECTORIO

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Composición del Directorio

Designado por la Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo de 2008

Presidente:	Sr. Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Vicepresidente:	Sr. Hernán Gestoso
Director Titular:	Sr. Emilio Robles Miaja
Director Suplente:	Sr. Luis Fernando Sampson Riquelme

Composición de la Comisión Fiscalizadora

Designada por la Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo de 2008

Síndicos Titulares:	Dr. Gabriel Guillermo Veiras
	Dr. Roberto Alejandro Videla
	Dra. Amelia Leonor Osorio
Síndicos Suplentes:	Dr. Fernando Enrique Tagliaferro
	Dra. Marina Costa
	Dr. Roberto Luis Nicolás Salinas

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Estados contables ejercicio anual N° 12 iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008 presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Expresados en pesos.

Domicilio legal: Av. Leandro N. Alem 928 - Piso 7° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal: Producción y/o elaboración de productos derivados de la industria de la alimentación, en particular panificación

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio del estatuto: 3 de octubre de 1997

Fecha de inscripción de la última modificación del estatuto: 20 de enero de 1999 (Nota 17 a los estados contables básicos)

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 3 de octubre de 2096

Información sobre la Sociedad controlante (Nota 17 a los estados contables básicos):

Denominación: Fargo Holding (Gibraltar)

Domicilio legal: 28 Irish Town, Gibraltar

Actividad principal: Actividades de inversión

Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 52,0723831%

Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 52,0723831%

Información de los entes controlados en Nota 2.3.4 a los estados contables básicos

Composición del capital (Nota 17 a los estados contables básicos):

Acciones

Cantidad	Tipo, valor nominal y N° de votos que otorga cada una	Suscripto	Integrado e inscripto
		$	$
26.180.536	Ordinarias, nominativas no endosables de V.N. $ 10 y de un voto cada una	261.805.360	137.705.360

Véase nuestro informe de fecha: 10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	31/12/08	31/12/07
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos (Nota 5.1)	6.615.728	2.332.063
Inversiones (Anexo D)	2.742.607	1.815.346
Créditos por ventas (Nota 5.2.1)	27.130.315	25.079.342
Otros créditos (Nota 5.3.1)	129.125.560	7.301.254
Bienes de cambio (Nota 5.4)	14.304.746	12.288.020
Otros activos (Nota 5.5.1)	6.602.879	11.986.333
Total del activo corriente	186.521.835	60.802.358
ACTIVO NO CORRIENTE		
Créditos por ventas (Nota 5.2.2)	-	15.637
Otros créditos (Nota 5.3.2)	1.525.189	2.887.800
Inversiones (Anexo D)	3.161.452	3.212.196
Bienes de uso (Anexo A)	88.628.231	84.313.039
Activos intangibles (Anexo B)	2	2
Otros activos (Nota 5.5.2)	279.731	3.316.593
Subtotal del activo no corriente	93.594.605	93.745.267
Llave de negocio (Anexo C)	-	-
Total del activo no corriente	93.594.605	93.745.267
Total del activo	280.116.440	154.547.625

	31/12/08	31/12/07
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas		
Comerciales (Nota 5.6)	31.441.229	29.626.014
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 5.7)	10.900.399	8.273.227
Cargas fiscales (Nota 5.8)	19.298.248	13.662.955
Otros pasivos (Nota 5.9.1)	1.655.963	1.514.128
Concursales (Nota 5.10)	697.657.712	622.934.080
Total deudas	760.953.551	676.010.404
Total del pasivo corriente	760.953.551	676.010.404
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas		
Otros pasivos (Nota 5.9.2)	19.500	23.100
Total deudas	19.500	23.100
Previsiones (Anexo E)	10.162.382	9.786.078
Total del pasivo no corriente	10.181.882	9.809.178
Total del pasivo	771.135.433	685.819.582
PATRIMONIO NETO	(491.018.993)	(531.271.957)
Total del pasivo y patrimonio neto	280.116.440	154.547.625

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables consolidados.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009
SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/08	31/12/07
Ventas netas (Nota 6.1)	406.967.748	314.229.573
Costo de ventas (Anexo F)	(250.614.861)	(196.768.008)
Ganancia bruta	156.352.887	117.461.565
Gastos de comercialización (Anexo H)	(119.380.967)	(89.765.169)
Gastos de administración (Anexo H)	(25.622.459)	(20.345.857)
Otros resultados operativos (Nota 6.2)	(11.117.698)	(1.146.852)
Resultados financieros y por tenencia		
Generados por activos		
Intereses	167.314	200.500
Diferencias de cambio	487.926	244.089
Resultado por tenencia de activos no financieros	1.472.279	3.953.776
Desvalorización de bienes de cambio (Anexo E)	(2.862.643)	(2.666.895)
Recupero desvalorización de bienes de cambio (Anexo E)	5.346.022	2.409.441
Incremento previsión por incobrabilidad de otros créditos (Anexo E)	-	(7.697)
Recupero previsión por incobrabilidad de otros créditos (Anexo E)	17.731	11.014
Generados por pasivos		
Intereses	(15.918.292)	(12.806.178)
Diferencias de cambio	(54.363.355)	(15.900.364)
Otros	(2.794.256)	(2.201.993)
Otros ingresos (egresos) netos (Nota 6.3)	(12.549.639)	(3.705.270)
Resultado del ejercicio antes de impuestos	(80.765.150)	(24.265.890)
Impuesto a la ganancia mínima presunta (Anexo E)	(1.345.939)	(1.169.900)
Impuesto a las ganancias (Nota 6.4)	(1.735.947)	(358.402)
Pérdida del ejercicio	(83.847.036)	(25.794.192)
Resultados por acción (Nota 2.3.14 a los estados contables básicos)		
Básico:		
Ordinario	(5,91)	(1,87)
Total	(5,91)	(1,87)
Diluido:		
Ordinario	(5,91)	(1,87)
Total	(5,91)	(1,87)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables consolidados.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

Información complementaria

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/08	31/12/07
VARIACION DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	4.147.409	7.913.401
Aumento neto / (Disminución neta) del efectivo	5.210.926	(3.765.992)
Efectivo al cierre del ejercicio	9.358.335	4.147.409
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Pérdida del ejercicio	(83.847.036)	(25.794.192)
Más (menos): Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas		
Depreciación de inversiones en inmuebles	50.462	50.463
Depreciaciones de bienes de uso	10.967.281	10.821.382
Depreciación de bienes inactivos	378.765	639.746
Impuesto a las ganancias	(30.610.691)	109.994.875
Variación de previsiones	37.436.347	(108.623.431)
Diferencia de cambio	54.096.107	15.742.066
Intereses devengados por préstamos en concurso	15.611.742	12.649.825
Baja de otros activos a corto plazo por desguace	3.634.403	2.551.689
Resultado venta de bienes de uso	(76.192)	(74.592)
Resultado baja de inversiones	282	-
Pérdida por diferencia de inventario de bienes de uso	1.394.795	-
Pérdida por diferencia de inventario de bienes de cambio	345.597	-
Recupero gastos concursales	(5.842.613)	-
Incremento pasivos concursales homologados	11.764.402	-
Cambios en activos y pasivos operativos		
Disminución / (Aumento) de otros activos a largo plazo	1.693.334	(782.383)
Disminución / (Aumento) de créditos a largo plazo	52.113	(91.046)
Disminución de otros créditos a largo plazo	2.351.705	503.957
Aumento de otros activos a corto plazo	(5.380.922)	(5.601.223)
Disminución / (Aumento) de bienes de cambio	164.140	(2.932.279)
(Disminución) / Aumento de pasivos concursales	(906.006)	68.026
Aumento de deudas comerciales	1.815.215	11.279.258
Aumento de remuneraciones y cargas sociales	2.627.172	2.413.470
Aumento de cargas fiscales	6.012.826	2.312.740
Aumento de otros pasivos	141.835	197.714
Disminución de pasivos a largo plazo	(3.600)	(2.700)
Aumento de otros créditos a corto plazo	(1.988.073)	(5.098.693)
Aumento de créditos a corto plazo	(71.388)	(7.758.585)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	21.812.002	12.466.087
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de bienes de uso	(16.644.045)	(16.100.105)
Ventas de bienes de uso	77.159	100.405
Diversos	(34.190)	(232.379)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(16.601.076)	(16.232.079)
Aumento neto / (Disminución neta) del efectivo	5.210.926	(3.765.992)
TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Aumento de capital no integrado (Nota 10 a los estados contables básicos)	124.100.000	-
	124.100.000	-

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables consolidados.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009
SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los estados contables consolidados se presentan como información complementaria con el objeto de mejorar la interpretación de la información contable de la Sociedad y sus sociedades controladas.

En consecuencia, las notas a los estados contables consolidados deben leerse conjuntamente con las notas a los estados contables individuales.

Nota 2 - PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION

Los estados contables consolidados resultan de la acumulación de los estados contables de COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A. (FARGO) y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2008.

En el proceso de consolidación, todos los saldos y transacciones entre las sociedades que conforman el grupo han sido eliminados, así como los resultados no trascendidos a terceros contenidos en los saldos de los activos.

Las sociedades consolidadas se detallan en la Nota 7.

Nota 3 - ACTIVIDAD SOCIETARIA-CONCURSO PREVENTIVO

Tal como se indica en la Nota 1 a los estados contables individuales, la Sociedad y una de sus sociedades controladas se encuentran inmersas en un proceso de concurso preventivo.

Los importes que el síndico de los respectivos concursos aconsejó verificar, según surge de los informes individuales de fecha 12 de junio de 2003, son los siguientes:

	Capital quirografario		Capital privilegiado	
	pesos	dólares	pesos	dólares
Compañía de Alimentos Fargo S.A.	16.638.961	139.133.774	2.995.053	31.690.833
Panificación Argentina S.A.I.C.	1.407.994	138.660.886	709.106	32.524.800

En el mes de septiembre de 2003 el juez de la causa resolvió declarar admisibles y admisibles con carácter condicional los siguientes créditos:

	Admisibles		Admisibles condicionales	
	pesos	dólares	pesos	dólares
Compañía de Alimentos Fargo S.A.	19.663.739	167.349.674	-	-
Panificación Argentina S.A.I.C.	1.278.074	-	22.830	172.390.182

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 3 - ACTIVIDAD SOCIETARIA-CONCURSO PREVENTIVO (cont.)

Los créditos admisibles con carácter condicional correspondientes a la sociedad controlada sólo serán exigibles para ésta en caso de incumplimiento de los mismos por parte de la sociedad controlante.

El juzgado interviniente homologó la propuesta de acuerdo preventivo presentada por Fargo. Como consecuencia de ello y en cumplimiento de la propuesta homologada, Fargo (i) compensará los créditos concursales recíprocos entre Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. de modo que el monto total del crédito concursal de Panificación Argentina S.A.I.C. con Fargo quedará determinado en $ 1.739.260, (ii) asumirá la deuda de Panificación Argentina S.A.I.C. por la suma de $ 109.119.

El pasivo concursal declarado verificado y admisible conforme a la homologación de fecha 22 de diciembre de 2008, fue el siguiente:

	Capital quirografario		Capital privilegiado (1)	
	pesos	dólares	pesos	dólares
Compañía de Alimentos Fargo S.A.	17.019.632	135.798.954	3.256.021	53.497.529
Panificación Argentina S.A.I.C.	770.545	-	1.126.782	-

(1) Incluye intereses devengados desde el inicio del concurso hasta el 31 de diciembre de 2008.

Las diferencias surgidas entre los pasivos registrados por la empresa y los créditos insinuados con resolución judicial firme, fueron ajustadas a dicha resolución.

Como se informa en la Nota 1 a los estados contables individuales, el 20 de enero de 2009 Compañía de Alimentos Fargo S.A. emitió las nuevas Obligaciones Negociables, por dólares 5.809.392 para los Títulos Clase 1 y por dólares 134.872.628 para los Títulos Clase 2, abarcando la totalidad de la deuda quirografaria verificada de Compañía de Alimentos Fargo SA. y Panificación Argentina S.A.I.C.

Los incidentes de verificación tardía y revisión con sentencia firme al 31 de diciembre de 2008 de ambos concursos ascienden a pesos 250.230, adicionalmente la Sociedad constituyó una provisión por incidentes de verificación tardía y revisión sin sentencia firme por pesos 13.650.974 y dólares 111.904. Ambos conceptos se encuentran registrados en la línea Incidentes en el rubro pasivos concursales.

El juez reguló los honorarios de la sindicatura verificadora, sindicatura general y letrados patrocinantes en un monto total de pesos 8.750.000 por ambos concursos. La Sociedad constituyó una provisión para afrontar los gastos de honorarios concursales pendientes de cancelación y la tasa de justicia de Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. que al 31 de diciembre de 2008 asciende a pesos 7.226.236 y 2.017.733, respectivamente.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009
SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veitas
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 3 - ACTIVIDAD SOCIETARIA-CONCURSO PREVENTIVO (cont.)

Los pasivos concursales pendientes de pago al 31 de diciembre de 2008, han sido cuantificados por la Sociedad basándose en documentación y/u otras constancias justificativas relevadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, Secretaría N° 39, y en base a la información suministrada por los asesores legales de la Sociedad, encontrándose expuestos en Nota 5.10.

A la fecha de preparación de los presentes estados contables no se han completado todos los plazos legales para la conclusión definitiva del concurso preventivo.

Concurso preventivo - Fresh Food S.A.

Con fecha 26 de mayo de 2004 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la compañía mediante el cual se solicitó el desistimiento del concurso, medida ratificada a posteriori al no hacer lugar a un recurso de aclaratoria interpuesto por el Citibank.

Tal resolución impone las costas en el orden causado y que los acreedores podrán reclamar sus créditos a través de las vías correspondientes.

El 27 de mayo de 2005 el juez reguló los honorarios de la sindicatura verificadora, sindicatura general y letrados patrocinantes en un monto total de $ 85.400.

La sindicatura apeló dicha regulación de honorarios por lo que el expediente fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Con fecha 24 de febrero de 2006 se dictó resolución elevando los honorarios a $ 463.200 y condenando a la sociedad con costas, las cuales no fueron reguladas aún. La sociedad interpuso recurso extraordinario.

La sindicatura promovió un incidente de medida cautelar en virtud de los honorarios que le fueran regulados en el principal y cuyo monto elevara la Cámara Comercial. Solicitó embargo sobre las sumas que Compañía de Alimentos Fargo S.A. adeude por cualquier concepto a Fresh Food S.A. Dicho embargo fue ordenado por el Tribunal en fecha 19 de abril de 2006 por la suma de $ 423.000.

Posteriormente la sindicatura solicitó que el incidente promovido se transforme en ejecución de honorarios, requiriendo se intime a la concursada a abonar las sumas reguladas en el principal, como así también a Compañía de Alimentos Fargo S.A. a fin de que dé cuenta del embargo ordenado.

El juzgado ordenó las intimaciones solicitadas. La sociedad interpuso recurso de reposición. El 31 de agosto de 2006 el juzgado no hizo lugar a la revocatoria intentada como tampoco concedió el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto y corrió traslado de las sanciones procesales peticionadas por la sindicatura.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 3 - ACTIVIDAD SOCIETARIA-CONCURSO PREVENTIVO (cont.)

Concurso preventivo - Fresh Food S.A. (cont.)

Contra aquella denegatoria se interpuso recurso de queja por ante la Cámara de Apelaciones a fin de que conceda el recurso de apelación denegado. Con fecha 29 de septiembre de 2006 fue desestimada la queja, siendo notificada la sociedad con fecha 10 de octubre de 2006.

Por su parte la sociedad contestó el traslado conferido respecto de las sanciones procesales solicitadas por la sindicatura, peticionando su rechazo, e interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el 7 de septiembre de 2006 en cuanto se expidió sobre la incompetencia planteada por esta parte, que el síndico cuenta con la posibilidad de ejecutar sus honorarios e impuso costas a la sociedad, cuestiones omitidas de considerar en la resolución antes mencionada del 31 de agosto de 2006 que denegara los recursos interpuestos.

Con fecha 18 de septiembre de 2006 se desestimó la aclaratoria interpuesta por la sindicatura general contra la resolución que regulara los honorarios de los profesionales intervinientes.

Con fecha 27 de diciembre de 2006 la sociedad abonó los honorarios de la sindicatura verificante y de la sindicatura general por un total de $ 417.300. En consecuencia, la sociedad desistió de los recursos de apelación y extraordinario oportunamente interpuesto y las sindicaturas desistieron de la ejecución de honorarios promovida. En virtud de los desistimientos mutuos, se prestaron recíprocamente las conformidades correspondientes. La Cámara de Apelaciones tuvo por desistidos los recursos de apelación y ordenó la devolución del expediente a la instancia anterior. El expediente se encuentra en el Juzgado.

Con fecha 16 de septiembre de 2004 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la compañía mediante el cual se solicitó el desistimiento del concurso, medida ratificada a posteriori al no hacer lugar a un recurso de aclaratoria interpuesto por el Citibank.

Tal resolución impone las costas en el orden causado y que los acreedores podrán reclamar sus créditos a través de las vías correspondientes.

El 27 de mayo de 2005 el juez reguló los honorarios de la sindicatura verificadora, sindicatura general y letrados patrocinantes en un monto total de $ 85.800.

La sindicatura apeló dicha regulación de honorarios por lo que el expediente fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Con fecha 24 de febrero de 2006 se dictó resolución elevando los honorarios a $ 458.200 y condenando a la sociedad con costas, las cuales no fueron reguladas aún. La sociedad interpuso recurso extraordinario.

La sindicatura promovió un incidente de medida cautelar en virtud de los honorarios que le fueran regulados en el principal y cuyo monto elevara la Cámara Comercial. Solicitó embargo sobre las sumas que Compañía de Alimentos Fargo S.A. adeude por cualquier concepto a Capital Foods S.A. Dicho embargo fue ordenado por el Tribunal en fecha 19 de abril de 2006 por la suma de $ 423.000.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchoic
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 3 - ACTIVIDAD SOCIETARIA-CONCURSO PREVENTIVO (cont.)

Concurso preventivo - Capital Foods S.A.

Posteriormente la sindicatura solicitó que el incidente promovido se transforme en ejecución de honorarios, requiriendo se intime a la concursada a abonar las sumas reguladas en el principal, como así también a Compañía de Alimentos Fargo S.A. a fin de que dé cuenta del embargo ordenado.

El juzgado ordenó las intimaciones solicitadas. La sociedad interpuso recurso de reposición. El 31 de agosto de 2006 el juzgado no hizo lugar a la revocatoria intentada como tampoco concedió el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto y corrió traslado de las sanciones procesales peticionadas por la sindicatura.

Contra aquella denegatoria la sociedad interpuso recurso de queja por ante la Cámara de Apelaciones a fin de que conceda el recurso de apelación denegado, de cuyo resultado aún no ha sido notificada.

Por su parte la sociedad contestó el traslado conferido respecto de las sanciones procesales solicitadas por la sindicatura, peticionando su rechazo, e interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el 7 de septiembre de 2006 en cuanto se expidió sobre la incompetencia planteada por esta parte, que el síndico cuenta con la posibilidad de ejecutar sus honorarios e impuso costas a la sociedad, cuestiones omitidas de considerar en la resolución antes mencionada del 31 de agosto de 2006 que denegara los recursos interpuestos.

Con fecha 18 de septiembre de 2006 se desestimó la aclaratoria interpuesta por la sindicatura general contra la resolución que regulara los honorarios de los profesionales intervinientes.

Con fecha 27 de diciembre de 2006 la sociedad abonó los honorarios de la sindicatura verificante y de la sindicatura general por un total de $ 417.300. En consecuencia, la sociedad desistió de los recursos de apelación y extraordinario oportunamente interpuesto y las sindicaturas desistieron de la ejecución de honorarios promovida. En virtud de los desistimientos mutuos, se prestaron recíprocamente las conformidades correspondientes. La Cámara de Apelaciones tuvo por desistidos los recursos de apelación y ordenó la devolución del expediente a la instancia anterior. El expediente se encuentra en el Juzgado.

Nota 4 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables aplicadas para la preparación de los estados contables consolidados, en lo referente a unidad de medida y criterios de valuación y exposición, son las explicadas en la Nota 2 a los estados contables individuales.

Los estados contables de todos los integrantes del ente consolidado han sido preparados aplicando las mismas normas contables relacionadas con el reconocimiento y medición contable de activos, pasivos y resultados.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 5 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO

	31/12/08	31/12/07
5.1) Caja y bancos		
Caja en moneda nacional	108.953	75.247
Caja en moneda extranjera (Anexo G)	139.518	98.459
Fondo fijo	51.323	26.157
Bancos en moneda nacional	5.634.743	1.032.382
Bancos en moneda extranjera (Anexo G)	681.191	1.099.818
Total	6.615.728	2.332.063
5.2) Créditos por ventas		
5.2.1) Corrientes		
Comunes en moneda nacional	24.614.645	22.594.735
Comunes en moneda extranjera (Anexo G)	2.785.031	2.779.908
Documentos a cobrar	53.090	90.050
Menos: Previsión para incobrables (Anexo E)	(322.451)	(385.351)
Total	27.130.315	25.079.342
5.2.2) No corrientes		
Comunes en moneda nacional	-	15.637
Deudores en gestión judicial	644.572	681.048
Menos: Previsión para deudores en gestión judicial (Anexo E)	(644.572)	(681.048)
Total	-	15.637
5.3) Otros créditos		
5.3.1) Corrientes		
Retenciones y percepciones impuesto a las ganancias	298.369	243.694
Provisión impuesto a las ganancias	-	(376.094)
Crédito para impuesto a la ganancia mínima presunta	-	270.279
Total impuesto a las ganancias	298.369	137.879
Accionistas	124.100.000	-
Anticipos a proveedores en moneda nacional	195.618	454.932
Anticipos a proveedores en moneda extranjera (Anexo G)	319.873	156.531
Créditos por impuestos	3.608.053	3.186.983
Subsidios Resolución N°11/2007	3.845.998	3.829.343
Seguros a devengar en moneda nacional	149.736	146.249
Seguros a devengar en moneda extranjera (Anexo G)	44.788	26.845
Anticipos y préstamos al personal en moneda nacional	512.657	673.390
Anticipos y préstamos al personal en moneda extranjera (Anexo G)	6.906	96.768
Gastos pagados por adelantado en moneda nacional	145.588	59.163
Gastos pagados por adelantado en moneda extranjera (Anexo G)	7.579	6.979
Otros créditos judiciales	6.000	6.000
Diversos en moneda nacional	1.258.007	1.554.592
Diversos en moneda extranjera (Anexo G)	89.398	81.528
Previsión para otros créditos en moneda nacional (Anexos E)	(2.122.088)	(2.139.819)
Menos: Previsión Subsidios Resolución N° 11/2007 (Anexo E)	(2.356.616)	-
Previsión para otros créditos en moneda extranjera (Anexos G y E)	(151.932)	(138.556)
Previsión para créditos fiscales no recuperables (Anexo E)	(832.374)	(837.553)
Total	129.125.560	7.301.254

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 5 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO (cont.)

	31/12/08	31/12/07
5.3) Otros créditos (cont.)		
5.3.2) No corrientes		
Activo por impuesto diferido	73.447.348	46.593.297
Crédito para impuesto a la ganancia mínima presunta	8.327.702	7.296.102
Menos: Previsión impuesto diferido (Anexo E)	(71.938.534)	(43.726.070)
Menos: Previsión impuesto a la ganancia mínima presunta (Anexo E)	(8.327.702)	(7.296.102)
Créditos diversos en moneda nacional	16.375	20.573
Total	1.525.189	2.887.800
5.4) Bienes de cambio		
Mercaderías de reventa	548.103	453.058
Productos elaborados	2.363.314	1.154.165
Productos en proceso	679.216	385.464
Materias primas y material de empaque	13.307.418	15.044.076
Subtotal (Anexo F)	16.898.051	17.036.763
Anticipos a proveedores	308.248	679.273
Menos: Previsión obsolescencia bienes de cambio (Anexo E)	(2.901.553)	(5.428.016)
Total	14.304.746	12.288.020
5.5) Otros activos		
5.5.1) Corrientes		
Repuestos	10.298.610	7.132.713
Bienes inactivos	33.295	33.295
Material de promoción	-	337.457
Contenedores	4.075.738	5.082.515
Diversos	-	75.144
Menos: Previsión para obsolescencia de otros activos (Anexo E)	(7.804.764)	(674.791)
Total	6.602.879	11.986.333
5.5.2) No corrientes		
Valor de origen		
Repuestos	1.772.559	3.455.724
Bienes inactivos	21.238.403	23.012.833
Bienes entregados en comodato	-	241.237
Menos: Depreciación acumulada		
Bienes inactivos	(20.958.672)	(22.344.168)
Bienes entregados en comodato	-	(241.237)
Menos: Previsión para obsolescencia de otros activos (Anexo E)	(1.772.559)	(807.796)
Total	279.731	3.316.593

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 5 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO (cont.)

	31/12/08	31/12/07
5.6) Deudas comerciales		
Proveedores en moneda nacional	21.237.348	22.913.479
Proveedores en moneda extranjera (Anexo G)	222.864	409.617
Proveedores del exterior en moneda extranjera (Anexo G)	7.006	111.549
Provisión para gastos comerciales en moneda nacional	5.644.834	5.756.390
Provisión para gastos en moneda extranjera (Anexo G)	4.329.177	434.979
Total	31.441.229	29.626.014
5.7) Remuneraciones y cargas sociales		
Remuneraciones	1.677.100	1.365.279
Cargas sociales	4.361.561	2.937.393
Provisiones	4.861.738	3.970.555
Total	10.900.399	8.273.227
5.8) Cargas fiscales		
Provisión impuesto a las ganancias	(338.634)	-
Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta y retenciones	758.827	352.526
	420.193	352.526
Impuesto al Valor Agregado	2.880.514	1.321.888
Impuesto sobre los intereses	12.211.113	9.556.518
Ingresos brutos	215.461	67.045
Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta	674.097	391.584
Retenciones y percepciones a depositar	2.625.494	1.755.148
Diversos	271.376	218.246
Total	19.298.248	13.662.955
5.9) Otros pasivos		
5.9.1) Corrientes		
Depósitos en garantía recibidos de clientes	1.177.359	1.048.076
Acuerdos indemnizatorios a pagar	3.600	3.600
Diversos en moneda nacional	475.004	453.005
Diversos en moneda extranjera (Anexo G)	-	9.447
Total	1.655.963	1.514.128
5.9.2) No corrientes		
Acuerdos indemnizatorios a pagar	14.400	18.000
Diversos	5.100	5.100
Total	19.500	23.100

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 5 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO (cont.)

	31/12/08	31/12/07
5.10) Deudas concursales		
Quirografarias en moneda nacional	15.287.316	15.206.065
Quirografarias en moneda extranjera (Anexo G)	468.913.789	427.187.543
Privilegiadas en moneda nacional	5.090.209	4.216.772
Privilegiadas en moneda extranjera (Anexo G)	184.726.967	157.968.461
Incidentes en moneda nacional	14.009.057	23.025
Incidentes en moneda extranjera (Anexo G)	386.405	-
Provisión gastos concursales en moneda nacional	9.243.969	16.069.828
Otras en moneda nacional	-	2.262.386
Total	697.657.712	622.934.080

Nota 6 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/08	31/12/07
6.1) Ventas netas		
Ventas de productos panificados y afines	401.363.828	308.885.676
Ventas de subproductos y otros	5.594.901	5.335.754
Reembolsos y reintegros por exportaciones	9.019	8.143
Total	406.967.748	314.229.573
6.2) Otros resultados operativos		
Obsolescencia de otros activos (Anexo E)	(8.736.232)	-
Incremento previsión juicios (Anexo E)	(2.563.889)	(2.186.456)
Recupero previsión juicios (Anexo E)	484.936	1.028.476
Desvalorización de bienes de cambio (Anexo E)	(19.002)	(21.054)
Recupero de desvalorización de bienes de cambio (Anexo E)	62.086	32.182
Diferencia de inventario	(345.597)	-
Total	(11.117.698)	(1.146.852)

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 6 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

	Ejercicio finalizado el 31/12/08	Ejercicio finalizado el 31/12/07
6.3) Otros ingresos (egresos) netos		
Resultado venta de bienes de uso	76.192	74.592
Depreciación de otras inversiones en inmuebles	(50.462)	(50.463)
Recupero previsión impuesto a la ganancia mínima presunta (Anexo E)	314.339	281.851
Honorarios por asesoramiento concursal	(377.271)	(506.547)
Depreciación de bienes inactivos	(378.765)	(639.746)
Gastos concursales	-	(3.078.059) (2)
Recupero gastos concursales	5.842.613 (1)	-
Impuestos y gastos sobre bienes inactivos	(17.199)	(63.230)
Incremento previsión juicios (Anexo E)	(160.251)	(82.167)
Recupero previsión juicios (Anexo E)	816.661	34.460
Recupero previsión deudores incobrables (Anexo E)	77.135	87.793
Recupero previsión obsolescencia de otros activos (Anexo E)	944.775	289.784
Pérdida por diferencia inventario de bienes de uso	(1.394.795)	-
Resultado baja de bienes inactivos	(550)	-
Honorarios por emisión de Obligaciones Negociables	(3.060.000)	-
Incremento previsión de otros créditos (Anexo E)	(2.330.082)	-
Incremento pasivos concursales homologados	(11.764.402)	-
Indemnización comercial por rescisión de contrato	(518.420)	-
Diversos	(569.157)	(53.538)
Total	(12.549.639)	(3.705.270)

(1) Corresponde al recupero por provisiones relacionadas con honorarios y gastos concursales diversos como consecuencia de los montos regulados por la sindicatura en el concurso de Panificación Argentina S.A.I.C.

(2) Corresponde al cargo por honorarios concursales generados por demandas en EE.UU. de tenedores de bonos.

6.4) Impuesto a las ganancias		
Impuesto corriente:		
Establecimiento Elaborador de Alimentos SACAAN SA	(373.589)	-
Panificación Argentina SAIC	-	(376.094)
Enicor SA	(4.713)	-
Exceso provisión impuesto a las ganancias ejercicio anterior Panificación Argentina SAIC	768	-
Total cargo por impuesto corriente	(377.534)	(376.094)
Impuesto diferido:		
Establecimiento Elaborador de Alimentos SACAAN	(138.985)	(348.688)
Panificación Argentina SAIC	(1.550.568)	17.692
Compañía de Alimentos Fargo SA	28.543.604	(110.701.965)
Total beneficio / (cargo) por impuesto diferido	26.854.051	(111.032.961)
Total beneficio / (cargo)por impuesto a las ganancias	26.476.517	(111.409.055)
Previsión por impuesto diferido		
Establecimiento Elaborador de Alimentos SACAAN	331.140	348.688
Compañía de Alimentos Fargo SA	(28.543.604)	110.701.965
Total (incremento) / recupero previsión impuesto a las ganancias	(28.212.464)	111.050.653
Total impuesto a las ganancias	(1.735.947)	(358.402)

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 7 - DETALLE DE SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN

Denominación de la Sociedad	Participación accionaria y de votos 31/12/08	31/12/07	Fecha de cierre de los estados contables utilizados
Panificación Argentina S.A.I.C.	99,9999%	99,9999%	31/12/08
Enicor S.A. (Sociedad de la República Oriental del Uruguay)	100%	100%	31/12/08
Capital Foods S.A.	99,9919%	99,9919%	31/12/08
Fresh Food S.A.	99,9995%	99,9995%	31/12/08
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	99,9880%	99,9880%	31/12/08

Nota 8 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS Y DEUDAS

a) Colocaciones de fondos y créditos

	Inversiones corrientes	Créditos por ventas	Otros créditos	Total
	$	$	$	$
A vencer				
1° trim. 2009	-	25.791.154	128.011.578	153.802.732
2° trim. 2009	-	26.132	696.295	722.427
3° trim. 2009	-	5.328	82.540	87.868
4° trim. 2009	-	-	69.121	69.121
A más de un año	-	-	1.525.189	1.525.189
Subtotal	-	25.822.614	130.384.723	156.207.337
Sin plazo establecido	2.742.607	27.858	103.565	2.874.030
De plazo vencido	-	1.279.843	162.461	1.442.304
Total	2.742.607	27.130.315	130.650.749	160.523.671
Que no devengan interés	2.742.607	27.120.763	130.650.749	160.514.119
Que devengan interés a tasa fija	-	(a) 9.552	-	9.552
Total	2.742.607	27.130.315	130.650.749	160.523.671

(a) Devengan intereses a una tasa nominal anual del 9,50%

b) Deudas

	Deudas concursales	Cuentas por Pagar	Remuneraciones y cargas sociales	Cargas fiscales	Otros pasivos	Total
	$	$	$	$	$	$
A vencer						
1° trim. 2009	696.754.907	27.752.471	6.038.661	18.203.811	6.799	748.756.649
2° trim. 2009	-	63.529	-	709.199	900	773.628
3° trim. 2009	-	42.867	-	-	900	43.767
4° trim. 2009	-	60.173	-	-	900	61.073
A más de un año	-	-	-	-	19.500	19.500
Subtotal	696.754.907	27.919.040	6.038.661	18.913.010	28.999	749.654.617
Sin plazo establecido	-	-	4.861.738	-	1.646.464	6.508.202
De plazo vencido	902.805	3.522.189	-	385.238	-	4.810.232
Total	697.657.712	31.441.229	10.900.399	19.298.248	1.675.463	760.973.051
Que no devengan interés	587.802.673	31.441.229	10.900.399	19.298.248	1.387.534	650.830.083
Que devengan interés a tasa fija	(b) 6.265.039	-	-	-	(c) 287.929	6.552.968
Que devengan interés a tasa variable	(a) 103.590.000	-	-	-	-	103.590.000
Total	697.657.712	31.441.229	10.900.399	19.298.248	1.675.463	760.973.051

a) Deudas con privilegios que devengan intereses a una tasa Libor más 8%
b) Deudas concursales por $ 5.847.375 devengan a una tasa mensual del 1,55%, mientras que $ 44.919 devengan una tasa anual del 9,5% y $ 372.745 devengan una tasa mensual del 1,5%.
c) Otros pasivos devengan una tasa anual del 5,5%

Véase nuestro informe de fecha: 10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchoff
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 9 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL

Según lo señalado en Nota 7 de los estados contables individuales de Compañía de Alimentos Fargo S.A., han sido otorgadas las siguientes garantías a favor del Deutsche Bank Trust Company Americas por el préstamo posteriormente cedido a favor de Bismark Acquisition L.L.C.:

Prenda sobre Acciones de Subsidiarias:

Prendas en primer grado de privilegio sobre sus tenencias accionarias en las sociedades controladas Panificación Argentina S.A.I.C., Capital Foods S.A. y Enicor S.A..

A los efectos de cumplir con lo estipulado en el convenio de préstamo, con fecha 24 de mayo de 2001, se constituyó derecho real de prenda en primer grado de privilegio sobre las acciones de Fresh Food S.A. adquiridas por la Sociedad. A la fecha, la Sociedad no ha prendado su tenencia accionaria en Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.

Prenda de Marcas:

Prendas con registro en primer grado de privilegio sobre ciertas marcas de propiedad de la Sociedad, como así también de las sociedades controladas Panificación Argentina S.A.I.C. y Capital Foods S.A., por hasta la suma de U$S 30 millones más intereses.

Bismark Acquisition L.L.C. solicitó se consideren comprendidas bajo el contrato de prenda con registro de marcas a las marcas inscriptas con posterioridad a julio de 2000 y a las que la concursada registre mientras dure la vigencia del contrato de prenda. El tribunal resolvió con fecha 28 de junio de 2005 reconocer a Bismark Acquisition L.L.C. el derecho a obtener la inscripción de la garantía real prendaria en primer grado de privilegio sobre marcas consignadas en el escrito de inicio como así también las que la concursada registre mientras dure el contrato de prenda. Autorizó a la concursada a realizar los actos necesarios para formalizar la inscripción de la garantía sobre nuevas marcas. Con fecha 10 de noviembre de 2005 se procedió a dar cumplimiento con lo ordenado.

El acreedor solicitó que se intimara a las demandadas a acompañar los títulos correspondientes a marcas que no se habían secuestrado en la diligencia llevada a cabo en cada una de las sociedades. La intimación fue notificada y se acompañaron los títulos originales que no se habían entregado al momento de realizarse la diligencia de secuestro.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 9 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL (cont.)

Se ordenó y diligenció el secuestro de las marcas de propiedad de la Compañía con fundamento en la ejecución del contrato de prenda con registro de fecha 27 de julio de 2000 por la suma de U$S 30.000.000 constituida por ambas sociedades a favor de Deustche Bank Trust Company Americas, endosada a favor de Bismark Acquisition L.L.C. el 18 de julio de 2003. En la diligencia se procedió al secuestro de los títulos o certificados de propiedad de marcas de las sociedades. Se solicitó al juez que dispuso la medida la remisión de las actuaciones por conexidad al magistrado que interviene en el concurso preventivo de la Compañía, lo cual ha sido denegado y posteriormente apelado por la Sociedad, habiéndose planteado un recurso de aclaratoria contra la decisión del superior que desestimó dicha apelación. El superior no hizo lugar al recurso planteado por lo que las actuaciones permanecen ante el Juzgado de origen.

Los plazos de ejecución prendaria se encontraban suspendidos hasta el 18 de marzo de 2005.

Se recibió notificación del ABN AMRO Bank N.V. Sucursal Argentina -Agente de la Garantía-, en relación al préstamo "Amended and Restated Senior Secured Credit Agreement", de su decisión de proceder, en 60 días corridos, a la ejecución de garantías sobre los activos de la concursada: a) marcas y solicitudes marcarias; b) acciones de Panificación Argentina S.A.I.C.; c) planta de Pacheco; y d) maquinaria ubicada en la antes mencionada planta.

Para el supuesto de que si antes de vencido el plazo de sesenta días corridos antes mencionado, se obtuviera la reanudación del trámite concursal, está dispuesto a conceder, por su exclusiva decisión, un nuevo lapso de sesenta días. En la citada presentación se convocó a Asamblea Extraordinaria de Titulares de Obligaciones Negociables, Título 13 ¼% con vencimiento en el 2008, en primera convocatoria para el día 28 de abril de 2006, la cual no fue llevada a cabo por falta de quórum. Con fecha 10 de mayo de 2006 se convocó a Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 26 de mayo de 2006, la cual pasó a cuarto intermedio reanudándose la misma el día 5 de junio de 2006. No se llegó en dicha Asamblea a un acuerdo entre las partes.

Con fecha 29 de mayo de 2006 la Sociedad recibió una nueva intimación por parte de ABN AMRO Bank N.V., en contestación a la cual se presentaron los títulos y marcas, solicitudes de marcas y de registros de transferencias requeridos, a fin de que los mismos sean retirados por el citado banco del expediente judicial donde fueron agregados. En dichas actuaciones se presentaron Rainbow Global High Yield Fund Ltd., Star Fund Ltd., Rainmac Fund Ltd. y Argo Global Special Situation Fund SP, mediante apoderado, y requirieron que no continúe el trámite de las presentes actuaciones. Asimismo se opuso al retiro de los títulos por parte de la actora. El juzgado no hizo lugar al planteo realizado y ordenó el desglose de los títulos. La actora procedió a retirar los títulos en cuestión el día 11 de julio de 2006.

Los peticionantes antes mencionados dedujeron recurso de apelación contra la resolución que rechaza su planteo, el que no fue concedido.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 9 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL (cont.)

Las actuaciones fueron solicitadas por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, Secretaría 39 de esta ciudad para los autos caratulados "Cía. de Alimentos Fargo S.A. s/concurso preventivo s/incidente de medida cautelar".

El Juzgado dispuso la remisión solicitada. Las actuaciones sobre secuestro prendario fueron devueltas al juzgado donde tramitan.

Prenda de Maquinarias e Hipotecas:

Prendas e hipotecas, con registro en primer grado de privilegio, sobre ciertas maquinarias y ciertos inmuebles de propiedad de la Sociedad y de la sociedad controlada Panificación Argentina S.A.I.C., por hasta la suma de U$S 30 millones más intereses en cada caso.

En el mes de diciembre de 2003, el ABN AMRO BANK N.V. en su calidad de agente de garantía de Bismark Acquisition L.L.C. inició las siguientes actuaciones:

- Se ordenó y diligenció el secuestro prendario de las maquinarias individualizadas en el contrato de prenda con registro del 27 de julio de 2000 por la suma de U$S 18.000.000 constituida por Compañía de Alimentos Fargo S.A. a favor de Deutsche Bank Trust Company Americas, endosada a favor de Bismark Acquisition L.L.C. el 18 de julio de 2003.

  La diligencia se llevó a cabo en cada una de las plantas industriales de Compañía de Alimentos Fargo S.A. y de Panificación Argentina S.A.I.C., oportunidad en la que no se efectivizó el secuestro de las máquinas sino que se procedió a dejarlas en el lugar físico en el que se encuentran, designándose depositarios judiciales en cada uno de los establecimientos a funcionarios de las sociedades. No se ha producido desplazamiento de las maquinarias por lo que las sociedades no se encuentran impedidas de continuar con su proceso productivo.

  El juez dispuso la suspensión de la ejecución prendaria con fecha 12 de febrero de 2004 por el plazo de 90 días. Dicho plazo se prorrogó hasta el 17 de agosto de 2004 y posteriormente hasta el 18 de marzo de 2005.

  El acreedor presentó un pedido de secuestro de maquinarias que no se encontraban en su lugar de ubicación originaria. Se libraron los correspondientes mandamientos los que han sido diligenciados en las plantas de Victoria, Moreno y San Martín.

  Las presentes actuaciones se encuentran suspendidas desde el mes de julio de 2006.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 9 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL (cont.)

Prenda de Maquinarias e Hipotecas: (cont.)

Bismark Acquisition L.L.C., en su carácter de acreedora con garantías reales sobre bienes de la Sociedad y su controlada Panificación Argentina S.A.I.C., otorgó a la Sociedad una suspensión de la ejecución de garantías que posee sobre las marcas y maquinarias de dichas sociedades por el plazo de 60 días corridos a partir del 2 de marzo de 2007, con el compromiso de realizar todo lo necesario para la continuidad de las causas concursales.

La sociedad solicitó a Bismark Adquisition L.L.C. una ampliación del plazo de suspensión de la ejecución de las garantías reales existentes a favor de esta última a efectos de contar con un período de tiempo razonable en el cual se logre el reinicio de su proceso concursal, al igual que el de su subsidiaria Panificación Argentina S.A.I.C.

Frente a la solicitud de Fargo, Bismark Adquisition L.L.C. ha accedido a ampliar el plazo de suspensión de ejecución de garantías acordando suspender por un plazo de 9 meses, contado a partir del 14 de marzo de 2007, la ejecución de las garantías reales existentes a su favor.

Por su parte Fargo y su controlada se comprometen a realizar todos los actos necesarios para permitir la efectiva reanudación de los trámites ordinarios de los procesos concursales en un plazo de 90 días corridos contado a partir del 14 de marzo de 2007.

Si los procesos concursales fueran nuevamente suspendidos por más de 30 días corridos, el compromiso asumido por Bismark quedará sin efecto.

Asimismo, con fecha 11 de junio de 2007, teniendo en cuenta las presentaciones judiciales efectuadas por Fargo y por su controlada y que el plazo de 90 días mencionado precedentemente se encontraba próximo a expirar, se decidió ampliar el mismo hasta el 31 de agosto de 2007, manteniéndose el plazo general de nueve meses otorgado el cual venció el 31 de diciembre de 2007.

La Sociedad solicitó a Bismark Acquisition L.L.C. la ampliación del plazo de suspensión de ejecución de las garantías reales existentes a favor de esta última que vencía el 31 de diciembre de 2007. Mediante carta de fecha 19 de diciembre de 2007 Bismark Acquisition L.L.C ha otorgado una prórroga de la suspensión mencionada hasta el 30 de junio de 2008. Mediante carta del 30 de junio de 2008 Bismark Acquisition L.L.C. ha otorgado una prórroga a la suspensión mencionada, la cual fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2008, estableciendo como condición que:

i) los procesos concursales de Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. no sean suspendidos por mas de 30 días corridos;
ii) no se produzca la transformación del concurso en quiebra o liquidación.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 9 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL (cont.)

Prenda de Maquinarias e Hipotecas: (cont.)

El 13 de enero de 2009 Bismark Acquisition L.L.C. ofreció la liberación de ciertas garantías a ser identificadas por la Sociedad y la suspensión de las ejecuciones de las garantías por un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 2009 con la condición del pago por parte de Fargo de la suma adeudada a Bismark Acquisition L.L.C. en concepto de capital, manteniendo las condiciones fijadas en las prórrogas otorgadas anteriormente. El 14 de enero de 2009 la Sociedad destinó la suma de dólares 30.000.000 al pago de la totalidad del capital adeudado a Bismark Acquisition L.L.C., quedando pendiente de cancelación la suma adeudada en concepto de intereses.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Sociedad no ha identificado los bienes a ser liberados, por lo que se mantienen vigentes todas las garantías.

Al 31 de diciembre de 2008, el detalle de los bienes gravados con derecho real es el siguiente:

Descripción	Valor de libros	Entidad que otorga el préstamo	Monto adeudado al 31/12/08 (1)	Tipo de garantía
Inmuebles	32.547.885	Bismark Acquisition L.L.C.	184.726.967	Hipotecaria (2)
Maquinarias	94.931	Bismark Acquisition L.L.C.	184.726.967	Prendaria (2)
Marcas	(3)	Bismark Acquisition L.L.C.	184.726.967	Prendaria (2)

(1) Responde al último convenio de préstamo por U$S 30 millones más los intereses devengados al cierre del ejercicio.
(2) El capital garantizado es de hasta U$S 30 millones para cada tipo de garantía.
(3) Al 31 de diciembre de 2008 se encuentran totalmente amortizados.

Nota 10 - PASIVOS CONTINGENTES

10.1 Compañía de Alimentos Fargo S.A.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante la "AFIP") inició tres reclamos impositivos, los cuales se describen a continuación:

a) Pre-vista por omisión de retenciones del Impuesto a las Ganancias a beneficiarios del exterior, por pagos de intereses bajo obligaciones negociables emitidas por Fargo.

   La referida pre-vista fue iniciada por la División Revisión y Recursos de la Región Norte de la AFIP mediante resolución de fecha 3 de diciembre de 2003, notificada a Fargo el día 5 del mismo mes y año, determinando prima facie la obligación de Fargo como agente de retención en el Impuesto a las Ganancias, en relación con ciertos pagos de intereses efectuados a beneficiarios del exterior los días 29 de diciembre de 1998, 29 de julio de 1999, 26 de enero y 28 de julio de 2000, y 30 de enero y 31 de julio de 2001, bajo las obligaciones negociables emitidas por la Empresa el 27 de julio de 1998 por un monto de U$S 120.000.000 (en adelante las "Obligaciones Negociables").

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 10 - PASIVOS CONTINGENTES (cont.)

10.1 Compañía de Alimentos Fargo S.A. (cont.)

El capital reclamado asciende aproximadamente a $ 25.800.000, importe que no incluye eventuales intereses ni multas.

La pretensión fiscal se basa en que la AFIP considera prima facie que Fargo habría incumplido el requisito de "colocación por oferta pública" previsto en el inc. "1" del Art. 36 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 y sus modificatorias, respecto de las Obligaciones Negociables. En consecuencia, la AFIP consideró preliminarmente decaídos los beneficios impositivos derivados de la referida ley para los intereses abonados bajo dichos títulos, aplicando el acrecentamiento de la renta (grossing up) previsto en el Art. 145 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias y encuadrando la conducta de la Empresa en las previsiones del Art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), es decir, la figura de omisión de impuesto.

El 27 de enero de 2004 Fargo contestó en debido tiempo y forma la pre-vista conferida por la AFIP.

Con fecha 23 de junio de 2004 la Compañía fue notificada de la resolución de determinación de oficio N° 53/04, de fecha 22 de junio de 2004, suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI.

Mediante ella se determinó el Impuesto a las Ganancias (retenciones a beneficiarios del exterior) en relación a los pagos girados al exterior bajo las obligaciones negociables. El capital determinado asciende a $ 25.776.797 y los intereses resarcitorios (calculados al 27 de junio de 2002 en virtud del concurso preventivo de la compañía) ascienden a $ 20.160.404. Asimismo, se aplicó una multa por omisión de impuesto -equivalente al 70% del impuesto omitido- de $ 18.043.758.

Dicha resolución fue apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 15 de julio de 2004. La causa, que lleva el N° 23.515-I, tramita ante la Sala "A" del tribunal.

b) Pre-vista por omisión de ingreso del Impuesto al Valor Agregado en concepto de importación de servicios financieros, por los pagos de intereses a beneficiarios del exterior bajo las Obligaciones Negociables emitidas por Fargo.

La referida pre-vista fue iniciada por la Dirección de Fiscalización de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP mediante liquidación notificada a Fargo el 16 de febrero de 2004, reclamando el ingreso del Impuesto al Valor Agregado (Importación de Servicios) por ciertos pagos de intereses realizados los días 29 de julio de 1999, 26 de enero y 28 de julio de 2000, y 30 de enero y 31 de julio de 2001, bajo las Obligaciones Negociables.

El capital reclamado asciende a aproximadamente $ 12.800.000, importe que no incluye eventuales intereses ni multas. La pretensión fiscal se basa en los mismos argumentos esgrimidos en la determinación de oficio mencionada en el punto a. anterior.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 10 - PASIVOS CONTINGENTES (cont.)

10.1 Compañía de Alimentos Fargo S.A. (cont.)

Con fecha 11 de mayo de 2004 Fargo contestó en debido tiempo y forma la pre-vista conferida por la AFIP.

Con fecha 23 de junio de 2004, la Compañía fue notificada de la resolución de determinación de oficio N° 52/04, de fecha 22 de junio de 2004, suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI.

Mediante ella se determinó el Impuesto al Valor Agregado (importación de servicios) en relación a los pagos efectuados al exterior bajo las obligaciones negociables emitidas por la Compañía el 27 de julio de 1998 y bajo el Préstamo Revolving de U$S 30.000.000 celebrado con Bankers Trust Company. El capital determinado asciende a $ 13.699.769 y los intereses resarcitorios (calculados al 27 de junio de 2002 en virtud del concurso preventivo de la compañía) ascienden a $ 9.271.001,32. Asimismo, se aplicó una multa por omisión de impuesto -equivalente al 70% del impuesto omitido- de $ 9.589.838.

Con fecha 15 de julio de 2004 se presentó recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la resolución 52/04 y conjuntamente contra la resolución 53/04, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI.

Con fecha 14 de septiembre de 2004 fue publicada en el Boletín Oficial la resolución general conjunta CNV-AFIP 470/04 y 1738 que ratifica la radicación en la CNV de las atribuciones atinentes a la fijación de los requisitos para la colocación por oferta pública de las obligaciones negociables, y define conceptos, leyes aplicables y modalidades de colocación de ese tipo de obligaciones. En tal sentido se efectuó una presentación solicitando se diera traslado a la AFIP/DGI respecto del contenido de dicha norma, tanto en lo referido al reclamo del punto a. como con respecto al del punto b.

El 10 de octubre de 2004 la Empresa fue notificada del auto del 16 de septiembre de 2004 mediante el cual el Tribunal Fiscal ordenó correrle traslado a la AFIP-DGI, por el término de 30 días, del recurso de apelación oportunamente interpuesto y de la manifestación realizada con relación al dictado de la Resolución Conjunta. Esa repartición fiscal fue notificada del mencionado auto el 20 de octubre de 2004.

Vencido el plazo de ley el 6 de diciembre de 2004 y sin que la AFIP-DGI haya contestado, la Sociedad presentó con fecha 7 de diciembre de 2004 un escrito a través del cual solicitó emplazar al organismo recaudador para que en el término de 10 días cumpla con lo ordenado en el auto del 16 de septiembre de 2004, bajo apercibimiento de rebeldía y de continuarse con la sustanciación de la causa.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 10 - PASIVOS CONTINGENTES (cont.)

10.1 Compañía de Alimentos Fargo S.A. (cont.)

Con fecha 4 de febrero de 2005 el fisco contestó el recurso de apelación y el beneficio de litigar sin gastos. Con fecha 10 de febrero la Sociedad presentó un escrito solicitando el pronunciamiento del fisco respecto de la aplicación al caso de la resolución conjunta CNV-AFIP 470/04 y 1738; corriendo traslado al fisco de dicha presentación el 15 de febrero de 2005.

Con fecha 16 de marzo de 2005 el fisco solicitó una prórroga de 15 días para expedirse, que fue otorgada por el tribunal.

El 26 de abril de 2005 la AFIP-DGI presentó la correspondiente evaluación que realizó el juez administrativo competente de la AFIP-DGI y de sus términos surge que para dicho juez administrativo existió oferta pública respecto de las obligaciones negociables emitidas por la compañía y señaló que el eventual allanamiento por parte del Fisco Nacional podrá efectuarse siempre y cuando se obtenga la imposición de costas por su orden. Este informe resultó de fundamental importancia para la causa dado que contradice expresamente las objeciones que fueran realizadas en la determinación de oficio respecto del reclamo por las obligaciones negociables. Si bien el informe presentado no califica técnicamente como un "allanamiento", en la práctica vacía de contenido al reclamo de la AFIP, tornándolo abstracto.

La Sociedad presentó un escrito mediante el cual se corra traslado a la AFIP-DGI para que en forma urgente y en tiempo útil se allane expresamente con relación al tema de las obligaciones negociables, para lo cual la Empresa aceptó la imposición de costas por su orden.

El 19 de mayo de 2005 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió requerir al Fisco Nacional para que en el término de 10 días se expida concretamente con relación al presunto allanamiento sugerido en el informe producido por el juez administrativo. Dicha resolución fue notificada a la AFIP-DGI quien el 27 de junio de 2005 solicitó la prórroga por 10 días.

c) Pre-vista por omisión de ingreso del Impuesto al Valor Agregado en concepto de importación de servicios financieros, por los pagos de intereses a beneficiarios del exterior sobre préstamos bancarios.

La referida pre-vista fue iniciada por la División Fiscalización III de la Dirección Regional Norte de la AFIP mediante liquidación notificada a Fargo el 18 de febrero de 2004, reclamando el ingreso del Impuesto al Valor Agregado (Importación de Servicios) por ciertos pagos de intereses realizados entre los meses de enero de 1999 y enero de 2001.

El capital reclamado asciende a aproximadamente $ 860.000, importe que no incluye eventuales intereses ni multas.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 10 - PASIVOS CONTINGENTES (cont.)

10.1 Compañía de Alimentos Fargo S.A. (cont.)

Con fecha 11 de mayo de 2004 Fargo contestó en debido tiempo y forma la pre-vista conferida por la AFIP.

Con fecha 9 de agosto de 2005 la Sociedad se notificó de la Disposición N° 8/2005 (SDG LT1) emitida por el Subdirector General de la Subdirección General de Legal y Técnica Impositiva de la AFIP/DGI de fecha 27 de julio de 2005. A través de la misma, en la causa 23.515-I "Compañía de Alimentos Fargo S.A. s/ apelación" en trámite ante la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación, se dispuso:

(i) Autorizar el allanamiento total de la AFIP por la suma de $ 63.980.959 en concepto de capital, intereses resarcitorios y multa respecto del Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios de Exterior;

(ii) Autorizar el allanamiento parcial de la AFIP respecto del Impuesto al Valor Agregado por el pago de intereses vinculados a la colocación de obligaciones negociables por la suma de $ 30.613.462,46 en concepto de capital, intereses resarcitorios y multa; y

(iii) proseguir con la pretensión fiscal respecto del Impuesto al Valor Agregado por el pago de intereses referidos a préstamos financieros, por la suma de $ 1.947.146.

Adicionalmente, la Sociedad se notificó de la presentación del fisco del 4 de agosto de 2005 mediante la cual expresó que oportunamente contestará la manifestación efectuada por la Sociedad con relación al punto (iii). Esto es, el cambio de criterio obrado por esa repartición fiscal en el dictamen de las Direcciones de Asesoría Legal y Técnica de fecha 29 de septiembre de 2004, en el cual se adoptó la posición de la Sociedad.

Con fecha 18 de agosto de 2005 el Fisco Nacional solicitó una prórroga respecto del traslado por el reclamo de impuesto al valor agregado. El 9 de septiembre de 2005 la causa fue elevada a la sala para expedirse sobre el allanamiento formulado y la prórroga solicitada por la AFIP.

Con la presentación del allanamiento en materia del reclamo por Obligaciones Negociables por parte del Fisco Nacional, dicho reclamo ha sido agotado, no pudiendo reabrirse en el futuro.

Con fecha 6 de octubre de 2005 el Tribunal Fiscal de la Nación reconoció el allanamiento formulado por la AFIP-DGI con respecto al reclamo del impuesto a las ganancias-beneficiarios del exterior- por $ 63.980.959 en concepto de capital, intereses resarcitorios y multa, y del Impuesto al Valor Agregado por el pago de intereses vinculados a la colocación de obligaciones negociables equivalentes a $ 30.613.462 en iguales conceptos.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 10 - PASIVOS CONTINGENTES (cont.)

10.1 Compañía de Alimentos Fargo S.A. (cont.)

Asimismo, con idéntica fecha dicho Tribunal concedió una prórroga al Fisco Nacional por el término de 30 días para que evalúe si continúa o no con el reclamo del Impuesto al Valor Agregado generado por los pagos referidos a otros préstamos financieros por el importe de $ 1.947.146. El 29 de diciembre de 2005 la Sociedad fue notificada de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que concede una nueva prórroga al mismo fin que la anterior por el término de 10 días. Al vencimiento de la misma a mediados de febrero 2006, la AFIP solicitó una nueva prórroga. El 10 de mayo de 2006 la Sociedad fue notificada de la resolución del 12 de abril de 2006 por la que se le concedió al Fisco Nacional una prórroga por el término de 15 días.

El 6 de junio de 2006 el Fisco Nacional presentó un escrito solicitando se le otorgue una nueva prórroga que, a diferencia de las solicitadas en forma anterior, le fue notificada a la Sociedad. El 26 de septiembre de 2006 Fargo manifestó ante el Tribunal Fiscal de la Nación su conformidad respecto de la prórroga solicitada.

El 31 de octubre de 2006 se concedió la prórroga solicitada por la AFIP-DGI, siendo la empresa notificada de dicho proveído el 24 de noviembre de 2006.

El 20 de diciembre de 2006 el Fisco Nacional interpuso un nuevo pedido de prórroga, la cual fue concedida el 4 de abril de 2007 por el término de 15 días hábiles. Dicho plazo fue prorrogado sucesivamente por el Tribunal Fiscal. A la fecha la AFIP-DGI no se ha pronunciado.

Con fecha 29 de septiembre de 2008 la AFIP-DGI realizó una presentación en el expediente mediante la cual se allanó respecto del capital determinado solicitando la prosecución de la causa respecto de los intereses resarcitorios por la suma de pesos 58.586 y la multa por la suma de pesos 600.234. El 21 de noviembre de 2008 la Sociedad contestó el traslado indicando que los intereses se encuentran pagos por parte de la misma y se prestó conformidad respecto a la multa impuesta. Dicha multa se encuentra registrada dentro de los pasivos consursales al 31 de diciembre de 2008. A la fecha de emisión de los presentes estados contables el expediente se encuentra a resolver.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Con fecha 28 de agosto de 2002, la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires notificó a la Sociedad de una vista por diferencias en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La principal circunstancia objetada por la Dirección es no haber considerado como venta final aquellas realizadas a clientes categorizados dentro de los sectores servicios y construcción. La diferencia de impuesto notificada asciende a la suma de $ 679.068 por los períodos fiscales 1999 a 2001. La mencionada cifra no incluye intereses ni eventuales multas.

El fisco de la provincia de Buenos Aires ha presentado a verificación en la masa concursal la determinación efectuada por la suma mencionada.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 10 - PASIVOS CONTINGENTES (cont.)

10.1 Compañía de Alimentos Fargo S.A. (cont.)

El 19 de enero de 2005 la Compañía interpuso recurso de apelación contra la Res. Nro. 1509/04 de la Dirección Provincial de Rentas donde se determinó la deuda antes mencionada, por los períodos fiscales 1 a 12/99, 1 a 12/00 y 1 a 12/01, por la suma de $ 307.107, $ 351.306 y $ 20.654, respectivamente, con más accesorios hasta la fecha de su efectivo pago, y una multa equivalente al 10% del tributo supuestamente omitido.

Con fecha 12 de abril de 2006 se recibió cédula de la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, en donde informa que dicha Sala entenderá en la causa.

El 8 de mayo de 2006 el mencionado Tribunal dispuso correr traslado de los recursos interpuestos a la Representación Fiscal por el término de 15 días.

Contestado el traslado por parte de la Dirección Provincial de Rentas el 19 de julio de 2006 la causa pasó a estudio del Vocal Instructor, miembro de la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación Provincial.

Actualmente se encuentra abierto el período probatorio, habiéndose presentado pericia contable con fecha 6 de marzo de 2007.

Respecto de este crédito, el Síndico del concurso, en su informe individual, concluyó inadmisible la pretensión fiscal por esta determinación, por lo cual, la Compañía no ha contabilizado esta cifra en el balance al 31 de diciembre de 2008.

10.2 Enicor S.A.

La sociedad enfrenta un litigio de naturaleza aduanera por el cual las autoridades sostienen que los bienes importados en los años 1998 y 1999 no han sido correctamente declarados.

Dicho litigio se tramita en el Juzgado Letrado de Aduana de Primer Turno, el cual en caso de resultar adverso implicaría un pasivo de dólares 332.150 y en caso de tipificarse como defraudación, el monto ascendería a dólares 506.126.

La Sociedad no ha registrado previsión alguna por estos conceptos.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 11 - INFORMACION POR SEGMENTOS

Los criterios de determinación y exposición de la información por segmentos se presentan de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones Técnicas N° 9 y 18 de la FACPCE, y son los siguientes:

La sociedad ha identificado los segmentos mencionados en el párrafo siguiente, por considerar que los mismos están sujetos a riesgos y rentabilidades distintas, cumpliendo con los parámetros indicados seguidamente: (i) el total de los ingresos por transacciones con terceros correspondiente a estos segmentos es superior al 10% del total de ingresos; (ii) el total de los ingresos por transacciones con terceros correspondiente a los segmentos identificados es superior al 75% del total de ingresos.

Segmentos:

- Clientes
- Supermercados
- Resultados no asignados específicamente a los segmentos anteriores

Se indica a continuación la información correspondiente a los resultados asignados a cada segmento, incluyéndose en la columna "No asignados" aquellos resultados cuyas características no permiten una razonable asignación a los segmentos definidos.

	Clientes	Supermercados	No asignados	Total
Ventas netas	223.979.339	128.873.875	54.114.534	406.967.748
Costo de ventas	(149.775.016)	(62.778.421)	(38.061.424)	(250.614.861)
Ganancia bruta	74.204.323	66.095.454	16.053.110	156.352.887
Gastos de comercialización	(44.536.302)	(60.735.963)	(14.108.702)	(119.380.967)
Gastos de administración	(14.051.746)	(8.093.338)	(3.477.375)	(25.622.459)
Otros resultados operativos	(6.113.332)	(3.520.534)	(1.483.832)	(11.117.698)
Resultados financieros y por tenencia				
Generados por activo				
Intereses	-	-	167.314	167.314
Diferencias de cambio	-	-	487.926	487.926
Recupero de desvalorización bienes de cambio	-	-	5.346.022	5.346.022
Incremento desvalorización bienes de cambio	-	-	(2.862.643)	(2.862.643)
Resultados por tenencia de activos no financieros	-	-	1.472.279	1.472.279
Recupero por incobrabilidad de otros créditos	-	-	17.731	17.731
Generados por pasivos				
Intereses	-	-	(15.918.292)	(15.918.292)
Diferencias de cambio	-	-	(54.363.355)	(54.363.355)
Diversos	-	-	(2.794.256)	(2.794.256)
Otros ingresos (egresos) netos	-	-	(12.549.639)	(12.549.639)
Resultado antes de impuestos	9.502.943	(6.254.381)	(84.013.712)	(80.765.150)
Impuesto a la ganancia mínima presunta	-	-	(1.345.939)	(1.345.939)
Impuesto a las ganancias	-	-	(1.735.947)	(1.735.947)
Resultado del ejercicio al 31/12/08	9.502.943	(6.254.381)	(87.095.598)	(83.847.036)
Resultado del ejercicio al 31/12/07	12.297.171	(3.036.908)	(35.054.455)	(25.794.192)

Véase nuestro informe de fecha: 10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 11 - INFORMACION POR SEGMENTOS (cont.)

Debido a las características de las operaciones de la Sociedad y de sus productos, no se presenta la asignación correspondiente a los activos y pasivos al no poderse efectuar una razonable asignación de los mismos a los segmentos definidos.

Nota 12 - HECHOS POSTERIORES Y COMPROMISOS FUTUROS

Excepto por lo mencionado en Notas 1, 7 y 10 a los estados contables individuales, no existen acontecimientos u operaciones ocurridas entre la fecha de cierre del ejercicio y de la emisión de los estados contables consolidados que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a la fecha de cierre ni el resultado del ejercicio.

Se informan los siguientes compromisos futuros de significación asumidos en los términos del Capítulo VII, punto B.15.b de la Resolución Técnica N° 8 de la F.A.C.P.C.E.:

Sociedad controlante

Proveedor	Servicio contratado	Fecha de finalización del acuerdo	Cargos estimados para ejercicio 2009	Cargos estimados para ejercicios posteriores
Comercializadora de Energía Mercosur S.A.	Abastecimiento de energía eléctrica	31/07/2009	$ 2.276.000	-
Natural Energy S.A.	Abastecimiento de gas	31/12/2009	$ 1.506.460	-
SAP Argentina S.A.	Mantenimiento de software	31/12/2009	U$S 238.568	-

Sociedades controladas

No existen compromisos futuros asumidos de significación que deban informarse en los términos del Capítulo VII, punto B. 15.b de la Resolución Técnica N° 8 de la F.A.C.P.C.E..

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

BIENES DE USO CONSOLIDADO

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Valores de origen							Depreciaciones						Neto resultante	
Cuenta principal	Al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Otros (3)	Transferencias	Reclasificaciones	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ejercicio	Disminuciones	Reclasificaciones	Alícuota %	Del ejercicio Monto (2)	Acumuladas al cierre del ejercicio	31/12/08	31/12/07
Terrenos	15.689.310	-	-	80.138	-	-	15.769.448	-	-	-	-	-	-	15.769.448	15.689.310
Edificios	46.724.739	308.202	(161.449)	(45.948)	1.502.771	-	48.328.315	17.429.848	(101.413)	-	2	1.018.932	18.347.367	29.980.948	29.294.891
Maquinarias y equipos	107.757.217	116.270	(7.054.243)	-	2.091.234	-	102.910.478	98.593.223	(7.001.831)	-	10	2.626.073	94.217.465	8.693.013	9.163.994
Instalaciones	24.781.516	791.572	(562.129)	-	3.601.349	-	28.612.308	19.189.466	(535.138)	-	10	1.283.044	19.937.372	8.674.936	5.592.050
Equipos de computación	9.535.264	2.087.967	(662.360)	-	-	-	10.960.871	7.310.869	(600.429)	-	20	1.102.618	7.813.058	3.147.813	2.224.395
Software	21.797.051	729.708	(1.412.460)	-	1.017.300	-	22.131.599	19.857.299	(1.381.901)	-	20	741.835	19.217.233	2.914.366	1.939.752
Muebles y útiles	10.211.416	162.649	(3.152.677)	-	439.597	-	7.660.985	7.665.034	(3.070.518)	-	10	468.576	5.063.092	2.597.893	2.546.382
Rodados	5.123.244	5.777	(100.173)	-	268.772	-	5.297.620	4.286.830	(99.206)	-	20	358.275	4.545.899	751.721	836.414
Moldes, bandejas, contenedores, cajones y tarimas	24.096.311	3.423.466	(3.472.002)	-	1.643.098	-	25.690.873	15.678.198	(2.391.295)	-	50	3.367.620	16.654.523	9.036.350	8.418.113
Repuestos activables	571.765	-	-	-	-	-	571.765	571.451	-	-	10	308	571.759	6	314
Obras en curso	6.501.852	8.620.674	-	-	(8.334.526)	-	6.788.000	-	-	-	-	-	-	6.788.000	6.501.852
Anticipos a proveedores de bienes de uso	2.105.572	397.760	-	-	(2.229.595)	-	273.737	-	-	-	-	-	-	273.737	2.105.572
Totales al 31.12.08	274.895.257	16.644.045	(16.577.493)	34.190	-	-	274.995.999	190.582.218	(15.181.731)	-		10.967.281	186.367.768	88.628.231	
Totales al 31.12.07	258.750.791	16.100.105	(189.887)	232.379	-	(1) 1.869	274.895.257	179.923.041	(164.074)	(1) 1.869		10.821.382	190.582.218		84.313.039

(1) Proveniente del rubro Otros activos no corrientes (Nota 5.5.2).
(2) Según Anexo H.
(3) Corresponde a baja del mayor valor del inmueble propiedad de Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A. como consecuencia de la fluctuación del tipo de cambio y del valor residual.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

Información complementaria

ANEXO B

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ACTIVOS INTANGIBLES CONSOLIDADO

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Cuenta principal	Valor de origen		Depreciaciones		Neto resultante	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ejercicio	Acumuladas al cierre del ejercicio	31/12/08	31/12/07
Marcas y patentes	175.863	175.863	175.861	175.861	2	2
Totales al 31/12/08	175.863	175.863	175.861	175.861	2	
Totales al 31/12/07	175.863	175.863	175.861	175.861		2

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

Información complementaria

ANEXO C

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

LLAVE DE NEGOCIO CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Valor de origen		Neto resultante			
Cuenta principal	Al inicio del ejercicio	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ejercicio	Acumuladas al cierre del ejercicio	31/12/08	31/12/07
Llave de negocio	397.063.777	397.063.777	397.063.777	397.063.777	-	-
Totales al 31/12/08	397.063.777	397.063.777	397.063.777	397.063.777	-	
Totales al 31/12/07	397.063.777	397.063.777	397.063.777	397.063.777		-

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

Información
complementaria

ANEXO D

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

OTRAS INVERSIONES CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Cuenta principal y características	31/12/08	31/12/07
Inversiones corrientes		
Depósitos a plazo fijo en moneda extranjera (Anexo G)	-	1.807.996
Fondo común de inversión en moneda local	2.742.607	7.350
Subtotal	2.742.607	1.815.346
Inversiones no corrientes		
Inmuebles - valor residual	3.161.452	3.212.196
Subtotal	3.161.452	3.212.196
Total	5.904.059	5.027.542

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

Información complementaria

ANEXO E

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

PREVISIONES CONSOLIDADO

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Rubros	Saldos al inicio del ejercicio		Aumentos		Disminuciones	Saldos al cierre del ejercicio
DEDUCIDAS DEL ACTIVO						
Corrientes						
Para desvalorización bienes de cambio	5.428.016	(6)	2.881.645	(14)	(5.408.108)	2.901.553
Para deudores incobrables	385.351	(1)	210.738	(7)	(273.638)	322.451
Para otros créditos	2.278.375	(2)	2.377.384	(8)	(25.123)	4.630.636
Para créditos fiscales no recuperables	837.553		-	(13)	(5.179)	832.374
Para obsolescencia de otros activos	674.791	(3)	8.074.748	(9)	(944.775)	7.804.764
No corrientes						
Para deudores en gestión judicial	681.048		-	(7)	(36.476)	644.572
Para impuesto a la ganancia mínima presunta	7.296.102	(4)	1.345.939	(10)	(314.339)	8.327.702
Para obsolescencia de otros activos	807.796	(3)	964.763		-	1.772.559
Para desvalorización del activo diferido	43.726.070	(12)	28.212.464		-	71.938.534
Totales al 31/12/08	62.115.102		44.067.681		(7.007.638)	99.175.145
Totales al 31/12/07	171.389.296		12.141.039		(121.415.233)	62.115.102
INCLUIDAS EN EL PASIVO						
No corrientes						
Para juicios y otras contingencias	9.786.078	(5)	2.724.140	(11)	(2.347.836)	10.162.382
Totales al 31/12/08	9.786.078		2.724.140		(2.347.836)	10.162.382
Totales al 31/12/07	9.135.315		2.268.623		(1.617.860)	9.786.078

(1) Expuesto en Anexo H $ 208.723 y $ 2.015 incluido en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Diferencias de cambio.
(2) Expuesto en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Diferencias de cambio por $ 47.302 y $ 2.330.082 en Otros ingresos (egresos) netos (Nota 6.3).
(3) Expuesto en el rubro Otros resultados operativos por $ 8.736.232 (Nota 6.2) y $ 303.279 dentro de contenedores en el Anexo H.
(4) Según Estado de resultados en la línea Impuesto a la ganancia mínima presunta.
(5) Expuesto en el rubro Otros resultados operativos (Nota 6.2) por $ 2.563.889 y $ 160.251 en Otros ingresos (egresos) netos (Nota 6.3).
(6) Expuesto en el rubro Otros resultados operativos por $ 19.002 (Nota 6.2) y $ 2.862.643 expuesto en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Desvalorización de bienes de cambio.
(7) Corresponde a su recupero por $ 77.135 expuesto en el rubro Otros ingresos (egresos) netos (Nota 6.3) y el resto a su utilización.
(8) Corresponde a su recupero por $ 17.731 expuesto en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Recupero previsión por incobrabilidad de otros créditos y el resto a su utilización.
(9) Expuesto en el rubro Otros ingresos (egresos) netos (Nota 6.3).
(10) Expuesto en el rubro Otros ingresos (egresos) netos (Nota 6.3).
(11) Corresponde a su recupero por $ 816.661 expuesto en el rubro Otros ingresos (egresos) netos (Nota 6.3); $ 484.936 expuestos en el rubro Otros resultados operativos (Nota 6.2) y el resto a su utilización.
(12) Incluído en el rubro Impuesto a las ganancias del Estado de resultados. Ver Nota 6.4.
(13) Incluído en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Diferencias de cambio.
(14) Expuesto en el rubro Otros resultados operativos (Nota 6.2) por $ 62.086 y $ 5.346.022 expuesto en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Recupero desvalorización de bienes de cambio.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO F

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

COSTO DE VENTAS CONSOLIDADO

Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008
comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/08	31/12/07
Existencia al inicio del ejercicio	17.036.763	14.320.628
Más:		
Compras del ejercicio	139.278.856	116.961.574
Costos de producción (Anexo H)	111.197.293	82.522.569
Menos:		
Existencia al cierre del ejercicio (Nota 5.4)	(16.898.051)	(17.036.763)
Costo de ventas	250.614.861	196.768.008

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

Información complementaria

ANEXO G

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior

Cuentas	31/12/08				31/12/07		
	Clase y monto de la moneda extranjera		Cambio vigente pesos	Monto en moneda local pesos	Clase y monto de la moneda extranjera		Monto en moneda local pesos
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Caja y bancos	U$S	236.754	3,453	817.513	U$S	380.288	1.197.528
	€	497	4,735	2.354	-	-	-
	U$S	235	3,583	842	U$S	235	749
Total caja y bancos				820.709			1.198.277
Inversiones	U$S	-		-	U$S	574.149	1.807.996
Créditos por ventas	U$S	806.554	3,453	2.785.031	U$S	882.791	2.779.908
Otros créditos (netos de previsiones)	U$S	86.301	3,453	297.998	U$S	67.361	212.120
	€	3.931	4,735	18.614	€	3.931	17.975
Total otros créditos (netos de previsiones)				316.612			230.095
Total activo corriente				3.922.352			6.016.276
Total activo				3.922.352			6.016.276
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Deudas comerciales	U$S	1.311.992	3,453	4.530.309	U$S	295.530	930.625
	U$S	8.012	3,583	28.738	U$S	8.012	25.520
Total deudas comerciales				4.559.047			956.145
Deudas concursales	U$S	189.408.387	3,453	654.027.161	U$S	185.187.680	583.156.004
Otros pasivos	U$S	-		-	U$S	3.000	9.447
Total pasivo corriente				658.586.208			584.121.596
Total pasivo				658.586.208			584.121.596

U$S: Dólares estadounidenses
€: Euros

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

Información
complementaria
ANEXO H

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. b) DE LA LEY 19550 CONSOLIDADO
Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Rubro	Costos de producción	Gastos de comercialización	Gastos de administración	Totales al 31/12/08	Totales al 31/12/07
Honorarios por servicios	5.191.454	2.316.927	3.976.967	11.485.348	10.698.424
Sueldos y jornales	49.014.249	24.853.788	10.028.155	83.896.192	59.275.819
Cargas sociales	11.436.618	5.760.310	1.975.020	19.171.948	13.740.358
Viáticos y otros gastos de personal	4.525.415	1.948.854	1.266.915	7.741.184	5.533.071
Fletes y acarreos	218.905	36.418.609	3.010	36.640.524	28.267.561
Servicios Públicos	9.383.347	1.007.788	462.100	10.853.235	8.518.593
Publicidad, propaganda y promoción	-	27.073.661	-	27.073.661	20.604.914
Seguros	270.275	503.660	193.361	967.296	659.703
Gastos de importación y exportación	17.824	1.557.588	4.492	1.579.904	1.343.379
Servicios de vigilancia	1.916.935	972.141	175.305	3.064.381	2.087.375
Combustible, mantenimiento y reparaciones	17.058.116	4.062.016	923.698	22.043.830	16.084.046
Impuestos, tasas y contribuciones	1.668.658	1.219.136	4.515.023	7.402.817	5.577.261
Ingresos brutos	-	4.467.856	-	4.467.856	2.391.881
Depreciación de bienes de uso (Anexo A)	8.366.035	1.526.821	1.074.425	10.967.281	10.821.382
Deudores incobrables (Anexo E)	-	208.723	-	208.723	375.578
Contenedores	-	3.634.403	-	3.634.403	2.551.689
Alquileres	162.135	595.239	45.047	802.421	710.010
Diversos	1.967.327	1.253.447	978.941	4.199.715	3.392.551
Total al 31/12/08	111.197.293	119.380.967	25.622.459	256.200.719	
Total al 31/12/07	82.522.569	89.765.169	20.345.857		192.633.595

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	31/12/08	31/12/07
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos (Nota 3.1)	6.515.709	2.231.497
Inversiones (Anexo D y Nota 2.3.2)	2.742.607	1.815.346
Créditos por ventas (Notas 3.2.1 y 2.3.8)	28.545.142	26.682.514
Otros créditos (Notas 3.3.1 y 2.3.8)	129.854.998	7.857.107
Bienes de cambio (Notas 2.3.3, 2.3.8 y 3.4)	14.304.746	12.288.020
Otros activos (Notas 2.3.7, 2.3.8 y 3.5.1)	6.602.879	11.986.333
Total del activo corriente	188.566.081	62.860.817
ACTIVO NO CORRIENTE		
Créditos por ventas (Notas 3.2.2 y 2.3.8)	-	15.637
Otros créditos (Notas 3.3.2 y 2.3.8)	16.375	20.573
Inversiones (Anexo D y Nota 2.3.4)	3.161.452	3.212.196
Participaciones permanentes (Anexo C y Notas 2.3.4 y 7)	16.790.887	13.292.465
Bienes de uso (Anexo A y Notas 2.3.5 y 7)	70.397.853	67.484.178
Otros activos (Notas 2.3.7, 2.3.8 y 3.5.2)	197.497	3.145.305
Total del activo no corriente	90.564.064	87.170.354
Total del activo	279.130.145	150.031.171

	31/12/08	31/12/07
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas		
Deudas comerciales (Nota 3.6)	38.749.067	36.067.618
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.7)	9.875.763	7.368.900
Cargas fiscales (Nota 3.8)	18.661.553	13.183.690
Otros pasivos (Nota 3.9.1)	1.162.187	1.049.238
Deudas concursales (Nota 3.10)	692.863.738	615.785.268
Total deudas	761.312.308	673.454.714
Total del pasivo corriente	761.312.308	673.454.714
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas		
Otros pasivos (Nota 3.9.2)	850.636	819.930
Total deudas	850.636	819.930
Previsiones (Anexo E y Nota 2.3.8)	7.986.194	7.028.484
Total del pasivo no corriente	8.836.830	7.848.414
Total del pasivo	770.149.138	681.303.128
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) (Nota 10)	(491.018.993)	(531.271.957)
Total del pasivo y patrimonio neto	279.130.145	150.031.171

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008
comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Ejercicio finalizado	
	31/12/08	31/12/07
Ventas netas (Nota 4.1)	405.932.459	313.436.222
Costo de ventas (Anexo F)	(254.021.318)	(199.588.728)
Ganancia bruta	151.911.141	113.847.494
Gastos de comercialización (Anexo H)	(119.074.896)	(89.553.748)
Gastos de administración (Anexo H)	(24.476.010)	(19.311.481)
Otros resultados operativos (Nota 4.2)	(10.802.310)	(1.127.200)
Resultado de inversiones permanentes	3.464.116	904.383
Resultados financieros y por tenencia		
Generados por activos:		
Intereses	291.039	690.938
Diferencia de cambio	309.014	216.285
Resultado por tenencia de activos no financieros	1.437.575	3.722.467
Desvalorización de bienes de cambio (Anexo E)	(2.862.643)	(2.666.895)
Recupero de desvalorización de bienes de cambio (Anexo E)	5.346.022	2.409.441
Generados por pasivos:		
Intereses	(14.289.278)	(12.695.465)
Diferencia de cambio	(54.189.400)	(15.815.749)
Otros	(2.794.256)	(2.201.993)
Otros ingresos (egresos) netos (Nota 4.3)	(16.910.968)	(3.123.630)
Pérdida del ejercicio antes de impuestos	(82.640.854)	(24.705.153)
Impuesto a la ganancia mínima presunta (Nota 2.3.11)	(1.206.182)	(1.089.039)
Impuesto a las ganancias (Nota 2.3.10)	-	-
Pérdida del ejercicio	(83.847.036)	(25.794.192)
Resultados por acción (Nota 2.3.14)		
Básico:		
Ordinario	(5,91)	(1,87)
Total	(5,91)	(1,87)
Diluido:		
Ordinario	(5,91)	(1,87)
Total	(5,91)	(1,87)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Aportes de los propietarios					Total del patrimonio neto Ejercicio finalizado el	
	Capital suscripto	Ajuste de capital	Prima de emisión	Total	Resultados no asignados	31/12/08	31/12/07
Saldos al inicio del ejercicio	137.705.360	150.293.557	24.088.746	312.087.663	(843.359.620)	(531.271.957)	(505.477.765)
Aumento de capital (1)	124.100.000	-	-	124.100.000	-	124.100.000	-
Pérdida del ejercicio según el estado de resultados	-	-	-	-	(83.847.036)	(83.847.036)	(25.794.192)
Saldos al cierre del ejercicio	261.805.360	150.293.557	24.088.746	436.187.663	(927.206.656)	(491.018.993)	(531.271.957)

(1) Según Asamblea General Extraordinaria del 19 de diciembre de 2008. Nota 10.

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Ejercicio finalizado el 31/12/08	31/12/07
VARIACION DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	4.046.843	7.794.898
Aumento neto / (Disminución neta) del efectivo	5.211.473	(3.748.055)
Efectivo al cierre del ejercicio	9.258.316	4.046.843
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Pérdida del ejercicio	(83.847.036)	(25.794.192)
Más (menos): Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas		
Depreciación de inversiones en inmuebles	50.462	50.463
Diferencia de cambio	54.096.107	15.742.066
Intereses devengados por préstamos en concurso	14.082.516	12.647.320
Depreciación de bienes de uso	10.291.160	10.018.985
Resultado por venta de bienes de uso	(76.192)	(46.990)
Depreciación de bienes inactivos	290.261	538.617
Resultado de inversiones permanentes	(3.464.116)	(904.383)
Variación de previsiones	38.710.182	(108.174.618)
Baja de otros activos a corto plazo por desguace	3.634.403	2.551.689
Incremento pasivos concursales homologados	10.317.553	-
Pérdida por diferencia de inventario de bienes de uso	1.322.057	-
Resultado baja de inversiones	282	-
Impuesto a las ganancias	(28.543.604)	110.701.965
Pérdida por diferencia de inventario de bienes de cambio	345.597	-
Cambios en activos y pasivos operativos		
(Aumento) / Disminución de otros créditos a corto plazo	(267.883)	29.711
Aumento de otros créditos a largo plazo	(1.198.849)	(829.361)
Aumento de créditos a corto plazo	(1.933.948)	(7.904.324)
Disminución / (Aumento) de créditos a largo plazo	19.401	(91.047)
Disminución / (Aumento) de bienes de cambio	164.140	(2.933.420)
Disminución de pasivos concursales	(1.417.706)	-
Aumento de pasivos fiscales	5.477.863	2.370.988
Aumento de remuneraciones y cargas sociales	2.506.863	2.188.317
Aumento de otros pasivos a corto plazo	112.949	180.399
Aumento de deudas comerciales	2.681.449	8.143.226
Disminución de pasivos a largo plazo	(3.600)	(2.700)
Aumento de otros activos a corto plazo	(5.380.922)	(5.601.223)
Disminución / (Aumento) de otros activos a largo plazo	1.692.784	(782.383)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	19.662.173	12.099.105
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de bienes de uso	(14.527.859)	(15.919.963)
Ventas de bienes de uso	77.159	72.803
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(14.450.700)	(15.847.160)
Aumento neto / (Disminución neta) del efectivo	5.211.473	(3.748.055)
TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Aumentos de capital no integrados (Nota 10)	124.100.000	-
	124.100.000	-

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009
SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA

a. Compañía de Alimentos Fargo S.A. ("Fargo") es la mayor productora y distribuidora de pan industrial y productos de panadería de la República Argentina, contando con una participación de aproximadamente el 56,5% (medida por volumen sobre sus marcas propias) del mercado argentino de pan industrial, que incluye el pan de molde y la bollería para hamburguesas y panchos vendidos por minoristas. Por otra parte, Fargo es la única proveedora de bollería para Mc Donald's en la Argentina y una de las mayores productoras y distribuidoras de masa ultraenfriada, la cual es utilizada para hornear pan tradicional, incluyendo baguettes. Las amplias líneas de productos de la Compañía también incluyen productos dulces, tapas para empanadas y pascualinas, pastas y otros productos alimenticios, entre los que se incluyen los fabricados por la Compañía, y otros productos adquiridos a terceros.

   Fargo cuenta con la mayor infraestructura de fabricación instalada y la mayor red de distribución que cualquier otra empresa panificadora del país, y comercializa sus productos bajo marcas ampliamente reconocidas en el mercado por su alta calidad, incluyendo, entre otras a "Fargo", "Lactal", "Sacaan" y "Bertrand".

   El principal mercado de los productos que Fargo elabora está localizado en la República Argentina, contando con centros de distribución situados en distintos puntos del país, desde donde se atiende toda la demanda de productos.

b. Con fecha 27 de julio de 1998 la Sociedad efectivizó la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, conforme la Ley N° 23.576 y modificatorias, por un valor total de U$S 120 millones, capital que debía ser cancelado el 1 de agosto de 2008. Dichas obligaciones negociables devengan un interés anual del 13,25% pagadero semestralmente, con vencimientos el 1 de agosto y 1 de febrero de cada año, a partir del 1 de febrero de 1999.

   En virtud de la mencionada emisión de obligaciones negociables, la Sociedad asumió, entre otras, las obligaciones que se describen a continuación:

   - Ciertas restricciones a la distribución de dividendos;
   - Ciertas restricciones y limitaciones de endeudamiento por la Compañía y sus subsidiarias;
   - Ciertas restricciones a la realización de inversiones de capital de la Sociedad y de sus sociedades relacionadas.

   La Sociedad destinó los fondos provenientes de dicha emisión, principalmente, a cancelar el pasivo emergente de la suscripción del contrato de Préstamo Puente denominado "Senior Secured Bridge Loan Agreement" con BT Alex Brown Incorporated, en su carácter de banco organizador, Bankers Trust Company, en su carácter de banco agente y otros bancos, que figuran como prestamistas en el contrato de Préstamo Puente, por un capital total de U$S 110 millones más intereses devengados a la fecha de su cancelación.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009
SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

Como consecuencia de la difícil situación financiera de la Sociedad y la grave crisis económica, la Sociedad incumplió con el pago de intereses devengados por las obligaciones negociables desde el mes de febrero 2002. Consecuentemente, la Sociedad notificó oportunamente los mencionados incumplimientos a sus organismos de control y en tal sentido manifestó al Citibank N.A. en su carácter de fiduciario su intención de reestructurar sus obligaciones bajo el contrato de fideicomiso con el fin de reflejar las perspectivas del país y la capacidad de la Sociedad de generar flujos de caja.

c. Con fecha 27 de julio de 2000 la Sociedad suscribió un nuevo convenio de préstamo renovable denominado "Amended and Restated Senior Secured Credit Agreement" por hasta la suma de U$S 30 millones con Bankers Trust Company (como agente administrativo), Deutsche Bank S.A. (como agente de garantía) y Deutsche Bank Securities Inc. (como organizador).

El mencionado préstamo modifica y ordena en su totalidad el convenio anterior de fecha 19 de marzo de 1999, denominado "Senior Secured Revolving Credit Agreement" por hasta la suma de U$S 20 millones. Con fecha 29 de julio de 1999 y 27 de enero de 2000, los fondos provenientes de esta línea de crédito fueron aplicados a la cancelación de los intereses de las obligaciones negociables, cuyos vencimientos operaron el 1 de agosto de 1999 y 1 de febrero de 2000.

Este nuevo convenio de préstamo devengaba un interés anual pagadero trimestralmente a una tasa LIBO de acuerdo a la cláusula 1.6. establecida en el mismo. La Sociedad se había comprometido a cancelar el capital utilizado en siete pagos semestrales a partir del 1 de agosto de 2001 finalizando el 1 de mayo de 2004; pudiendo efectuar pagos anticipados sin costo adicional por un monto mínimo de capital de U$S 5 millones.

Los fondos provenientes del préstamo mencionado fueron aplicados principalmente a la cancelación del préstamo anterior por U$S 20 millones, como así también al pago de los intereses de las obligaciones negociables con vencimiento el 1 de agosto de 2000.

En virtud del préstamo vigente la Sociedad extendió las garantías mencionadas en Nota 7, otorgadas bajo el convenio anterior, a favor de Bankers Trust Company.

En relación al mencionado convenio de préstamo, Fargo asumió, entre otras, las obligaciones que se resumen a continuación:

- Ciertas restricciones a la distribución de dividendos;
- Ciertas restricciones y limitaciones al endeudamiento por parte de la Compañía y sus subsidiarias y relaciones a ser mantenidas entre el endeudamiento y los resultados, y el cumplimiento de otros indicadores (ratios) económicos y financieros;
- Ciertas restricciones a la realización de inversiones de capital de la Sociedad y de sus sociedades relacionadas.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

Fargo ha incumplido con una porción sustancial de los indicadores económicos - financieros pactados en el contrato de préstamo mencionado, como así también con el pago de las cuotas de capital por una suma total de U$S 30 millones, con vencimientos que operaron entre el 1 de agosto de 2001 y el 1 de mayo de 2004, e intereses por un total de U$S 6.408.292, cuyos vencimientos operaron entre el 1 de febrero de 2002 y el 1 de mayo de 2004.

Con fecha 18 de julio de 2003, la Sociedad fue notificada de la operación de cesión del crédito proveniente del contrato de Préstamo denominado Amended and Restated Senior Secured Credit Agreement suscripto por Compañía de Alimentos Fargo S.A. con el Deutsche Bank por U$S 30.000.000; del Contrato de Prendas de Marcas, del Contrato de Prendas de Acciones; la cesión de Derechos sobre Derecho Real de Hipoteca y la cesión del Contrato de Prenda con Registro de Maquinarias. Todos los derechos emergentes de los mencionados contratos fueron cedidos por el Deutsche Bank a Bismark Acquisition L.L.C..

En el caso de que la Sociedad no subsane la situación actual o no llegue a un acuerdo, el agente administrativo puede solicitar la cancelación anticipada de la totalidad de este préstamo, o ejecutar las garantías correspondientes.

d. La imposibilidad de la Sociedad de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo como consecuencia de la fuerte caída de ventas, la completa utilización de todas las líneas de crédito disponibles y la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, del vencimiento inminente de refinanciaciones acordadas con proveedores estratégicos que eran imposibles de atender causó que Fargo no pueda afrontar las referidas refinanciaciones.

Frente a dichas circunstancias la Sociedad decidió presentarse en concurso preventivo de acreedores, formalizándose la misma ante los estrados judiciales el 28 de junio de 2002.

La apertura del concurso preventivo fue dispuesta por el Juzgado el día 13 de agosto de 2002, en los autos "Compañía de Alimentos Fargo S.A. s/concurso preventivo" el cual tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 20, actualmente a cargo del Dr. Eduardo Malde, Secretaría Nro. 39 a cargo de la Dra. Ana V. Amaya.

Se designó una sindicatura plural Clase A designándose Síndico Verificador al Estudio Abigador, Collia y Vighenzoni y Síndico General al Estudio Cardero, Rojas Muñiz y Asociados.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

Con fecha 28 de marzo de 2003 venció el plazo para la verificación de los créditos ante el síndico, pudiendo los acreedores presentar trámites de verificación tardía hasta los dos años posteriores a la fecha de la presentación en concurso preventivo, plazo en el que operó la prescripción liberatoria conforme al art. 56 de la Ley N° 24.522. Ha de señalarse que el citado artículo fue modificado por la Ley N° 26.086 la cual, aunque manteniendo el criterio en materia de prescripción, dispone que en caso que el título verificatorio fuera una sentencia dictada en un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso -por tratarse de una de las excepciones previstas en el art. N° 21 de la Ley N° 24.522 - el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previstos en el citado artículo, aquel se dedujere dentro de los seis meses posteriores a haber quedado firme la sentencia.

De la presentación del informe individual del síndico de fecha 12 de junio de 2003 surge que reclamaron sus créditos 560 acreedores, compuesto por 522 créditos quirografarios y 47 créditos privilegiados, de los cuales el síndico de la causa aconsejó verificar 511 créditos quirografarios y 20 créditos privilegiados, correspondiente a 519 acreedores.

De acuerdo con dicho informe, el capital quirografario asciende a pesos 16.638.449 y dólares 139.133.774, en tanto que el capital privilegiado asciende a pesos 2.995.053 y dólares 31.690.833.

En el mes de septiembre de 2003 el juez de la causa resolvió declarar admisibles créditos verificados quirografarios por pesos 16.668.536 y dólares 135.658.841 y privilegiados por pesos 2.995.203 y dólares 31.690.833, declarando inadmisibles el resto de los créditos pretendidos por los acreedores.

En la misma resolución reconoció el derecho a voto para el acuerdo a aquellos créditos cuya fecha de pago no se encontraba vencida al momento de la presentación en concurso. Frente a ello, la Sociedad planteó una serie de recursos, por lo que el expediente fue remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Asimismo, han sido promovidos incidentes de verificación tardía por parte de la AFIP por pesos 96.541.568 por los conceptos indicados en la nota 11 y por parte de otros acreedores por pesos 389.849 y dólares 53.443. Del total de incidentes promovidos se encuentran verificados un total de pesos 228.333 y dólares 53.443; se han promovido también incidentes de revisión. Cabe mencionar que con fecha 27 de julio de 2005, la AFIP se allanó en su reclamo por la suma de pesos 94.594.422, prosiguiendo la pretensión fiscal por pesos 1.947.146.

Con fecha 4 de marzo de 2005 la Cámara de Apelaciones en lo Comercial dictó resolución en los diversos recursos planteados por la concursada. Si bien se rechazó el recurso de nulidad y los planteos de inconstitucionalidad, hizo lugar a la medida cautelar autosatisfactiva y modificó la resolución verificatoria en el sentido de que los créditos no vencidos al tiempo de la resolución prevista por el artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522 no deberán computarse en el pasivo a los efectos del cómputo de mayorías y base del futuro acuerdo.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

En consecuencia, el Citibank N.A., en su carácter de fiduciario de los tenedores de obligaciones negociables, interpuso recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara, sustanciándose el mismo, y si bien se encontraba pendiente el dictado de la resolución respecto de la admisibilidad del recurso con fecha 14 de junio de 2006, el expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación conjuntamente con el concurso de Panificación Argentina S.A.I.C., como consecuencia del recurso de queja presentado por la controlada.

Por otro lado, con fecha 4 de abril de 2006 se realizó una presentación en la Cámara Nacional de Apelaciones como en el Juzgado de Primera Instancia, en la cual se informa que la empresa fue notificada por ABN AMRO Bank N.V. Sucursal Argentina -Agente de la Garantía-, en relación al préstamo "Amended and Restated Senior Secured Credit Agreement", de su decisión de proceder, en un plazo de 60 días corridos, a la ejecución de garantías sobre los activos de la concursada: a) marcas y solicitudes marcarias; b) acciones de Panificación Argentina S.A.I.C.; c) planta de Pacheco; y d) maquinaria ubicada en la antes mencionada planta.

Se agregó que para el supuesto de que si antes de vencido el plazo de sesenta días corridos antes mencionado, se obtuviera la reanudación del trámite concursal, concedería, por su exclusiva decisión, un nuevo lapso de sesenta días. En la citada presentación se convocó a Asamblea Extraordinaria de Titulares de Obligaciones Negociables, Título 13 ¼% con vencimiento en el 2008, en primera convocatoria para el día 28 de abril de 2006, la cual no fue llevada a cabo por falta de quórum.

Con fecha 10 de mayo de 2006 se convocó a una nueva Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 26 de mayo de 2006, la cual pasó a cuarto intermedio reanudándose la misma el día 5 de junio de 2006. No se llegó en dicha Asamblea a un acuerdo entre las partes.

Con fecha 29 de mayo de 2006 la Sociedad recibió una nueva intimación por parte de ABN AMRO Bank N.V., en contestación a la cual se presentaron los títulos y marcas, solicitudes de marcas y de registros de transferencias requeridos, a fin de que los mismos sean retirados por el citado banco del expediente judicial donde fueron agregados. En dichas actuaciones se presentaron Rainbow Global High Yield Fund Ltd., Star Fund Ltd., Rainmac Fund Ltd. y Argo Global Special Situation Fund SP, mediante apoderado, y requirieron que no continúe el trámite de las presentes actuaciones. Asimismo se opuso al retiro de los títulos por parte de la actora. El juzgado no hizo lugar al planteo realizado y ordenó el desglose de los títulos.

A finales de febrero 2007, el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de marzo de 2007 a fin de analizar la situación procesal del concurso preventivo de la Sociedad y su controlada, Panificación Argentina S.A.I.C., y considerar medidas y cursos de acción a seguir. Tal asamblea ha tenido en consideración que los concursos se encuentran prácticamente suspendidos desde meses sin seguridad de resolución en el corto plazo. En ese momento el expediente se encontraba en la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el recurso de queja interpuesto por el fiduciario de las obligaciones negociables.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

La asamblea, finalmente, aprobó la propuesta de que la Sociedad y su controlada Panificación Argentina S.A.I.C. renuncien a su derecho y se allanen irrevocable, incondicional e íntegramente a la pretensión de los tenedores de obligaciones negociables reconociendo el derecho de voto pleno a los mismos por el monto del capital e intereses que correspondan, así como a todo acreedor quirografario cuyo crédito no hubiere vencido a la fecha de presentación del concurso.

Con fecha 9 de marzo de 2007 la concursada, por presentación efectuada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se allanó de manera incondicional y reconoció el derecho a voto de los tenedores de obligaciones negociables. Dicho tribunal elevó la presentación a la Corte Suprema de Justicia. A la fecha no fue proveído.

Cabe mencionar que la Sociedad fue notificada de la acción iniciada conforme al Título 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos (Involuntary Chapter 11 case), por parte de los fondos Rainbow Global High Yield, Argo Capital Investors Fund, The Star Fund y The Rainmac Fund (los "Fondos") en la jurisdicción de la ciudad de Nueva York tendiente a lograr que el juez interviniente ordene la apertura de un proceso concursal involuntario de la Sociedad en aquella jurisdicción. Sin perjuicio de que la Sociedad rechazó la injerencia de cualquier jurisdicción extranjera en los procesos judiciales que se estén llevando a cabo en el ámbito del Poder Judicial Argentino, ésta se vio obligada a contratar abogados norteamericanos, quienes iniciaron conversaciones con los abogados de los fondos con el fin de coordinar reuniones, audiencias y entrega de documentación como una muestra más de la voluntad de la Sociedad de encontrar soluciones que le permitan continuar con el trámite concursal en la República Argentina y de esa manera, poder llegar a un acuerdo razonable con todos sus acreedores.

La Sociedad solicitó que el expediente fuese remitido al juzgado del Concurso, lo cual fue aceptado por éste con fecha 5 de marzo de 2007. Se libró oficio por Secretaría a la Dirección de Asistencia Judicial Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Internacionales y de Culto de la República Argentina.

Finalmente, el juez de los Estados Unidos rechazó la demanda interpuesta por los Fondos.

La Sociedad ha gestionado con Bismark Acquisition L.L.C., en su carácter de acreedora con garantías reales sobre marcas y maquinarias de la Sociedad y su controlada Panificación Argentina S.A.I.C., obteniéndose una suspensión de la ejecución de dichas garantías por el plazo de 60 días corridos a partir del 2 de marzo de 2007.

La Sociedad solicitó a Bismark Adquisition L.L.C. una ampliación del plazo de suspensión de la ejecución de las garantías reales existentes a favor de esta última a efectos de contar con un período de tiempo razonable para lograr el reinicio de su proceso concursal, al igual que el de su subsidiaria Panificación Argentina S.A.I.C.

Frente a tal solicitud, Bismark Adquisition L.L.C. accedió a ampliar el plazo de suspensión de ejecución de garantías acordando suspender por un plazo de 9 meses, contado a partir del 14 de marzo de 2007, la ejecución de las garantías reales existentes a su favor.

Por su parte Fargo y su controlada se comprometieron a realizar todos los actos necesarios para permitir la efectiva reanudación de los trámites ordinarios de los procesos concursales en un plazo de 90 días corridos contado a partir del 14 de marzo de 2007.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

Asimismo, con fecha 11 de junio de 2007, teniendo en cuenta las presentaciones judiciales efectuadas por Fargo y por su controlada y que el plazo de 90 días mencionado precedentemente se encontraba próximo a expirar, se acordó con el acreedor privilegiado ampliar el mismo hasta el 31 de agosto de 2007, manteniéndose el plazo general de nueve meses otorgado operando su vencimiento el 31 de diciembre de 2007.

La Sociedad solicitó a Bismark Acquisition L.L.C. la ampliación del plazo de suspensión de ejecución de las garantías reales existentes a favor de esta última que vencía el 31 de diciembre de 2007. Mediante carta de fecha 19 de diciembre de 2007 Bismark Acquisition L.L.C. ha otorgado una prórroga de la suspensión mencionada hasta el 30 de junio de 2008. Mediante carta del 30 de junio de 2008 Bismark Acquisition L.L.C. ha otorgado una nueva prórroga a la suspensión mencionada, la cual fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2008, estableciendo como condición que:

i) los procesos concursales de Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. no sean suspendidos por más de 30 días corridos;
ii) no se produzca la transformación del concurso en quiebra o liquidación.

Con fecha 11 de septiembre de 2007 el juez dispuso la reanudación de los plazos suspendidos en los incidentes de verificación y revisión, la publicación de edictos, el tratamiento unificado en los concursos de la Sociedad y su controlada Panificación Argentina S.A.I.C. respecto del allanamiento, el traslado de dicho escrito a las Sindicaturas y al Comité de Acreedores, vista al Ministerio Público y posterior elevación a Cámaras.

La Sociedad publicó los edictos ordenados el 11 de septiembre de 2007 por el juez del concurso y acreditó su diligenciamiento.

Con fecha 27 de noviembre de 2007 la Sociedad llegó a un acuerdo con los fondos tenedores del 79,39% de las Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad. Como consecuencia de ello, firmó un contrato denominado Support Agreement cuyos términos principales y las condiciones de pago pactadas son las siguientes:

a) Si la Sociedad y su controlada Panificación Argentina S.A.I.C. obtienen la conformidad de sus acreedores que representen el 99% del capital de los créditos quirografarios verificados y /o declarados admisibles en sus respectivos concursos preventivos, Sanalp 2005 S.L. deberá adquirir los créditos mencionados, una vez obtenido el desistimiento de sus concursos y sentencias firmes y definitivas del juez interviniente aprobando dicho desistimiento o

b) Si no se hubieran cumplido las condiciones anteriores pero se hubieran obtenido las mayorías requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras N° 25.422 para la aprobación de la propuesta concursal y dicha propuesta resultara homologada por sentencia del juez interviniente, a opción de la sociedad:

   i) La Sociedad emitirá bonos sin oferta pública en beneficio de todos los acreedores quirografarios de la Sociedad verificados y/o declarados admisibles, en canje de dicha deuda los que contarán con una opción de compra (call option) y una opción de venta (put option) a favor de y contra Sanalp 2005 S.L.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

ii) Sanalp 2005 S.L. adquirirá todos los créditos quirografarios verificados y/o declarados admisibles en el concurso.

En todos los supuestos mencionados en los puntos a) y b) anteriores, Sanalp 2005 S.L. abonará el equivalente al 33,81% del monto de los créditos quirografarios verificados y/o declarados admisibles en el concurso en contraprestación de las acreeencias compradas. Las obligaciones de pago asumidas por Sanalp 2005 S.L. estarán garantizadas por un banco internacional de primera línea.

Con la firma del Support Agreement los Fondos se comprometen, entre otros actos, a no entorpecer los procedimientos judiciales, a colaborar para lograr el desistimiento o un acuerdo concursal definitivo, a no iniciar acciones o interponer reclamos.

La Sociedad presentó ante el juzgado la propuesta de clasificación y agrupamiento de acreedores, como así también solicitó la fijación de los plazos pendientes y la continuación del trámite. Una vez devuelto el expediente de Cámara, el Juez fijó el día 21 de febrero de 2008 para la presentación del Informe General y ordenó las notificaciones correspondientes, las cuales se están diligenciando.

El Informe General fue presentado en tiempo y forma siendo observado por la sindicatura verificante. De dicha impugnación no se ha corrido traslado a la Sociedad.

La Sociedad informó al juzgado que presentaría una propuesta de acuerdo unificada con Panificación Argentina S.A.I.C.. Con posterioridad, la sindicatura general presentó el Informe General Consolidado, habiendo la Sociedad efectuado solo algunas observaciones de forma a los temas planteados en el mismo.

Finalmente, el juzgado decidió posponer el tratamiento del allanamiento hasta el momento que se declare la existencia del acuerdo preventivo. Contra dicha resolución, con fecha 10 de abril de 2008 el Citibank interpuso revocatoria con apelación en subsidio. El juzgado hizo lugar a la apelación y suspendió los plazos procesales. La sindicatura general y la Sociedad contestaron los agravios del Citibank.

Habiéndose elevado el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el Citibank desistió del recurso interpuesto e hizo reserva de derechos. La Cámara tuvo por desistido el recurso y remitió el expediente a primera instancia. La Sociedad solicitó la continuación del trámite y la fijación de los plazos procesales pendientes.

El juzgado fijó definitivamente las categorías propuestas por la Sociedad, dispuso que los acreedores con créditos verificados, sea por incidente de verificación tardía o de revisión, integrarán la base de cómputo de la doble mayoría legal necesaria para considerar alcanzada la existencia de acuerdo y encomendó a las sindicaturas la confección del detalle de acreedores verificados tardíamente o revisionistas a incluir dentro de las categorías. Asimismo, fijó los siguientes plazos: hasta el 31 de octubre de 2008 para realizar la Asamblea Especial de Bonistas, 18 de noviembre de 2008 para la Audiencia Informativa, 25 de noviembre de 2008 fecha de vencimiento del período de exclusividad ordenando la publicación de edictos respecto a estos dos últimos.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

Se encuentran notificadas de la referida resolución las sindicaturas y los integrantes del comité de acreedores. Asimismo, los edictos ya fueron publicados.

Con fecha 15 de agosto de 2008 la Sociedad presentó ante el juzgado la propuesta de acuerdo para los acreedores quirografarios y, a su vez, Sanalp 2005 S.L. (en adelante "Sanalp") presentó la propuesta integrativa, cuyos principales términos son los siguientes:

La propuesta se halla dirigida exclusivamente a los acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles y acreedores quirografarios laborales verificados y declarados admisibles en los concursos de Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C.. Serán excluidos los acreedores privilegiados, generales o especiales, en razón de que respecto de estos últimos se acordará con los mismos en forma particular.

La propuesta para acreedores quirografarios laborales será pagar el 100% del capital verificado o declarado admisible más intereses hasta la fecha de efectivo pago, la que se realizará dentro de los treinta días de homologado el acuerdo preventivo.

Respecto de los créditos de los entes recaudatorios con regímenes especiales, las concursadas se reservarán la facultad de acogerse a planes de refinanciación, amortización o moratoria de deudas que estén en vigencia a la fecha o que se dicten en el futuro, tanto por normas generales, especiales o particulares de los sistemas tributarios, incluyendo autoridades fiscales federales, provinciales y municipales y que resulten aplicables al pasivo verificado o declarado admisible, pudiendo constituir las garantías necesarias a tal fin.

Condicionado a la homologación del acuerdo preventivo, Fargo asumirá el pago de la totalidad de los créditos quirografarios de Panificación Argentina S.A.I.C., de conformidad con la propuesta, subrogándose en los derechos de los correspondientes acreedores.

Fargo cancelará la totalidad de los créditos quirografarios mediante la emisión y entrega en pago de nuevas obligaciones negociables privadas, sin oferta pública ni cotización en mercados autorregulados con los términos y condiciones que se describen en la propuesta;

Los nuevos títulos serán emitidos en dólares estadounidenses en dos clases:

(i) para acreedores quirografarios financieros y comerciales, excluidos los tenedores de las obligaciones negociables existentes y en circulación de la Sociedad (en adelante las "ONs Existentes"), "nuevos títulos Clase 1" y

(ii) para tenedores de las ONs Existentes, "nuevos títulos Clase 2", con idénticas condiciones cada una, excepto por la ley y jurisdicción aplicables, el lugar de pago, la moneda y forma de pago, distribuidas en una o más series idénticas, excepto por la fecha de emisión, en su caso.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchoic
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

El vencimiento de ambos títulos es de 32 años desde la fecha de emisión. El monto de capital será pagadero en 21 cuotas anuales con vencimiento en los siguientes aniversarios desde la fecha de emisión, comenzando en el decimosegundo aniversario de la fecha de emisión: (i) Duodécimo a Decimoctavo: 3,5%; (ii) Décimo noveno a Vigésimo primero: 4,0%; (iii) Vigésimo segundo a Vigésimo cuarto: 4,5%; (iv)Vigésimo quinto a Vigésimo séptimo: 5,0%; (v)Vigésimo octavo a Trigésimo segundo: 7,0%.

Los intereses se devengarán sobre el monto de capital pendiente de los nuevos títulos de cada clase a las siguientes tasas aplicables para cada uno de los períodos indicados a continuación: (i) Desde la fecha de emisión hasta el aniversario decimoprimero: 1,0%; (ii) desde el aniversario anterior hasta el aniversario décimo segundo: 1,5%; (iii) desde el aniversario anterior hasta el aniversario décimo tercero: 2,0%; (iv) desde el aniversario anterior hasta el aniversario décimo cuarto: 2,5%; (v) desde el aniversario anterior hasta el aniversario décimo quinto: 3,0%; (vi) desde el aniversario anterior hasta el aniversario décimo sexto: 3,5%; (vii) desde el aniversario anterior hasta el aniversario décimo séptimo: 4,0%; (viii) desde el aniversario anterior hasta el aniversario trigésimo segundo: 4,5%. Los intereses se pagarán anualmente por período vencido, junto con cada pago de capital desde la fecha de emisión, estableciéndose que el primer pago se hará en el aniversario décimo primero desde la fecha de emisión.

Cada acreedor quirografario recibirá nuevos títulos en un monto nominal de capital equivalente al monto total de capital pendiente de pago, incluyendo la actualización por el coeficiente de estabilización de referencia, en caso de corresponder, de sus créditos quirografarios, más los intereses devengados e impagos sobre dichos créditos al 28 de junio de 2002, con respecto a los créditos de Fargo, incluyendo, pero no limitado a las ONs Existentes, o al 8 de octubre de 2002, con respecto a los créditos de Panificación Argentina S.A.I.C., excluidas las ONs Existentes, que hayan sido admitidos, en ambos casos, según resolución del art. 36 de la Ley de Concursos y Quiebras o resolución definitiva de cualquier incidente de revisión o verificación tardía.

La totalidad de los nuevos títulos estarán sometidos a una opción de compra por parte de Sanalp 2005 S.L. y una opción de venta a la misma. El precio de ejercicio de la opción de venta a pagar por Sanalp será equivalente a un importe en efectivo igual al 33,81% (treinta y tres coma ochenta y uno por ciento) del monto admitido.

Los tenedores de las ONs Existentes deberán manifestar su voto en una asamblea especial.

Producida la emisión, registro y puesta a disposición de los nuevos títulos, se considerará cumplida la propuesta, la que tendrá por efecto con respecto a Fargo, la novación y extinción de sus respectivas garantías; y con respecto a Panificación Argentina S.A.I.C., el pago por subrogación y la renuncia irrevocable de los acreedores quirografarios a sus derechos, incluyendo el cobro de los intereses devengados e impagos vencidos a la fecha de entrega.

Posteriormente, Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. solicitarán la finalización de sus concursos, cumplidos sus acuerdos, y el levantamiento de las inhibiciones.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

Las concursadas mantendrán en forma irrestricta la libre administración y disposición de sus bienes, comprometiéndose a cumplir con todos y cada uno de los términos y condiciones de la propuesta y la propuesta integrativa.

Producida la homologación quedarán automáticamente extinguidas la totalidad de las garantías sobre todos y cada uno de los créditos quirografarios, incluyendo, sin limitación, las garantías por las ONs Existentes otorgadas por Panificación Argentina S.A.I.C., Capital Foods S.A., Fresh Food S.A., y Enicor S.A, de conformidad con los artículos 707, 803, sig. y conc. del Código Civil.

Con fecha 7 de octubre de 2008 se llevó a cabo la Asamblea Especial de Bonistas con la presencia del 81,37% de los mismos, donde se aceptó por unanimidad la propuesta presentada por la Sociedad.

Por su parte, el 24 de octubre de 2008 la Sociedad presentó en el juzgado las conformidades a la propuesta prestadas por los acreedores quirografarios y acreedores quirografarios laborales de Compañía de Alimentos Fargo S.A. y Panificación Argentina S.A., habiéndose superado ampliamente la doble mayoría requerida por el art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras en ambos concursos. A la fecha, dicha presentación fue proveída por el juzgado ordenando a las sindicaturas actuantes que verificaran las conformidades presentadas y que las mismas cumplan con los requerimientos legales, como así también den su opinión sobre la propuesta presentada por la Sociedad y Sanalp.

El 22 de diciembre de 2008, el juzgado interviniente homologó la propuesta de acuerdo preventivo presentada por Fargo. Como consecuencia de ello y en cumplimiento de la propuesta homologada, Fargo (i) compensará los créditos concursales recíprocos entre Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. de modo que el monto total del crédito concursal de Panificación Argentina S.A.I.C. con Fargo quedará determinado en $ 1.739.260,10, (ii) asumirá la deuda de Panificación Argentina S.A.I.C. por la suma de $ 109.118,53 y (iii) con fecha 20 de enero de 2009 Fargo emitió las obligaciones negociables a favor de los acreedores de Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. en los términos descriptos anteriormente.

El 13 de enero de 2009 Bismark Acquisition L.L.C. ofreció la liberación de ciertas garantías a ser identificadas por la Sociedad y la suspensión de las ejecuciones de las garantías por un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 2009 con la condición del pago por parte de Fargo de la suma adeudada a Bismark Acquisition L.L.C. en concepto de capital, manteniendo las condiciones fijadas en las prórrogas otorgadas anteriormente. El 14 de enero de 2009 la Sociedad destinó la suma de dólares 30.000.000 al pago de la totalidad del capital adeudado a Bismark Acquisition L.L.C., quedando pendiente de cancelación la suma adeudada en concepto de intereses.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Sociedad no ha identificado los bienes a ser liberados, por lo que se mantienen vigentes todas las garantías.

Estado de los acuerdos concursales

El pasivo concursal declarado verificado y admisible homologado con fecha 22 de diciembre de 2008, fue el siguiente:

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

El monto total verificado de acreedores quirografarios fue de pesos 17.019.632 y dólares 135.798.954. El 13 de enero de 2009 la Sociedad emitió las nuevas Obligaciones Negociables , con vigencia a partir del 20 de enero de 2009, de acuerdo a las condiciones mencionadas anteriormente en la propuesta de acuerdo preventivo, por dólares 5.809.392 para los Títulos Clase 1 y por dólares 134.872.628 para los Títulos Clase 2, abarcando la totalidad de la deuda quirografaria verificada. Tal como se menciona precedentemente los títulos emitidos incluyen la deuda concursal de Panificación Argentina S.A.I.C. asumida por la Sociedad.

Con relación al pasivo privilegiado verificado, el mismo ascendía a pesos 2.995.053 y dólares 31.690.833 siendo aplicables al mismo las condiciones preexistentes a la fecha de la apertura del concurso preventivo. Al 31 de diciembre de 2008, el pasivo privilegiado pendiente de pago asciende a pesos 3.256.021 y dólares 53.497.529.

Las diferencias surgidas entre los pasivos registrados por la empresa y los créditos insinuados con resolución judicial firme, fueron ajustadas a dicha resolución.

Los incidentes de verificación tardía y revisión con sentencia firme al 31 de diciembre de 2008 ascienden a pesos 150.007, adicionalmente la Sociedad constituyó una provisión por incidentes de verificación tardía y revisión sin sentencia firme por pesos 11.184.681 y dólares 111.904. Ambos conceptos se encuentran registrados en la línea Incidentes en el rubro pasivos concursales.

El juez reguló los honorarios, unificados para los concursos de la Sociedad y su controlada Panificación Argentina S.A.I.C., de la sindicatura verificadora, sindicatura general y letrados patrocinantes en un monto total de pesos 8.750.000. La Sociedad constituyó una provisión para afrontar los gastos de honorarios concursales pendientes de cancelación y la tasa de justicia que al 31 de diciembre de 2008 asciende a pesos 7.226.236.

Los pasivos concursales pendientes de pago al 31 de diciembre de 2008, han sido cuantificados por la Sociedad basándose en documentación y/u otras constancias justificativas relevadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, Secretaría N° 39, y en base a la información suministrada por los asesores legales de la Sociedad, encontrándose expuestos en Nota 3.10.

Fargo convocó a una Asamblea Extraordinaria de accionistas para el día 12 de febrero de 2009 a fin de considerar la reducción del capital social de la suma de pesos 261.805.360 a pesos 12.000, a fin de absorber parcialmente las pérdidas acumuladas en los términos del artículo 205 de la Ley de Sociedades Comerciales y el posterior aumento del mismo hasta la suma máxima de pesos 600.000.000 mediante aportes de dinero en efectivo y/o capitalización de créditos representados por las Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad en el marco del acuerdo preventivo concursal homologado. Dicha Asamblea ha pasado a cuarto intermedio hasta el 11 de marzo de 2009.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 1 - ACTIVIDAD SOCIETARIA - CONCURSO PREVENTIVO Y ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA (cont.)

Con fecha 12 de diciembre de 2008, Sanalp ha presentado ante el juzgado su oferta de capitalización a la par y por su valor nominal de los créditos que adquiera de los acreedores concursales de la Sociedad, una vez que la propuesta se encontrara homologada en forma firme. A la fecha de los presentes estados contables, Sanalp ha ejercido la opción de compra de Obligaciones Negociables por un monto de dólares 140.607.946 de valor nominal.

A la fecha de preparación de los presentes estados contables no se han completado todos los plazos legales para la conclusión definitiva del concurso preventivo.

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

Los presentes estados contables intermedios fueron preparados aplicando el concepto de empresa en marcha y, por lo tanto, no incluyen el efecto de eventuales ajustes y/o reclasificaciones, si los hubiese, que podrían ser necesarios si no se completara el proceso descripto en Nota 1 y la Sociedad tuviera que reconocer pérdidas significativas o no pudiese continuar operando como una empresa en marcha y se viera obligada a realizar sus activos y cancelar sus pasivos, incluyendo los contingentes, en condiciones que difieran de las del curso normal de los negocios. Los estados contables intermedios deben ser leídos a la luz de las circunstancias de incertidumbre que se describen en la Nota 1.

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad han sido las siguientes:

2.1) Unidad de medida

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 441/2003 de la Comisión Nacional de Valores, la Sociedad no aplica ninguna metodología de ajuste por inflación a partir del 1 de marzo de 2003.

Hasta esa fecha se aplicó la metodología de reexpresión establecida por las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y se han utilizado coeficientes de ajuste derivados del Indice de Precios Internos Mayoristas (IPIM).

2.2) Criterios de exposición

Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las Resoluciones Técnicas de la FACPCE.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación seguidos en la confección de los estados contables se detallan a continuación:

2.3.1) Moneda extranjera

Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y detallados en el Anexo G se valuaron en pesos utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio.

Las diferencias de cambio que se generaron se exponen en la línea diferencias de cambio del estado de resultados.

2.3.2) Inversiones corrientes

Fondos comunes de inversión: al valor de cotización de las cuotas partes al cierre del ejercicio.

Los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera se valuaron en pesos utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio más los intereses devengados correspondientes.

2.3.3) Bienes de cambio

Productos elaborados y productos en proceso: a su costo de reproducción.

Mercaderías de reventa, materias primas y material de empaque: a su costo de reposición.

El valor de los bienes de cambio, considerado en su conjunto y luego de considerar la previsión por desvalorización, no excede el valor recuperable de los mismos.

2.3.4) Inversiones permanentes

Participaciones permanentes en sociedades controladas y vinculadas radicadas en el país:

Se han valuado al valor patrimonial proporcional de la inversión, determinado en base a estados contables de las sociedades emisoras que se detallan más abajo, preparados siguiendo normas contables similares a las utilizadas por la Sociedad.

Sociedades emisoras	Estados contables por el ejercicio cerrado el		Participación directa en el capital	
			31/12/08	31/12/07
Panificación Argentina S.A.I.C	31/12/08	31/12/07	99,9999%	99,9999%
Capital Foods S.A.	31/12/08	31/12/07	99,9919%	99,9919%
Fresh Food S.A.	31/12/08	31/12/07	99,9995%	99,9995%
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	31/12/08	31/12/07	99,9880%	99,9880%

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.4) Inversiones permanentes (cont.)

En la determinación del valor patrimonial proporcional de la inversión en Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A. se consideró en sustitución parcial del valor llave abonado el valor corriente de los activos y pasivos de dicha subsidiaria, motivo por el cual dicho cálculo incluye un mayor valor de la inversión por $ 5.205.101.

La Sociedad Capital Foods S.A. presenta un patrimonio negativo al 31 de diciembre de 2008 de $ 336.349.

La Sociedad ha constituido un pasivo por $ 336.321 expuesto en el rubro "Otros pasivos no corrientes" (Nota 3.9.2), correspondiente a los aportes que debería realizar a dicha sociedad como consecuencia de su participación accionaria.

Inversiones en sociedad controlada radicada en el exterior:

La participación permanente en la sociedad Enicor S.A., radicada en el exterior, ha sido valuada a su valor patrimonial proporcional. Para ello se utilizaron los estados contables de la sociedad emisora al 31 de diciembre de 2008, los que fueron preparados en la moneda del país de origen reconociendo en forma integral los efectos de la inflación y, posteriormente, fueron convertidos a pesos utilizando el tipo de cambio vigente al cierre de dicho ejercicio, aplicable para el giro de dividendos.

La Sociedad Enicor S.A. presenta un patrimonio neto negativo al 31 de diciembre de 2008 de $ 2.094.632.

La Sociedad ha constituido un pasivo por $ 497.015, expuesto en el rubro "Otros pasivos no corrientes" (Nota 3.9.2), correspondiente a los aportes que debería realizar a dicha sociedad como consecuencia de su participación accionaria.

Los estados contables de Enicor S.A. al 31 de diciembre de 2008 se presentan a valores de liquidación, dado que la actividad operativa de la Sociedad se encuentra suspendida, por lo que actualmente no está generando ingresos operativos. La misma ha celebrado un concordato preventivo extrajudicial con sus acreedores, encontrándose en causal de disolución. Dicho concordato fue homologado por Sentencia N° 30 el 15 de junio de 2005, registrándose en el estado de resultados las quitas correspondientes. Para reiniciar sus actividades operativas, Enicor requerirá de nuevos aportes de capital.

Inversiones en inmuebles:

Se han valuado al costo de adquisición, reexpresado en su caso según lo establecido en Nota 2.1, neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. El costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente.

Las depreciaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término de la vida útil estimada.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor residual registrado de las inversiones en inmuebles no excede su valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.5) Bienes de uso

Se han valuado al costo de adquisición, reexpresado en su caso según lo establecido en Nota 2.1, neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. El costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente.

Las depreciaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término de la vida útil estimada.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor residual registrado de los bienes de uso, considerados por grupo homogéneo de bienes a nivel de los estados contables consolidados, no excede el valor recuperable, estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.

2.3.6) Llave de negocio

Al momento de adquirirse participaciones permanentes en otras sociedades en las que se ejerce control, control conjunto o influencia significativa, la Sociedad aplicó el método de valor patrimonial proporcional sobre los activos y pasivos identificables de la sociedad emisora, valuados a su valor corriente a la fecha de las adquisiciones.

La diferencia entre el valor del costo de adquisición y el valor patrimonial proporcional, determinado como se mencionó en el párrafo anterior, es considerada como "llave de negocio".

Esos valores llave fueron originariamente generados por las compras accionarias (directas e indirectas), realizadas por la Sociedad, de Fargo S.A., Pemsa S.A., Panificación Argentina S.A.I.C., Panino S.A., Enicor S.A., Gouguenheim S.A., Distribuidora Argentina de Comestibles S.A.I.C.F.A., Compañía Fegopre de Valores Mobiliarios y Garantía S.A., Fluxinvest S.A., Capital Foods S.A., Fresh Food S.A. y Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.. Los valores llave mencionados fueron reexpresados según lo establecido en Nota 2.1, neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes.

Las depreciaciones se calcularon inicialmente por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término de la vida útil estimada.

La Sociedad realiza evaluaciones periódicas de la recuperabilidad de la inversión inicial en base a proyecciones actualizadas. Como consecuencia de las evaluaciones realizadas a lo largo del ejercicio 2002, resolvió amortizar aceleradamente el 100 % del valor residual de los valores llave generados por la compra de los paquetes accionarios de todas las compañías mencionadas en el párrafo anterior, excepto en el caso de Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A., para el que se mantenía un valor activado el cual se encuentra totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2008.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.7) Otros activos

Bienes inactivos:

Se trata de activos fijos que actualmente se encuentran desafectados de las operaciones de la Sociedad. La Gerencia continúa evaluando la posibilidad de volver a utilizar estos activos en las actividades normales de la Sociedad, por lo que temporalmente ha decidido continuar depreciando los bienes en las mismas condiciones que las consideradas para los bienes de uso, con cargo al rubro otros egresos netos del estado de resultados.

Dichos bienes se han valuado al costo de adquisición, reexpresado en su caso según lo establecido en Nota 2.1, neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes.

Las depreciaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término de la vida útil estimada.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor residual registrado de los bienes inactivos, considerados por grupo homogéneo de bienes, no excede su valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.

Contenedores:

Comprende el stock de contenedores plásticos utilizados para el transporte de los productos terminados.

Dichos bienes se han valuado a su costo de adquisición.

La desafectación de los mismos se efectúa en base a inventarios físicos realizados mensualmente por la Sociedad, mediante el método de descarga primero entrado, primero salido.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor registrado de los contenedores, considerados por grupo homogéneo de bienes, no excede su valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.

Bienes entregados en comodato:

Los bienes entregados en comodato se encuentran valuados a su costo de adquisición, reexpresado en su caso según lo establecido en Nota 2.1, netos de las depreciaciones acumuladas, calculadas por el método de la línea recta, en base a la vida útil estimada de los bienes. Al cierre del ejercicio estos bienes se encuentran totalmente depreciados.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.7) Otros activos (cont.)

Repuestos:

Corresponde a repuestos para maquinarias los cuales se encuentran valuados a su costo de adquisición.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor registrado de los repuestos, netos de previsiones correspondientes, no excede su valor recuperable estimado en base a la fecha de emisión de los estados contables.

Material de promoción:

Corresponde a material de promoción para eventos valuados a su costo de adquisición.

El Directorio de la Sociedad considera que el valor registrado del material de promoción, no excede su valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.

2.3.8) Previsiones

Deducidas del activo:

Sobre los activos mencionados a continuación, la Sociedad mantiene previsiones en base a los criterios que se indican seguidamente:

Para incobrables:

Deudores por ventas vencidos:

Saldos vencidos más de 180 días: 100%.
Saldos vencidos entre 120 y 180 días: 75%.
Saldos vencidos hasta 120 días: 3,5%.

Deudores en gestión: Se previsionan en base al riesgo estimado de incobrabilidad de acuerdo a la información de los letrados de la Sociedad.

Para impuesto a la ganancia mínima presunta: 100 %.

Para desvalorización del activo por impuesto diferido: 100% del activo por impuesto diferido por existir incertidumbre respecto a su recuperabilidad.

Para otros créditos: se previsionan en base al riesgo estimado de incobrabilidad.

Desvalorización de bienes de cambio: se ha determinado en función de la rotación de materias primas y de material de empaque y, en forma específica, sobre la existencia de cereales al 31 de mayo de 2006 entregada al proveedor S.A.C.I. Francisco Cores Ltda., de acuerdo a lo comentado en Nota 15.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.8) Previsiones (cont.)

Deducidas del activo (cont.):

Obsolescencia de otros activos: se ha determinado en función de la rotación del inventario.

Incluidas en el pasivo:

La Sociedad es parte en acciones legales originadas en el curso normal de los negocios. Se han registrado previsiones para cubrir pérdidas relacionadas y contingencias probables, cuyos montos han sido estimados en base a los informes recibidos de los letrados de la Sociedad.

2.3.9) Componentes financieros implícitos

Al 31 de diciembre de 2008 han sido segregados los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas por cobrar y cuentas de resultados relacionadas correspondientes al canal Supermercados y clientes de exportación. A tal fin se ha utilizado la tasa de descuento de documentos del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha de cierre del ejercicio, considerando los plazos de cobranza.

Sobre el resto de los activos y pasivos y cuentas de resultados relacionadas no han sido segregados los componentes financieros implícitos dado que en función de los actuales plazos de cobro y pago los mismos no son significativos.

2.3.10) Impuesto a las ganancias

La Sociedad aplica el método de lo diferido para reconocer los efectos contables del impuesto a las ganancias. En base a dicho método, se reconoce como activo o pasivo por impuesto diferido el efecto fiscal futuro de los quebrantos impositivos y de las diferencias temporarias derivadas de las diferencias entre la valuación contable e impositiva de activos y pasivos. (Ver Nota 13 sobre "Unificación de normas contables").

Los activos y pasivos por impuesto diferido han sido valuados a su valor nominal.

El activo por impuesto diferido es reconocido contablemente únicamente en la medida de su recuperabilidad.

El detalle de los principales componentes de activos y pasivos por impuesto diferido es el siguiente:

	31/12/08	31/12/07
Previsión para deudores incobrables	(181.113)	(96.363)
Previsión para deudores en gestión	214.194	215.512
Otras previsiones varias	2.117.689	1.247.716
Previsión para juicios laborales	2.134.268	1.866.119
Previsión contingencias	660.899	593.850
Previsión desvalorización otros activos	3.340.410	507.252
Depreciación de bienes de uso y otros activos	(1.109.480)	(1.355.083)
Provisión gratificaciones	62.475	-
Provisión para gastos	4.751.620	6.156.780
Previsión para desvalorización de bienes de cambio	1.015.544	1.899.806
Valuación activos y pasivos en moneda extranjera	(15.814)	(26.665)
Quebrantos impositivos	58.947.842	32.386.006
Total activo por impuesto diferido (Nota 3.3.2)	71.938.534	43.394.930

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.10) Impuesto a las ganancias (cont.)

La variación en el saldo de impuesto diferido se desglosa a continuación:

	31/12/08	31/12/07
Beneficio / (Cargo) por impuesto diferido	28.543.604	(110.701.965)
(Desvalorización) / Recupero impuesto diferido (Anexo E)	(28.543.604)	110.701.965
Total	-	-

Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad ha determinado un quebranto impositivo de $ 168.422.406 cuyas fechas de prescripción se informan a continuación:

Quebranto originado en	$	Prescribe en
2004	25.782.365	2009
2005	23.367.108	2010
2006	24.357.117	2011
2007	18.092.479	2012
2008	76.823.337	2013
	168.422.406	

La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio y el que resulta de aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado contable antes del impuesto, es la siguiente:

	31/12/08	31/12/07
Resultado del ejercicio antes de impuestos - pérdida	(82.640.854)	(24.705.153)
Tasa del impuesto vigente	35%	35%
Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto	28.924.299	8.646.804
Efectos del ajuste por inflación contable	(586.801)	(1.654.583)
Participación en sociedades	1.212.441	316.534
Utilización de previsiones	(47.253)	(49.770)
Depreciación llave de negocio	(17.229)	-
Gastos no deducibles	(962.605)	(459.875)
Exceso previsión IGMP ejercicio anterior	1.097	2.736
Subtotal diferencias permanentes a la tasa del impuesto	(400.350)	(1.844.958)
Total beneficio a resultados por impuesto a las ganancias	28.523.949	6.801.846
Defecto quebrantos impositivos ejercicio anterior	19.655	7.580
Prescripción de quebrantos impositivos	-	(117.511.391)
Total beneficio (cargo) por impuesto a las ganancias	28.543.604	(110.701.965)
(Desvalorización) / Recupero previsión desvalorización impuesto diferido	(28.543.604)	110.701.965
Total impuesto a las ganancias	-	-

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)

2.3) Criterios de valuación (cont.)

2.3.11) Impuesto a la ganancia mínima presunta

El impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP) es complementario del impuesto a las ganancias dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el IGMP constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Sociedad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el IGMP excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias determinado, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el IGMP que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes, una vez que se hayan agotado los quebrantos acumulados expuestos en Nota 2.3.10).

En el ejercicio finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007, la Sociedad ha determinado un cargo por IGMP de $ 1.206.182 y $ 1.089.039, respectivamente, que ha sido activado y previsionado ante la incertidumbre respecto de su recuperabilidad.

2.3.12) Uso de estimaciones

La preparación de estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones a la fecha de los estados contables acerca del valor de ciertos activos y pasivos, incluyendo aquellos de naturaleza contingente, como así también de las cifras informadas de ciertos ingresos y gastos registrados durante el ejercicio. La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, entre otros, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes, el cargo por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta, las previsiones por contingencias, juicios laborales, deudores incobrables, desvalorización bienes de cambio y obsolescencia de otros activos.

El valor real final de las transacciones y de los rubros afectados por estas estimaciones puede diferir de los montos estimados.

2.3.13) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por venta de bienes se reconocen en el estado de resultados cuando los riesgos significativos y los beneficios de la propiedad han sido transferidos al comprador.

2.3.14) Resultados por acción

El cálculo del resultado por acción básico y diluído se realizó dividiendo el resultado del ejercicio por el número promedio de acciones en circulación, teniendo en cuenta las variaciones del capital ordinario y las fechas en las que ellas de devengaron. Durante el corriente ejercicio se modificó el número de acciones en circulación como consecuentcia de la suscripción mencionada en Nota 17.

	31.12.08	31.12.07
Pérdida del ejercicio	(83.847.036)	(25.794.192)
Número promedio de acciones	14.177.421	13.770.536
Resultado por acción básico y diluído	(5,91)	(1,87)

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	31/12/08	31/12/07
3.1) Caja y bancos		
Caja en moneda nacional	107.200	73.118
Caja en moneda extranjera (Anexo G)	139.518	98.459
Fondo fijo	14.135	16.193
Bancos en moneda nacional	5.574.507	944.657
Bancos en moneda extranjera (Anexo G)	680.349	1.099.070
Total	6.515.709	2.231.497
3.2) Créditos por ventas		
3.2.1) Corrientes		
Comunes en moneda nacional	24.267.219	22.220.143
Comunes en moneda extranjera (Anexo G)	2.785.031	2.779.908
Sociedad art. 33 Ley 19.550 (Nota 5)	1.483.937	1.707.014
Sociedad art. 33 Ley 19.550 en moneda extranjera (Nota 5)	1.537.992	1.402.588
Documentos a cobrar	8.955	39.533
Menos: Previsión para incobrables (Anexo E y Nota 5)	(1.537.992)	(1.466.672)
Total	28.545.142	26.682.514
3.2.2) No corrientes		
Comunes en moneda nacional	-	15.637
Deudores en gestión judicial	611.985	615.759
Menos: Previsión para deudores en gestión judicial (Anexo E)	(611.985)	(615.759)
Total	-	15.637
3.3) Otros créditos		
3.3.1) Corrientes		
Accionistas (Nota 10)	124.100.000	-
Sociedad art. 33 Ley 19.550 (Nota 5)	1.469.135	993.314
Anticipos a proveedores en moneda nacional	195.618	454.932
Anticipos a proveedores en moneda extranjera (Anexo G)	319.873	156.531
Créditos por impuestos	2.356.294	2.069.601
Anticipo y préstamos al personal en moneda nacional	453.653	607.332
Anticipo y préstamos al personal en moneda extranjera (Anexo G)	6.906	96.768
Gastos pagados por adelantado en moneda nacional	144.348	57.914
Gastos pagados por adelantado en moneda extranjera (Anexo G)	7.579	6.979
Seguros a devengar en moneda nacional	136.877	137.080
Seguros a devengar en moneda extranjera (Anexo G)	44.788	26.845
Subsidios Resolución N° 11/2007 (Nota 19)	3.845.998	3.829.343
Diversos en moneda nacional	1.197.079	1.481.496
Diversos en moneda extranjera (Anexo G)	89.398	81.528
Menos: Previsión Subsidios Resolución N° 11/2007 (Anexo E)	(2.356.616)	-
Menos: Previsión para otros créditos en moneda nacional (Anexo E)	(2.004.000)	(2.004.000)
Menos: Previsión para otros créditos en moneda extranjera (Anexos E y G)	(151.932)	(138.556)
Total	129.854.998	7.857.107

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (cont.)

	31/12/08	31/12/07
3.3) Otros créditos (cont.)		
3.3.2) No corrientes		
Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta	7.793.021	6.589.974
Activo por impuesto diferido (Nota 2.3.10)	71.938.534	43.394.930
Créditos diversos en moneda nacional	16.375	20.573
Menos: Previsión para impuesto a la ganancia mínima presunta (Anexo E)	(7.793.021)	(6.589.974)
Menos: Previsión impuesto diferido (Anexo E)	(71.938.534)	(43.394.930)
Total	16.375	20.573
3.4) Bienes de cambio		
Mercaderías de reventa	548.103	453.058
Productos elaborados	2.363.314	1.154.165
Productos en proceso	679.216	385.464
Materias primas y material de empaque	13.307.418	15.044.076
Subtotal (Anexo F)	16.898.051	17.036.763
Anticipo a proveedores	308.248	679.273
Menos: Previsión desvalorización bienes de cambio (Anexo E)	(2.901.553)	(5.428.016)
Total	14.304.746	12.288.020
3.5) Otros activos		
3.5.1) Corrientes		
Repuestos	10.298.610	7.132.713
Material de promoción	-	337.457
Diversos	-	75.144
Contenedores	4.075.738	5.082.515
Menos: Previsión para obsolescencia de otros activos (Anexo E)	(7.771.469)	(641.496)
Total	6.602.879	11.986.333

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchoic
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (cont.)

	31/12/08	31/12/07
3.5) Otros activos (cont.)		
3.5.2) No corrientes		
Valor de origen		
Repuestos	1.772.559	3.455.724
Bienes inactivos	9.812.599	11.485.802
Bienes entregados en comodato	-	241.237
Menos depreciación acumulada:		
Bienes inactivos	(9.615.102)	(10.988.425)
Bienes entregados comodato	-	(241.237)
Menos: Previsión para obsolescencia de otros activos (Anexo E)	(1.772.559)	(807.796)
Total	197.497	3.145.305
3.6) Deudas comerciales		
Proveedores en moneda nacional	20.289.787	22.301.470
Proveedores en moneda extranjera (Anexo G)	194.126	384.097
Proveedores del exterior (Anexo G)	7.006	111.549
Provisión para gastos comerciales en moneda nacional	5.176.792	5.437.184
Provisión para gastos en moneda extranjera (Anexo G)	4.329.177	434.979
Sociedad art. 33 Ley 19.550 (Nota 5)	8.752.179	7.398.339
Total	38.749.067	36.067.618
3.7) Remuneraciones y cargas sociales		
Remuneraciones	1.596.997	1.331.041
Cargas sociales	3.896.603	2.567.942
Provisiones	4.382.163	3.469.917
Total	9.875.763	7.368.900
3.8) Cargas fiscales		
Impuesto al Valor Agregado	2.880.514	1.321.888
Impuesto sobre los intereses	12.211.113	9.556.518
Ingresos brutos	185.357	26.697
Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta (Nota 2.3.11) (neto de anticipos y retenciones por $ 623.185 y $ 697.571 en 2008 y 2007 respectivamente)	582.997	391.468
Retenciones y percepciones a depositar	2.546.498	1.684.817
Diversos	255.074	202.302
Total	18.661.553	13.183.690

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (cont.)

	31/12/08	31/12/07
3.9) Otros pasivos		
3.9.1) Corrientes		
Depósitos en garantía recibidos de clientes	1.158.587	1.036.191
Acuerdos indemnizatorios a pagar	3.600	3.600
Diversos en moneda extranjera (Anexo G)	-	9.447
Total	1.162.187	1.049.238
3.9.2) No corrientes		
Participaciones permanentes en Sociedades art. 33 Ley N° 19.550 (Anexo C)	833.336	799.030
Acuerdos indemnizatorios a pagar	14.400	18.000
Diversos	2.900	2.900
Total	850.636	819.930
3.10) Deudas concursales		
Quirografaria Sociedad art. 33 Ley N° 19.550 (Nota 5)	2.229.144	2.349.041
Quirografarias en moneda nacional	14.790.488	15.099.700
Quirografarias en moneda extranjera (Anexo G)	468.913.789	427.187.543
Privilegiadas en moneda nacional	3.256.021	2.918.137
Privilegiadas en moneda extranjera (Anexo G)	184.726.967	157.968.461
Incidentes en moneda nacional	11.334.688	-
Incidentes en moneda extranjera (Anexo G)	386.405	-
Provisión gastos concursales en moneda nacional	7.226.236	8.000.000
Otras en moneda nacional	-	2.262.386
Total	692.863.738	615.785.268

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009
SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/08	31/12/07
4.1) Ventas netas		
Ventas de productos panificados y afines	400.328.539	308.092.325
Ventas de subproductos y otros	5.594.901	5.335.754
Reembolsos y reintegros por exportaciones	9.019	8.143
Total	405.932.459	313.436.222
4.2) Otros resultados operativos		
Incremento previsión juicios (Anexo E)	(2.201.480)	(1.890.180)
Recupero de previsión juicios (Anexo E)	437.915	751.852
Desvalorización de bienes de cambio (Anexo E)	(19.002)	(21.054)
Recupero de desvalorización de bienes de cambio (Anexo E)	62.086	32.182
Diferencia de inventario	(345.597)	-
Obsolescencia de otros activos (Anexo E)	(8.736.232)	-
Total	(10.802.310)	(1.127.200)
4.3) Otros ingresos (egresos) netos		
Recupero de gastos	600.000	600.000
Depreciación de otras inversiones en inmuebles	(50.462)	(50.463)
Depreciación de bienes inactivos	(290.261)	(538.617)
Honorarios por asesoramiento concursal	(377.271)	(506.547)
Gastos concursales	(124.654)	(3.078.059)
Recupero previsión deudores incobrables (Anexo E)	75.682	87.793
Recupero previsión juicios laborales (Anexo E)	420.316	34.460
Recupero impuesto a la ganancia mínima presunta (Anexo E)	3.135	7.817
Incremento previsión para juicios (Anexo E)	(76.192)	(66.356)
Recupero previsión obsolescencia de otros activos (Anexo E)	944.775	289.784
Pérdida por diferencia de inventario de bienes de uso	(1.322.057)	-
Honorarios por emisión de Obligaciones Negociables	(3.060.000)	-
Incremento previsión de otros créditos (Anexo E)	(2.330.082)	-
Incremento pasivos concursales homologados	(10.317.553)	-
Indemnización comercial por rescisión de contrato	(518.420)	-
Resultado venta de bienes de uso	76.192	46.990
Diversos	(564.116)	49.568
Total	(16.910.968)	(3.123.630)

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON SOCIEDADES CONTROLANTE/S, CONTROLADA/S Y VINCULADA/S (ART. 33 LEY 19.550) Y PERSONAL CLAVE DE DIRECCION

OPERACIONES	Ejercicio finalizado el 31/12/08	31/12/07
Sociedades controladas:		
Ventas netas		
Panificación Argentina S.A.I.C.	11.144.580	8.540.190
Otros ingresos		
Panificación Argentina S.A.I.C.	600.000	600.000
Intereses ganados		
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	93.226	452.637
Con Directores	-	3.307
Capital Foods S.A.	22.106	22.425
Fresh Food S.A.	8.393	17.130
Otros egresos		
Servicios de elaboración		
Panificación Argentina S.A.I.C.	(14.062.800)	(11.556.634)
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	(3.936.208)	(2.768.428)
Comisiones pagadas		
Panificación Argentina S.A.I.C.	(1.140.702)	(907.942)
Capital Foods S.A.	(90.000)	(60.000)
Fresh Food S.A.	(120.000)	(120.000)
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	(487.066)	(382.418)
SALDOS		
Sociedades controladas		
Créditos por ventas		
Comunes		
Enicor S.A.	1.537.992	1.402.588
Panificación Argentina S.A.I.C.	1.122.674	780.121
Menos: Previsión deudores incobrables	(1.537.992)	(1.402.588)
En concurso		
Panificación Argentina S.A.I.C.	361.263	926.893

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON SOCIEDADES CONTROLANTE/S, CONTROLADA/S Y VINCULADA/S (ART. 33 LEY 19.550) Y PERSONAL CLAVE DE DIRECCION (cont.)

SALDOS (cont.)	31/12/08	31/12/07
Otros créditos		
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	1.122.918	568.103
Capital Foods S.A.	268.515	278.906
Fresh Food S.A.	77.702	146.305
Deudas comerciales		
Panificación Argentina S.A.I.C.	(8.752.179)	(7.398.339)
Deudas concursales		
Fresh Food S.A.	(128.621)	(128.571)
Panificación Argentina S.A.I.C.	(2.100.523)	(2.220.470)

Nota 6 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS Y DEUDAS

Activo

	Inversiones corrientes	Créditos por ventas	Otros créditos	Total
	$	$	$	$
A vencer				
1°trim 2009	-	27.256.327	129.381.907	156.638.234
2°trim 2009	-	24.977	128.526	153.503
3°trim 2009	-	5.328	82.540	87.868
4° trim 2009	-	-	69.121	69.121
A más de un año	-	-	16.375	16.375
Subtotal	-	27.286.632	129.678.469	156.965.101
Sin plazo establecido	2.742.607	27.858	65.796	2.836.261
De plazo vencido	-	1.230.652	127.108	1.357.760
Total	2.742.607	28.545.142	129.871.373	161.159.122
Que no devengan interés	2.742.607	28.535.590	128.927.549	160.205.746
Que devengan interés a tasa fija	-	(a) 9.552	(b) 943.824	953.376
Total	2.742.607	28.545.142	129.871.373	161.159.122

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 6 - PLAZOS, TASAS DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS Y DEUDAS (cont.)

Activo (cont.)

a) Los mismos devengan intereses a una tasa nominal anual del 9,50%.
b) Otros créditos por $ 684.012 devengan intereses a una tasa nominal anual del 15%, 213.507 devengan intereses a una tasa nominal anual del 9,5% y $ 46.305 devengan intereses a una tasa nominal anual del 8%.

Pasivo

	Deudas concursales	Deudas comerciales	Remuneraciones y cargas sociales	Cargas fiscales	Otros pasivos	Total
	$	$	$	$	$	$
A vencer						
1°trim. 2009	692.863.738	35.458.930	5.493.600	18.078.556	900	751.895.724
2°trim. 2009	-	57.341	-	582.997	900	641.238
3°trim. 2009	-	42.867	-	-	900	43.767
4°trim. 2009	-	60.173	-	-	900	61.073
A más de un año	-	-	-	-	850.636	850.636
Subtotal	692.863.738	35.619.311	5.493.600	18.661.553	854.236	753.492.438
Sin plazo establecido	-	-	4.382.163	-	1.158.587	5.540.750
De plazo vencido	-	3.129.756	-	-	-	3.129.756
Total	692.863.738	38.749.067	9.875.763	18.661.553	2.012.823	762.162.944
Que no devengan interés	584.872.793	38.749.067	9.875.763	18.661.553	2.012.823	654.171.999
Que devengan interés a tasa variable	(a) 103.590.000	-	-	-	-	103.590.000
Que devengan interés a tasa fija	(b) 4.400.945	-	-	-	-	4.400.945
Total	692.863.738	38.749.067	9.875.763	18.661.553	2.012.823	762.162.944

a) Deudas con privilegios que devengan intereses a una tasa Libor más 8%.
b) Devengan intereses a una tasa mensual de 1,55%

Nota 7 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL

La Sociedad otorgó garantías, a favor del Deustsche Bank Trust Company Americas (posteriormente cedidas por este a favor de Bismark Acquisition L.L.C.), de acuerdo al siguiente detalle:

- Prenda sobre Acciones de Subsidiarias:

Prendas en primer grado de privilegio sobre sus tenencias accionarias en las sociedades controladas Panificación Argentina S.A.I.C., Capital Foods S.A. y Enicor S.A..

A los efectos de cumplir con lo estipulado en el convenio de préstamo, con fecha 24 de mayo de 2001, se constituyó derecho real de prenda en primer grado de privilegio sobre las acciones de Fresh Food S.A. adquiridas por la Sociedad. A la fecha la Sociedad no ha prendado su tenencia accionaria en Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A..

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 7 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL (cont.)

- Prenda de Marcas:

Prendas con registro en primer grado de privilegio sobre ciertas marcas de propiedad de la Sociedad, como así también de las sociedades controladas Panificación Argentina S.A.I.C. y Capital Foods S.A., por hasta la suma de U$S 30 millones más intereses.

Bismark Acquisition L.L.C. solicitó se consideren comprendidas bajo el contrato de prenda con registro de marcas a las marcas inscriptas con posterioridad a julio de 2000 y a las que la concursada registre mientras dure la vigencia del contrato de prenda. El tribunal resolvió con fecha 28 de junio de 2005 reconocer a Bismark Acquisition L.L.C. el derecho a obtener la inscripción de la garantía real prendaria en primer grado de privilegio sobre marcas consignadas en el escrito de inicio como así también las que la concursada registre mientras dure el contrato de prenda. Autorizó a la concursada a realizar los actos necesarios para formalizar la inscripción de la garantía sobre nuevas marcas. Con fecha 10 de noviembre de 2005 se procedió a dar cumplimiento con lo ordenado.

El acreedor solicitó que se intimara a las demandadas a acompañar los títulos correspondientes a marcas que no se habían secuestrado en la diligencia llevada a cabo en cada una de las sociedades. La intimación fue notificada y se acompañaron los títulos originales que no se habían entregado al momento de realizarse la diligencia de secuestro.

Se ordenó y diligenció el secuestro de las marcas de propiedad de la Compañía con fundamento en la ejecución del contrato de prenda con Registro de fecha 27 de julio de 2000 por la suma de U$S 30.000.000 constituida por Compañía de Alimentos Fargo S.A. a favor de Deustche Bank Trust Company Americas, endosada a favor de Bismark Acquisition L.L.C. el 18 de julio de 2003. En la diligencia se procedió al secuestro de los títulos o certificados de propiedad de marcas de la sociedad. Se solicitó al juez que dispuso la medida la remisión de las actuaciones por conexidad al magistrado que interviene en el concurso preventivo de la Compañía, lo cual ha sido denegado y posteriormente apelado por la Sociedad, habiéndose planteado un recurso de aclaratoria contra la decisión del superior que desestimó dicha apelación. El superior no hizo lugar al recurso planteado por lo que las actuaciones permanecen ante el Juzgado de origen.

Los plazos de ejecución prendaria se encontraban suspendidos hasta el 18 de marzo de 2005.

Se recibió notificación del ABN AMRO Bank N.V. Sucursal Argentina -Agente de la Garantía-, en relación al préstamo "Amended and Restated Senior Secured Credit Agreement", de su decisión de proceder, en 60 días corridos, a la ejecución de garantías sobre los activos de la concursada: a) marcas y solicitudes marcarias; b) acciones de Panificación Argentina S.A.I.C.; c) planta de Pacheco; y d) maquinaria ubicada en la antes mencionada planta.

Para el supuesto de que si antes de vencido el plazo de sesenta días corridos antes mencionado, se obtuviera la reanudación del trámite concursal, está dispuesto a conceder, por su exclusiva decisión, un nuevo lapso de sesenta días. En la citada presentación se convocó a Asamblea Extraordinaria de Titulares de Obligaciones Negociables, Título 13 ¼% con vencimiento en el 2008, en primera convocatoria para el día 28 de abril de 2006, la cual no fue llevada a cabo por falta de quórum. Con fecha 10 de mayo de 2006 se convocó a asamblea extraordinaria en segunda convocatoria para el día 26 de mayo de 2006, la cual pasó a cuarto intermedio reanudándose la misma el día 5 de junio de 2006. No se llegó en dicha Asamblea a un acuerdo entre las partes.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 7 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL (cont.)

- Prenda de Marcas: (cont.)

Con fecha 29 de mayo de 2006 la Sociedad recibió una nueva intimación, en contestación a la cual se presentaron los títulos y marcas, solicitudes de marcas y de registros de transferencias requeridos, a fin de que los mismos sean desglosados por la actora. En las presentes actuaciones se presentaron Rainbow Global High Yield Fund Ltd., Star Fund Ltd., Rainmac Fund Ltd. y Argo Global Special Situation Fund SP, mediante apoderado, y requirieron que no continúe el trámite de las presentes actuaciones. Asimismo se opuso al retiro de los títulos por parte de la actora. El juzgado no hizo lugar al planteo realizado y ordenó el desglose de los títulos. La actora procedió a retirar los títulos en cuestión el día 11 de julio de 2006.

Los peticionantes antes mencionados dedujeron recurso de apelación contra la resolución que rechaza su planteo, el que no fue concedido.

Las actuaciones fueron solicitadas por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, Secretaría 39 de esta ciudad para los autos caratulados "Cía. de Alimentos Fargo S.A. s/concurso preventivo s/incidente de medida cautelar".

El Juzgado dispuso la remisión solicitada. Las actuaciones sobre secuestro prendario fueron devueltas al juzgado donde tramitan.

- Prenda de Maquinarias e Hipotecas:

Prendas e hipotecas, con registro en primer grado de privilegio, sobre ciertas maquinarias y ciertos inmuebles de propiedad de la Sociedad y de la sociedad controlada Panificación Argentina S.A.I.C., por hasta la suma de U$S 30 millones más intereses en cada caso.

En el mes de diciembre de 2003, el ABN AMRO BANK N.V., en su calidad de agente de garantía de Bismark Acquisition L.L.C. inició actuaciones judiciales con las siguientes consecuencias:

- Se ordenó y diligenció el secuestro prendario de las maquinarias individualizadas en el contrato de Prenda con Registro del 27 de julio de 2000 por la suma de U$S 18.000.000 constituida por Compañía de Alimentos Fargo S.A. a favor de Deutsche Bank Trust Company Americas, endosada a favor de Bismark Acquisition L.L.C. el 18 de julio de 2003.

  La diligencia se llevó a cabo en cada una de las plantas industriales de la Compañía oportunidad en la que no se efectivizó el secuestro de las máquinas, sino que se procedió a dejarlas en el lugar físico en el que se encuentran, designándose depositarios judiciales en cada uno de los establecimientos a funcionarios de la Sociedad. No se ha producido desplazamiento de las maquinarias por lo que la Sociedad no se encuentra impedida de continuar con su proceso productivo.

  El juez dispuso la suspensión de la ejecución prendaria con fecha 12 de febrero de 2004 por el plazo de 90 días. Dicho plazo se prorrogó hasta el 17 de agosto de 2004 y posteriormente hasta el 18 de marzo de 2005.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 7 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL (cont.)

- Prenda de Maquinarias e Hipotecas: (cont.)

El acreedor presentó un pedido de secuestro de maquinarias que no se encontraban en su lugar de ubicación originaria. Se libraron los correspondientes mandamientos los que han sido diligenciados en las plantas Victoria, Moreno y San Martín.

Las presentes actuaciones se encuentran suspendidas desde el mes de julio de 2006.

Bismark Acquisition L.L.C., en su carácter de acreedora con garantías reales sobre bienes de la Sociedad y su controlada Panificación Argentina S.A.I.C., otorgó a la Sociedad una suspensión de la ejecución de garantías que posee sobre las marcas y maquinarias de dichas sociedades por el plazo de 60 días corridos a partir del 2 de marzo de 2007, con el compromiso de realizar todo lo necesario para la continuidad de las causas concursales.

La sociedad solicitó a Bismark Adquisition L.L.C. una ampliación del plazo de suspensión de la ejecución de las garantías reales existentes a favor de esta última a efectos de contar con un ejercicio de tiempo razonable en el cual se logre el reinicio de su proceso concursal, al igual que el de su subsidiaria Panificación Argentina S.A.I.C.

Frente a la solicitud de Fargo, Bismark Adquisition L.L.C. ha accedido a ampliar el plazo de suspensión de ejecución de garantías acordando suspender por un plazo de 9 meses, contado a partir del 14 de marzo de 2007, la ejecución de las garantías reales existentes a su favor.

Por su parte Fargo y su controlada se comprometen a realizar todos los actos necesarios para permitir la efectiva reanudación de los trámites ordinarios de los procesos concursales en un plazo de 90 días corridos contado a partir del 14 de marzo de 2007.

Si los procesos concursales fueran nuevamente suspendidos por más de 30 días corridos, el compromiso asumido por Bismark quedará sin efecto.

Asimismo, con fecha 11 de junio de 2007, teniendo en cuenta las presentaciones judiciales efectuadas por Fargo y por su controlada y que el plazo de 90 días mencionado precedentemente se encontraba próximo a expirar, se decidió ampliar el mismo hasta el 31 de agosto de 2007, manteniéndose el plazo general de nueve meses otorgado el cual vencerá el 31 de diciembre de 2007.

La Sociedad solicitó a Bismark Acquisition L.L.C. la ampliación del plazo de suspensión de ejecución de las garantías reales existentes a favor de esta última que vencía el 31 de diciembre de 2007. Mediante carta de fecha 19 de diciembre de 2007 Bismark Acquisition L.L.C. ha otorgado una prórroga de la suspensión mencionada hasta el 30 de junio de 2008. Mediante carta del 30 de junio de 2008 Bismark Acquisition L.L.C. ha otorgado una prórroga a la suspensión mencionada, la cual fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2008, estableciendo como condición que:

i) los procesos concursales de Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. no sean suspendidos por más de 30 días corridos;
ii) no se produzca la transformación del concurso en quiebra o liquidación.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 7 - ACTIVOS GRAVADOS CON DERECHO REAL (cont.)

- Prenda de Maquinarias e Hipotecas: (cont.)

El 13 de enero de 2009 Bismark Acquisition L.L.C. ofreció la liberación de ciertas garantías a ser identificadas por la Sociedad y la suspensión de las ejecuciones de las garantías por un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 2009 con la condición del pago por parte de Fargo de la suma adeudada a Bismark Acquisition L.L.C. en concepto de capital, manteniendo las condiciones fijadas en las prórrogas otorgadas anteriormente. El 14 de enero de 2009 la Sociedad destinó la suma de dólares 30.000.000 al pago de la totalidad del capital adeudado a Bismark Acquisition L.L.C., quedando pendiente de cancelación la suma adeudada en concepto de intereses.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Sociedad no ha identificado los bienes a ser liberados, por lo que se mantienen vigentes todas las garantías.

Al 31 de diciembre de 2008, el detalle de los bienes gravados con derecho real es el siguiente:

Descripción	Valor de libros	Entidad titular del Crédito	Monto adeudado al 31/12/08 (2)	Tipo de garantía
Inmuebles	24.262.710	Bismark Acquisition L.L.C.	184.726.967	Hipotecaria (3)
Maquinarias	(1)	Bismark Acquisition L.L.C.	184.726.967	Prendaria (3)
Marcas	(1)	Bismark Acquisition L.L.C.	184.726.967	Prendaria (3)

(1) Al 31 de diciembre de 2008 se encuentran totalmente amortizadas.
(2) Responde al último convenio de préstamo por U$S 30 millones más los intereses devengados al cierre del ejercicio.
(3) El capital garantizado es de hasta U$S 30 millones para cada tipo de garantía.

Nota 8 - GARANTIAS RECIBIDAS

Con fecha 20 de diciembre de 2004, Compañía de Alimentos Fargo S.A. se hizo cargo del pago de la deuda que Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan S.A. poseía con BankBoston N.A. por la suma de $ 4.156.460, sin extinguir la hipoteca constituida que pasó a garantizar el crédito de Compañía de Alimentos Fargo S.A. por devolución de fondos empleados.

A partir del mes de agosto de 2007 se efectuaron cancelaciones de la mayor parte de este préstamo, pasando el capital garantizado a la suma de $ 653.286.

Nota 9 - ACUERDOS DE SERVICIOS DE ELABORACION Y USO DE MARCAS CON SOCIEDADES CONTROLADAS

a. Panificación Argentina S.A.I.C.

El 28 de diciembre de 1999, la Sociedad firmó un contrato con Panificación Argentina S.A.I.C., con vigencia a partir del 1 de enero de 2000, en virtud del cual esta última cede a la Sociedad el uso de sus marcas y de los isotipos, logotipos, diseños e identificaciones comerciales y como contraprestación la Sociedad le abona en concepto de regalías, un porcentaje sobre las ventas netas de los productos comercializados bajo las marcas de Panificación Argentina S.A.I.C..

Asimismo, Panificación Argentina S.A.I.C. elabora productos alimenticios a requerimiento de la Sociedad para su posterior comercialización, percibiendo por ello un canon de Compañía de Alimentos Fargo S.A.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 9 - ACUERDOS DE SERVICIOS DE ELABORACION Y USO DE MARCAS CON SOCIEDADES CONTROLADAS (cont.)

b. Capital Foods S.A.

Con fecha 31 de julio de 2001, 2 de mayo de 2002, 1 de junio de 2004 y 26 de marzo de 2008, se modificó el acuerdo celebrado el 10 de noviembre de 2000 con Capital Foods S.A., por la cual se autoriza a la Sociedad a vender determinados productos de elaboración propia, bajo la marca "Antojos", abonando como contraprestación en concepto de regalías un porcentaje sobre la facturación neta de los productos comercializados bajo la marca de propiedad de Capital Foods S.A.

c. Fresh Food S.A.

El 31 de julio de 2001, se modificó el acuerdo celebrado el 1° de junio de 2001 con Fresh Food S.A., por el cual la Sociedad producirá y comercializará los productos de su subsidiaria, bajo la marca "Fresh Food". La Compañía abonará como contraprestación un canon sobre las ventas netas de los productos comercializados bajo dicha marca.

d. Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.

El 2 de enero de 2002, la Sociedad firmó un acuerdo con Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A., por el cual esta última brinda los servicios de asesoramiento, planificación y supervisión de procesos de manufactura a la Sociedad, y en contraprestación, se le abona un canon a la subsidiaria, modificado posteriormente con fechas 1 de julio de 2003 y 1 de octubre de 2003, por el cual esta sociedad comenzó a elaborar productos a requerimiento de Fargo.

Nota 10 - PERDIDA DEL CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad presenta un patrimonio neto negativo de $ 491.018.993. Dicha situación se encuentra encuadrada en el artículo 94 inc. 5 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, que determina que la pérdida del capital social es causal de disolución de la sociedad.

Al respecto debe señalarse:

a) se ha homologado judicialmente la propuesta de acuerdo preventivo presentada por Fargo, como se describe en Nota 1.

b) el 13 de enero de 2009 Bismark Acquisition L.L.C. ofreció la liberación de ciertas garantías a ser identificadas por Fargo y la suspensión de las ejecuciones de las garantías por un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 2009 con la condición del pago por parte de Fargo de la suma adeudada a Bismark Acquisition L.L.C. en concepto de capital, manteniendo las condiciones fijadas en las prórrogas otorgadas anteriormente. El 14 de enero de 2009 Fargo destinó la suma de dólares 30.000.000 al pago de la totalidad del capital adeudado a Bismark Acquisition L.L.C., quedando pendiente de cancelación la suma adeudada en concepto de intereses.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 10 - PERDIDA DEL CAPITAL SOCIAL (cont.)

c) la Comisión Nacional de Valores ha prorrogado nuevamente el plazo de la Resolución de Consejo N° 4/2002 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hasta el 30 de junio de 2009, mediante la Resolución N° 16.019/2008 y por su parte el Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también ha prorrogado la vigencia de dicha resolución hasta la fecha antes mencionada mediante la Resolución de Consejo N° 3/2008.

Con fecha 19 de diciembre de 2008, los accionistas aprobaron mediante Asamblea Extraordinaria aumentar el capital social de $ 137.705.360 a la suma de $ 261.805.360, es decir, por la suma de $ 124.100.000. Sanalp 2005 S.L. suscribió la totalidad de las nuevas acciones a ser emitidas por un monto de $ 124.100.000 representado por 12.410.000 acciones. Con fecha 13 de enero de 2009 y 18 de febrero 2009 integró parcialmente dicho importe mediante el pago de dólares 30.001.000 equivalentes a pesos 102.333.411 y dólares 2.000.000 equivalentes a pesos 7.002.000, respectivamente. El monto pendiente de integración será integrado a requerimiento del Directorio de Compañía de Alimentos Fargo S.A..

Adicionalmente, Fargo convocó a una Asamblea Extraordinaria de accionistas para el día 12 de febrero de 2009 a fin de considerar la reducción del capital social de la suma de pesos 261.805.360 a pesos 12.000, a fin de absorber parcialmente las pérdidas acumuladas en los términos del artículo 205 de la Ley de Sociedades Comerciales y el posterior aumento del mismo hasta la suma máxima de pesos 600.000.000 mediante aportes de dinero en efectivo y/o capitalización de créditos representados por las Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad en el marco del acuerdo preventivo concursal homologado (de acuerdo a lo descripto en Nota 1). Dicha Asamblea ha pasado a cuarto intermedio hasta el 11 de marzo de 2009.

Nota 11 - PASIVOS CONTINGENTES

Los pasivos contingentes que afectan a la Sociedad se informan en Nota 10.1 a los estados contables consolidados.

Nota 12 - PRESENTACION ANTE LA COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Con fecha 23 de julio de 2003, Grupo Bimbo S.A. de C.V. ("Bimbo") presentó una notificación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ("CNDC") a los efectos de informar la compra del 30% de las acciones de Pierre Acquisition L.L.C. ("Pierre") por parte de Bimbo. Pierre es titular del 100% del capital accionario en circulación de Fargo Holding Gibraltar, la cual, a su vez, es titular de un 99,99% de Compañía de Alimentos Fargo S.A. La notificación fue realizada al sólo efecto informativo y para obtener la aprobación de la CNDC en el supuesto que Bimbo decidiera en el futuro adquirir, sujeto a determinadas condiciones adicionales, una participación de control.

Con fecha 23 de septiembre de 2004, ha sido emitida la Resolución SCT N° 131 mediante la cual se resuelve subordinar la aprobación de la operación de concentración económica notificada al cumplimiento del compromiso propuesto por las partes con fecha 3 de septiembre de 2004 el cual consiste básicamente en la transferencia a terceros de los siguientes activos y recursos:

- La marca "Lactal", la cual pertenece a Panificación Argentina S.A.I.C.
- La planta de producción ubicada en Panamericana y Marcos Sastre, localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires, incluyendo inmuebles, y todas las máquinas e instalaciones que permitan la operación de dicha planta, perteneciente a Compañía de Alimentos Fargo S.A.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 12 - PRESENTACION ANTE LA COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (cont.)

- Un sistema de distribución que permita la comercialización de los productos marca "Lactal".

Para la materialización de dicha transferencia se previó un plazo de 18 meses, pudiendo extenderse el mismo por 12 meses más contados desde la fecha de finalización del primer ejercicio o desde el otorgamiento de mandato a un Agente vendedor, lo que ocurra primero.

Nota 13 - UNIFICACION DE NORMAS CONTABLES - EFECTO SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

Con fecha 10 de agosto de 2005, el CPCECABA emitió la Resolución C.D. N° 93/2005, por la cual se introducen modificaciones a las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del proceso de unificación de normas contables en la República Argentina.

La CNV mediante la Resoluciones N° 485/05 y N° 487/06 adopta la Resolución del CPCECABA mencionada aunque con ciertas adaptaciones, con vigencia a partir del ejercicio 2006.

El efecto de los cambios en la normativa contable que afectan a la Sociedad se refieren a establecer que la diferencia entre el valor contable ajustado por inflación de los bienes de uso (y otros activos no monetarios) y su base fiscal constituye una diferencia temporaria que da lugar al reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido, pero se admite que el mismo no sea reconocido contablemente aunque se requiere la revelación en nota a los estados contables.

La Sociedad ha optado por no reconocer en sus estados contables el efecto sobre la determinación del impuesto diferido del ajuste por inflación sobre los bienes de uso y otros activos.

El monto total del pasivo por impuesto diferido que se optó por no reconocer asciende al 31 de diciembre de 2008 a $ 5.711.432. Al inicio del ejercicio el mismo ascendía a $ 6.315.464.

Los plazos y montos de su reversión por ejercicio son los siguientes:

Plazos	Monto anual	Monto total al 35%
Año 1	370.519	370.519
Año 2	243.700	243.700
Año 3	173.991	173.991
Año 4	148.122	148.122
Año 5	134.942	134.942
Año 6	125.142	125.142
Años 7 a 18	125.999	1.504.759
Año 19	102.324	102.324
Años 20 a 25	66.931	394.488
Años 26 a 36	44.861	490.040
Años 37 a 39	35.879	107.637
Años 40 a 48	16.715	150.432
Año 49	3.015	3.015
Indeterminado	1.762.321	1.762.321
	Total	5.711.432

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 13 - UNIFICACION DE NORMAS CONTABLES - EFECTO SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES (cont.)

Los montos consignados coinciden con el mayor cargo de impuesto a las ganancias generado por no admitirse impositivamente el ajuste por inflación de los bienes de uso y otros activos y su correspondiente depreciación.

Nota 14 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007, se incluye dentro del rubro Otros créditos diversos fondos no disponibles por un monto de $ 106.557 en virtud de nueve embargos judiciales.

No existen otros bienes cuya disponibilidad se encuentre restringida al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2007.

Nota 15 - CONCURSO PREVENTIVO DE S.A.C.I. FRANCISCO CORES LTDA.

Con fecha 2 de junio de 2006 S.A.C.I. Francisco Cores Ltda., molino que presta servicios de molienda de trigo y centeno a la Sociedad, presentó su pedido de concurso preventivo, dictándose la resolución de apertura del mismo con fecha 12 de junio de 2006.

El día 13 de julio de 2006 representantes de Fargo se presentaron en el establecimiento de Cores a los fines de requerir la devolución de stock de trigo y centeno de propiedad de Fargo que se encontraba depositada en dicho establecimiento. En tal oportunidad, los representantes de Cores se negaron a la devolución de la mercadería pedida manifestando que la titularidad de la propiedad de la mercadería cuya devolución se requirió debía acreditarse ante el síndico y el Juez del concurso.

En virtud de la negativa a la devolución apuntada se procedió al inicio de un incidente de restitución de bienes ante el Juzgado del concurso. Ante esta presentación se designó una audiencia para el día 19 de septiembre de 2006 citando a todas las partes y a la sindicatura. En esta audiencia Cores presentó una nota titulada "Modificación de la carta oferta de procesamiento de granos" (en adelante la "Modificación de la Carta Oferta") con una nueva propuesta para modificar el contrato de Façon que tenía con Fargo.

El 4 de octubre de 2006 Fargo presentó ante la sindicatura la verificación de su acreencia consistente en la restitución de la cantidad de 14.008.752,538 kilogramos de trigo y 268.562,994 kilogramos de centeno de propiedad de Fargo que se encontraban en poder de Cores a la fecha de su presentación en concurso.

Previa vista de la Sindicatura, que dio su conformidad, con fecha 12 de octubre de 2006 el Juzgado resolvió la continuación del contrato de Façon existente entre Fargo y Cores en los términos del artículo 20 de la Ley 24.522 y de acuerdo a las modificaciones introducidas en la Modificación de la Carta Oferta. El juez en dicha resolución también aprobó y dio homologación judicial a los términos de la Modificación de la Carta Oferta.

El 24 de octubre de 2006 se presentó un escrito suscripto por Cores y por Fargo en el incidente de restitución en el cual se suspendieron los términos procesales mientras dure la Modificación de la Carta Oferta, siempre y cuando las partes cumpliesen con sus cláusulas. Esta presentación implicó la aceptación por parte de Fargo de los términos de la Modificación de la Carta Oferta.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 15 - CONCURSO PREVENTIVO DE S.A.C.I. FRANCISCO CORES LTDA. (cont.)

Con fecha 25 de octubre de 2006 el juzgado suspendió los plazos procesales y estableció las costas por su orden en el Incidente de Restitución de acuerdo a los solicitado por Fargo y Cores.

Con fecha 22 de marzo de 2007 el juez dictó resolución verificatoria de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras (L.C.Q.), declarando verificado el crédito de Fargo por la suma de $ 5.238.869,61 en el carácter de quirografario e incorporando la suma de $ 50 como gasto del concurso.

En virtud de que el crédito de Fargo se había solicitado como una obligación de devolución de mercadería de propiedad de la Sociedad y la resolución lo admitió pero en una suma de dinero equivalente al valor de dicha mercadería, con fecha 29 de marzo de 2007 la Sociedad planteó un pedido de aclaratoria a la resolución verificatoria.

La Sindicatura dictaminó favorablemente a la revocatoria y con fecha 23 de abril de 2007 el juez resolvió la aclaratoria dejando establecido que el importe consignado en pesos lo es al efecto establecido en el art. N° 19 de la L.C.Q., o sea para el cómputo de las mayorías, declarándose verificada la acreencia de Fargo como restitución por parte de Cores de la cantidad de 14.008.753 kg. de trigo y 268.563 kg. de centeno de propiedad de Fargo

Con fecha 24 de abril de 2007 el Síndico presentó el informe general del art. N° 39 de la L.C.Q..

Con fecha 14 de mayo de 2007 el juzgado dictó la resolución de categorización. El 16 de mayo Fargo realizó una presentación cuestionando dicha categorización, la cual lo incluía como acreedor quirografario general.

Con fecha 3 de julio de 2007, Cores presentó tres propuestas alternativas de pago a los acreedores quirografarios para el acuerdo preventivo.

Si bien a la fecha no se ha podido visualizar el expediente, Cores aportó copia de las propuestas que dijo haber presentado, siendo las mismas las siguientes:

1) Subpropuesta A:

a. Pago del 40% de los créditos quirografarios en 8 cuotas anuales consecutivas, con vencimiento la primera de ellas a los 36 meses de la fecha de homologación del concordato. No se incluye el pago de intereses.

2) Subpropuesta B:

a. Pago del 100% del crédito declarado admisible o verificado, si se cumple con las siguientes condiciones:

   i. Entrega de trigo a Cores para que la empresa lo muela retirando lo producido hasta un 71% en harinas y pellets

   ii. En concepto de pago del crédito se entregará el 6% de la semilla de trigo molida en cada mes

   iii. El límite máximo de molienda mensual será de 250 toneladas por cada acreedor

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 15 - CONCURSO PREVENTIVO DE S.A.C.I. FRANCISCO CORES LTDA. (cont.)

3) Propuesta alternativa:

Esta propuesta posee similares términos que los incluídos en la Modificación de Carta de Oferta entre Cores y Fargo, aprobada por el juzgado con fecha 12 de octubre de 2006. A dicha propuesta se le agregó la posibilidad de que Fargo retire en cualquier momento la totalidad de centeno de su propiedad obrante en poder de Cores, señalando Cores que dicho centeno estaba en entera disposición de Fargo.

En el acuerdo de Modificación de la Carta Oferta se acordó que del total facturado mensualmente por Cores por el servicio de Façon, el 6% se retendrá en concepto de restitución de los cereales de Fargo en poder de Cores.

Con fecha 24 de agosto de 2007, Cores solicitó una prórroga del período de exclusividad, que fue concedida por el juzgado hasta el día 29 de febrero de 2008 por la Resolución dictada con fecha 31 de agosto de 2007. Asimismo, se dispuso la celebración de la audiencia informativa para el día 22 de febrero de 2008.

En el mes de diciembre de 2007 la Sociedad suscribió un escrito presentando conformidad con la propuesta alternativa formulada por Cores en el concurso.

Con fecha 22 de febrero de 2008 se llevó a cabo una audiencia en la que Cores presentó un escrito acompañando las conformidades de acreedores quirografarios, alcanzando aproximadamente el 60% del capital verificado o declarado admisible.

Cores solicitó una prórroga del período de exclusividad, la cual fue concedida por el juzgado quien extendió el mismo hasta el 25 de abril de 2008.

Con fecha 18 de abril de 2008, el juzgado dejó sin efecto la audiencia informativa establecida para esa fecha y pasó los autos para verificar la existencia o no de acuerdo preventivo.

Con fecha 12 de mayo de 2008 el juez a cargo del concurso homologó la propuesta de acuerdo preventivo formulada por Cores.

La Sociedad ha decidido previsionar el 100% del stock en poder de Cores al 31 de mayo de 2006 menos el stock recuperado de acuerdo a lo mencionado precedentemente. Dicha previsión asciende al 31 de diciembre de 2008 a $ 2.883.638.

Nota 16 - IMPUGNACION DE IVA CREDITO FISCAL

En el mes de diciembre de 2006, la Sociedad adquirió a la empresa Argendan S.A. un crédito fiscal por valor de $ 2.004.000 (pesos dos millones cuatro mil), en el marco de la Resolución General N° 1.466 de la AFIP modificada por la Resolución General N° 2.077 de dicho organismo, con el objeto de aplicarlos a la cancelación de sus obligaciones fiscales futuras. En ese sentido parte de dicho crédito fue aplicado a la cancelación del Impuesto al valor agregado del mes de noviembre 2006.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 16 - IMPUGNACION DE IVA CREDITO FISCAL (cont.)

Una vez realizada dicha compensación la Sociedad fue notificada por la AFIP que el crédito fiscal referido no cumplía con los art. N° 2, inciso (a), art. N° 10 y art. N° 12 de la Resolución General N° 1.466 y sus modificatorias, dado que no existía constancia del cumplimiento por parte de Argendan S.A. de las presentaciones a las que se refiere el art. N° 4 y art. N° 5 de la citada Resolución General.

Frente a dicha notificación la Sociedad inmediatamente procedió al pago de los montos reclamados por la AFIP.

No obstante haber cumplido la Sociedad con la normativa vigente y haber realizado el pago reclamado correspondiente a la declaración jurada del mes de noviembre con más los intereses resarcitorios correspondientes, el Departamento Penal Tributario de la AFIP radicó una denuncia en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo del Dr. Conrado Bergesio. En el expediente, que lleva el N° 3.056, se cuestiona la legitimidad del certificado de crédito fiscal adquirido por la Sociedad.

Al tomar conocimiento por vía informal de la existencia de la denuncia, la Sociedad en su carácter de perjudicada se presentó espontáneamente acompañando la totalidad de la documentación referente al hecho relatado, solicitando se arbitren las medidas tendientes a determinar e individualizar a los responsables del hecho que produjo el perjuicio a la Sociedad. La Sociedad está tomando todas las medidas a su alcance no solamente para aclarar al juzgado los hechos relacionados con la denuncia radicada por la AFIP, sino además para recuperar lo abonado e impulsar las medidas judiciales tendientes a determinar e individualizar a los responsables del hecho que perjudicó a la Sociedad.

El Juzgado interviniente se declaró incompetente para entender en el suceso, recayendo la causa en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1 de Capital Federal, donde ha quedado definitivamente radicada la causa.

Asimismo, la Sociedad, en su carácter de damnificada de los sucesos, ha formulado con fecha 19 de abril de 2007 una denuncia penal por el delito de estafa ante la Unidad Funcional de Investigaciones N° 1 de la localidad de General Pacheco, Pcia. de Buenos Aires, solicitando además ser tenida por Particular Damnificada.

Luego de ser ratificada la denuncia y producirse algunas diligencias probatorias, la Sociedad ha sido tenida por particular damnificada, encontrándose la causa en plena etapa de investigación.

A la fecha, respecto de la causa que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, Secretaria N° 6, por la investigación de la supuesta infracción a la ley 24.769 en razón de la utilización por parte de la Sociedad de un crédito fiscal adquirido a la firma Argendan S.A., se encuentra en pleno trámite, habiéndose recepcionado declaración testimonial a funcionarios de AFIP que intervinieron en los sucesos, no habiéndose dispuesto ninguna medida respecto de la Sociedad y/o sus directivos o empleados.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 16 - IMPUGNACION DE IVA CREDITO FISCAL (cont.)

Respecto de la causa en trámite ante el juzgado de Garantías N° 4 del departamento judicial de San Isidro, en la cual la Sociedad ha denunciado por el delito de estafa a los responsables de la firma Argendan S.A., luego de haberse recibido declaración testimonial a funcionarios y empleados de la firma, el Juzgado ha declarado su incompetencia a la Justicia Federal en razón de haberse visto afectado el funcionamiento del estado nacional. La justicia federal de San Isidro ha aceptado y consiguientemente continúa con la investigación.

En la actualidad ambos sumarios se encuentran en el ámbito de la Justicia Federal de San Isidro, habiéndoseles recibido declaración a los funcionarios de la Sociedad, quienes se encuentran con falta de mérito.

La Sociedad previsionó el total del crédito al 31 de diciembre de 2006, situación que se mantiene a la fecha.

Nota 17 - CAMBIO DE TENENCIA ACCIONARIA

Con fecha 23 de agosto de 2007, en cumplimiento del artículo 215 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, la Sociedad recibió de su controlante Fargo Holding (Gibraltar) notificación de la transferencia al Sr. Emilio Robles Miaja, de la cantidad de 137.705 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 10 (pesos diez) cada una y de un voto por acción, representativas de 0,999997 % del capital social.

De este modo, la nueva tenencia accionaria de Fargo Holding (Gibraltar) queda representada por 13.632.829 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 10 (pesos diez) y de un voto por acción, representativas del 98,999988% del capital social.

La mencionada transferencia fue asentada en el folio N° 19 del Libro Registro de Accionistas de la Sociedad, rubricado bajo el número 65175-98 con fecha 31 de agosto de 1998.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, se encuentra pendiente por parte del Directorio la cancelación de los títulos accionarios en circulación y la emisión de los nuevos.

De acuerdo a lo mencionado en Nota 10, con fecha 19 de diciembre de 2008, Sanalp 2005 S.L. ha suscripto 12.410.000 acciones. De este modo, la nueva tenencia accionaria de Fargo Holding (Gibraltar) queda representada por 13.632.829 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 10 (pesos diez) y de un voto por acción, representativas del 52.0723831% del capital social.

A la fecha de los presentes estados contables, se encuentra pendiente de inscripción ante la Inspección General de Justicia la última modificación al estatuto social.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativas con el ejercicio anterior (en pesos)

Nota 18 -SUBSIDIO RESOLUCIÓN N° 11/2007 ONCAA

La secretaría de Agricultura publicó con fecha 12 de marzo de 2007 la Resolución 11/2007 en la que se dispone el mecanismo de compensación del otorgamiento de un subsidio a los productores trigueros el cual establece pagar a los productores y molineros el 85% de la diferencia entre el precio oficial de abastecimiento doméstico (pesos 370 por tonelada) y el valor internacional del producto.

La Sociedad presenta un crédito al 31 de diciembre de 2008 en concepto de subsidios a cobrar por $ 3.845.998.

Nota 19 - HECHOS POSTERIORES Y COMPROMISOS FUTUROS

Excepto por lo mencionado en Notas 1, 7 y 10, no existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y de la emisión de los presentes estados contables que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a la fecha de cierre ni el resultado del presente ejercicio.

Se informan los siguientes compromisos futuros asumidos de significación en los términos del Capítulo VII, punto B.15.b de la Resolución Técnica N° 8 de la F.A.C.P.C.E.:

Proveedor	Servicio contratado	Fecha de finalización del acuerdo	Cargos estimados para ejercicio 2009	Cargos estimados para ejercicios posteriores
Panificación Argentina S.A.I.C.	Servicio de elaboración de productos terminados	31/12/2009	$ 14.062.800	-
E. Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	Servicio de elaboración de productos terminados	31/12/2009	$ 3.936.000	-
Comercializadora de Energía Mercosur S.A.	Abastecimiento de energía eléctrica	31/07/2009	$ 2.276.000	-
Natural Energy S.A.	Abastecimiento de gas	31/12/2009	$ 1.506.460	
SAP Argentina S.A.	Mantenimiento de software	31/12/2009	U$S 238.568	-

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchole
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO A

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

BIENES DE USO

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Cuenta principal	Valores de origen						Depreciaciones						Neto resultante	
	Al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Transferencias	Reclasificaciones	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ejercicio	Disminuciones	Reclasificaciones	Del ejercicio Alícuota %	Del ejercicio Monto (2)	Acumuladas al cierre del ejercicio	31/12/08	31/12/07
Terrenos	7.832.450	-	-	-	-	7.832.450	-	-	-	-	-	-	7.832.450	7.832.450
Edificios	32.936.288	146.472	(37.938)	1.502.771	-	34.547.593	11.824.912	(35.828)	-	2	740.389	12.529.473	22.018.120	21.111.376
Maquinarias y equipos	87.803.775	116.270	(2.307.896)	2.091.234	-	87.703.383	79.111.955	(2.269.202)	-	10	2.314.526	79.157.279	8.546.104	8.691.820
Instalaciones	23.100.057	630.342	(227.855)	3.601.349	-	27.103.893	17.583.278	(200.902)	-	10	1.237.275	18.619.651	8.484.242	5.516.779
Equipos de computación	9.479.826	2.087.967	(662.360)	-	-	10.905.433	7.255.431	(600.429)	-	20	1.102.618	7.757.620	3.147.813	2.224.395
Software	21.771.432	729.708	(1.386.841)	1.017.300	-	22.131.599	19.831.680	(1.356.282)	-	20	741.835	19.217.233	2.914.366	1.939.752
Muebles y útiles	8.254.155	162.649	(1.557.490)	439.597	-	7.298.911	5.737.337	(1.476.387)	-	10	449.691	4.710.641	2.588.270	2.516.818
Rodados	4.957.684	5.777	(100.173)	268.772	-	5.132.060	4.174.661	(99.206)	-	20	336.897	4.412.352	719.708	783.023
Moldes, bandejas, contenedores, cajones y tarimas	23.949.143	3.423.466	(3.472.002)	1.643.098	-	25.543.705	15.526.724	(2.391.295)	-	50	3.367.621	16.503.050	9.040.655	8.422.419
Repuestos activables	571.765	-	-	-	-	571.765	571.451	-	-	10	308	571.759	6	314
Obras en curso	6.417.325	6.861.035	-	(8.334.526)	-	4.943.834	-	-	-	-	-	-	4.943.834	6.417.325
Anticipos a proveedores de bienes de uso	2.027.707	364.173	-	(2.229.595)	-	162.285	-	-	-	-	-	-	162.285	2.027.707
Totales al 31/12/08	229.101.607	14.527.859	(9.752.555)	-	-	233.876.911	161.617.429	(8.429.531)	-		10.291.160	163.479.058	70.397.853	
Totales al 31/12/07	213.298.943	15.919.963	(119.168)	-	(1) 1.869	229.101.607	151.689.930	(93.355)	(1) 1.869		10.018.985	161.617.429		67.484.178

(1) Proveniente del rubro otros Activos no corrientes (Nota 3.5.2)
(2) Según Anexo H.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO B

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ACTIVOS INTANGIBLES

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Valores de origen		Depreciaciones				Neto resultante	
				Del ejercicio				
Cuenta principal	Valores al inicio del ejercicio	Valores al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ejercicio	Alí-cuota %	Monto	Acumuladas al cierre del ejercicio	31/12/08	31/12/07
Llave de negocio	397.063.777	397.063.777	397.063.777	5	-	397.063.777	-	-
Totales 31/12/08	397.063.777	397.063.777	397.063.777		-	397.063.777	-	
Totales 31/12/07	397.063.777	397.063.777	397.063.777		-	397.063.777		-

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. De Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico – Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO C

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos, excepto valor nominal Enicor S.A.)

Denominación y características de los valores emisor	Clase	Valor nominal	Cantidad	Valor registrado 31/12/08	Valor registrado 31/12/07	Información sobre el ente emisor: Actividad principal	Ultimo estado contable: Fecha	Capital social	Resultados	Patrimonio neto	Porcentaje de participación sobre el capital social
PARTICIPACIONES PERMANENTES											
Panificación Argentina S.A.I.C.	Ordinarias	$ 1	10.454.448	10.344.088	7.921.806	Elaboración y venta de productos panificados	31/12/08	10.454.458	2.422.409	10.349.150	99,9999%
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A. (2)	Ordinarias	$ 1	8.330	6.419.448	5.370.659	Elaboración y venta de productos panificados	31/12/08	8.331	1.014.724	1.214.494	99,9880%
Fresh Food S.A.	Ordinarias	$ 1	200.660	27.351	-	Elaboración y venta de productos panificados	31/12/08	200.661	70.426	27.350	99,9995%
Subtotal				16.790.887	13.292.465						
Llave de negocio (Anexo B y Nota 2.3.6)				-	-						
Total				16.790.887	13.292.465						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES											
Enicor S.A. (R.O.U.) (1)	Ordinarias	M$N - Pesos Uruguayos 1	113.000	(497.015)	(461.700)	Importación y comercialización de productos panificados	31/12/08	20.883	(214.226)	(2.094.632)	100%
Capital Foods S.A. (1)	Ordinarias	$ 1	147.631	(336.321)	(294.254)	Otorgamiento de franquicias y elaboración y venta de productos panificados y afines	31/12/08	147.643	(42.071)	(336.349)	99,9919%
Fresh Food S.A. (1)		$ 1	200.660	-	(43.076)	Elaboración y venta de productos panificados	31/12/08	200.661	70.426	27.350	99,9995%
Total				(833.336)	(799.030)						

(1) La participación en estas Sociedades con patrimonio neto negativo se expone en el rubro Otros pasivos no corrientes (Nota 3.9.2).

(2) En la determinación del valor de esta inversión se consideró el valor corriente de los activos y pasivos de dicha subsidiaria, motivo por el cual incluye un mayor valor de la inversión por $ 5.205.101.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO D

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

OTRAS INVERSIONES

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Cuenta principal y características	31/12/08	31/12/07
Inversiones corrientes		
Fondo común de inversión en moneda local	2.742.607	7.350
Depósitos a plazo fijo en moneda extranjera (Anexo G)	-	1.807.996
Subtotal	2.742.607	1.815.346
Inversiones no corrientes		
Inmuebles - valor residual	3.161.452	3.212.196
Subtotal	3.161.452	3.212.196
Total	5.904.059	5.027.542

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO E

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

PREVISIONES

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Rubros	Saldos al comienzo del ejercicio		Aumentos		Disminuciones	Saldos al cierre del ejercicio
DEDUCIDAS DEL ACTIVO						
Corrientes						
Para deudores incobrables	1.466.672	(1)	418.332	(5)	(347.012)	1.537.992
Para otros créditos	2.142.556	(2)	2.377.384	(6)	(7.392)	4.512.548
Para desvalorización bienes de cambio	5.428.016	(12)	2.881.645	(7)	(5.408.108)	2.901.553
Para obsolescencia de otros activos	641.496	(3)	8.074.748	(8)	(944.775)	7.771.469
No corrientes						
Para deudores en gestión judicial	615.749		-	(5)	(3.764)	611.985
Para impuesto a la ganancia mínima presunta	6.589.974	(4)	1.206.182	(13)	(3.135)	7.793.021
Para desvalorización del activo diferido	43.394.930	(11)	28.543.604		-	71.938.534
Para obsolescencia de otros activos	807.796	(3)	964.763		-	1.772.559
Totales 31/12/08	61.087.189		44.466.658		(6.714.186)	98.839.661
Totales 31/12/07	169.915.109		11.951.869		(120.779.789)	61.087.189
INCLUIDAS EN EL PASIVO						
No corrientes						
Para juicios y otras contingencias	7.028.484	(9)	2.277.672	(10)	(1.319.962)	7.986.194
Totales 31/12/08	7.028.484		2.277.672		(1.319.962)	7.986.194
Totales 31/12/07	6.375.182		1.956.536		(1.303.234)	7.028.484

(1) Expuesto en Anexo H $ 208.101 y $ 210.231 incluído en el Estado de resultados en el Rubro Resultados financieros en la línea Diferencias de cambio.
(2) Expuesto en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Diferencias de cambio por $ 47.302 y $ 2.330.082 en Otros ingresos (egresos) netos (Nota 4.3).
(3) Expuesto en el rubro Otros resultados operativos por $ 8.736.232 (Nota 4.2) y $ 303.279 dentro de contenedores en el Anexo H.
(4) Según Estado de resultados en la línea Impuesto a la ganancia mínima presunta.
(5) Corresponde a su recupero por $ 75.682 expuesto en el rubro Otros ingresos (egresos) netos (Nota 4.3) y el resto a su utilización.
(6) Incluído en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Diferencias de cambio.
(7) Expuesto en el rubro Otros resultados operativos por $ 62.086 (Nota 4.2) y $ 5.346.022 expuesto en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Recupero de desvalorización bienes de cambio.
(8) Expuesto en el rubro Otros ingresos (egresos) netos (Nota 4.3).
(9) Expuesto en el rubro Otros resultados operativos por $ 2.201.480 (Nota 4.2) y $ 76.192 en Otros ingresos (egresos) netos (Nota 4.3).
(10) Corresponde a su recupero por $ 420.316 expuesto en Otros ingresos (egresos) netos (Nota 4.3); $ 437.915 expuesto en Otros resultados operativos (Nota 4.2) y el resto a su utilización.
(11) Ver nota 2.3.10
(12) Expuesto en el rubro Otros resultados operativos (Nota 4.2) por $ 19.002 y $ 2.862.643 expuesto en el Estado de resultados en el rubro Resultados financieros en la línea Desvalorización bienes de cambio.
(13) Expuesto en el rubro Otros ingresos (egresos) netos (Nota 4.3).

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO F

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

COSTO DE VENTAS

Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008
comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/08	31/12/07
Existencia al comienzo del ejercicio	17.036.763	14.319.487
Compras del ejercicio	139.278.517	116.962.118
Costos de producción (Anexo H)	114.604.089	85.343.886
Existencia al cierre del ejercicio	(16.898.051)	(17.036.763)
Costo de ventas	254.021.318	199.588.728

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO G

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
al 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior

	31/12/08				31/12/07		
	Monto y clase de la moneda extranjera		Cambio vigente	Monto en moneda local pesos	Monto y clase de la moneda extranjera		Monto en moneda local pesos
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Caja y bancos	€	497	4,735	2.354	€	-	-
	U$S	236.754	3,453	817.513	U$S	380.288	1.197.529
Total caja y bancos				819.867			1.197.529
Inversiones	-	-	-	-	U$S	574.149	1.807.996
Créditos por ventas	U$S	806.554	3,453	2.785.031	U$S	882.791	2.779.908
Otros créditos (neto de previsiones)	U$S	86.301	3,453	297.998	U$S	67.361	212.120
	€	3.931	4,735	18.614	€	3.931	17.975
Total otros créditos (neto de previsiones)				316.612			230.095
Total activo corriente				3.921.510			6.015.528
Total activo				3.921.510			6.015.528
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Deudas comerciales	U$S	1.311.992	3,453	4.530.309	U$S	295.530	930.625
Deudas concursales	U$S	189.408.387	3,453	654.027.161	U$S	185.187.680	583.156.004
Otros pasivos		-	-	-	U$S	3.000	9.447
Total pasivo corriente				658.557.470			584.096.076
Total pasivo				658.557.470			584.096.076

U$S: Dólares estadounidenses
€: Euros

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Berchoic
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

ANEXO H

COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.640.735

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. b) DE LA LEY 19550

Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)

Rubros	Costos de producción	Gastos de comercialización	Gastos de administración	Totales al 31/12/08	Totales al 31/12/07
Honorarios por servicios	23.043.836	4.066.398	3.683.954	30.794.188	26.077.777
Sueldos y jornales	41.008.144	24.132.988	9.625.962	74.767.094	51.951.487
Cargas sociales	9.566.314	5.592.587	1.882.833	17.041.734	11.980.609
Viáticos y otros gastos de personal	4.062.397	1.879.741	1.250.935	7.193.073	5.124.205
Fletes y acarreos	218.905	36.418.609	3.010	36.640.524	28.267.561
Servicios Públicos	7.281.741	918.167	430.139	8.630.047	6.873.522
Publicidad, propaganda y promoción	-	27.073.661	-	27.073.661	20.604.914
Seguros	173.017	489.128	188.529	850.674	578.921
Gastos de importación y exportación	17.824	1.557.588	4.492	1.579.904	1.343.379
Servicios de vigilancia	962.771	793.219	164.720	1.920.710	1.343.014
Combustible, mantenimiento y reparaciones	16.960.154	4.048.931	923.323	21.932.408	16.054.230
Impuestos, tasas y contribuciones	1.404.962	1.191.483	4.289.396	6.885.841	5.204.876
Ingresos Brutos	-	3.806.169	-	3.806.169	1.844.859
Depreciación de bienes de uso (Anexo A)	7.783.841	1.464.710	1.042.609	10.291.160	10.018.985
Deudores incobrables (Anexo E)	-	208.101	-	208.101	374.244
Contenedores	-	3.634.403	-	3.634.403	2.551.689
Alquileres	162.135	595.239	45.047	802.421	710.010
Diversos	1.958.048	1.203.774	941.061	4.102.883	3.304.833
Total al 31/12/08	114.604.089	119.074.896	24.476.010	258.154.995	
Total al 31/12/07	85.343.886	89.553.748	19.311.481		194.209.115

Véase nuestro informe de fecha: 10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Dr. Gabriel Guillermo Veiras
Síndico - Por Delegación
Comisión Fiscalizadora

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Información solicitada por el artículo 68 del Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Cuestiones generales sobre la actividad de la sociedad

1. Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones:

No existen.

2. Modificaciones significativas en las actividades de Compañía de Alimentos Fargo S.A. u otras circunstancias similares ocurridas durante el período comprendido por los estados contables que afecten su comparabilidad con los presentados en el ejercicio anterior, o que podrían afectarla con los que habrán de presentarse en ejercicio futuros:

No existen.

3. Clasificación de los saldos de créditos y deudas, incluyendo saldos con sociedades relacionadas, en las siguientes categorías:

3.a.1. Créditos de plazo vencido:

	4° trim. de 2008	3° trim. de 2008	2° trim. de 2008	1° trim. de 2008	1 a 2 años	Total
Créditos por ventas	1.224.470	939	-	1.429	4.014	1.230.652
Otros créditos	120.528	6.095	16	469	-	127.108

3.a.2. Deudas de plazo vencido:

	4° trim. de 2008	3° trim. de 2008	2° trim. de 2008	1° trim. de 2008	1 a 2 años	Total
Deudas comerciales	2.957.980	87.961	12.934	15.869	55.012	3.129.756

3.b. Créditos y deudas sin plazo establecido a la vista:

	31/12/08
Créditos por ventas	27.858
Otros créditos	65.796
Remuneraciones y cargas sociales	4.382.163
Otros pasivos	1.158.587

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Información solicitada por el artículo 68 del Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Continuación)

3.c.1. Créditos corrientes a vencer:

	1° trim. de 2009	2° trim. de 2009	3° trim de 2009	4° trim. de 2009	Total
Créditos por ventas	27.256.327	24.977	5.328	-	27.286.632
Otros créditos	129.381.907	128.526	82.540	69.121	129.662.094

3.c.2. Créditos no corrientes a vencer:

	Más de 1 año	Total
Otros créditos	16.375	16.375

3.c.3. Deudas corrientes a vencer:

	1° trim. de 2009	2° trim. de 2009	3° trim. de 2009	4° trim de 2009	Total
Deudas comerciales	35.458.930	57.341	42.867	60.173	35.619.311
Deudas concursales	692.863.738	-	-	-	692.863.738
Remuneraciones y cargas sociales	5.493.600	-	-	-	5.493.600
Cargas fiscales	18.078.556	582.997	-	-	18.661.553
Otros pasivos	900	900	900	900	3.600

3.c.4. Deudas no corrientes a vencer:

	Más de 1 año	Total
Otros pasivos	850.636	850.636

4. Clasificación de los créditos y deudas, incluyendo saldos con sociedades relacionadas de manera que permita conocer los efectos financieros que produce su mantenimiento:

	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Devengan Intereses	No Devengan Intereses
Créditos	155.314.872	3.101.643	953.376	157.463.139
Deudas	103.605.474	658.557.470	107.990.945	654.171.999

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Información solicitada por el artículo 68 del Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Continuación)

5. Detalle del porcentaje de participación en sociedades del artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 en el capital y en el total de votos. Además, saldos deudores y/o acreedores por sociedad y segregados del modo previsto en los puntos 3 y 4 anteriores:

Ver Notas 2.3.4 y 5 y Anexo C a los estados contables.

5.a. Créditos y deudas de plazo vencido:

No existen

5.b. Créditos y deudas sin plazo establecido a la vista:

No existen.

5.c.1 Créditos corrientes a vencer:

	1° trim. de 2009	Total
Créditos por ventas	1.483.937	1.483.937
Otros créditos	1.469.135	1.469.135

5.c.2 Créditos no corrientes a vencer:

No existen

5.c.3 Deudas corrientes a vencer:

	1° trim. de 2009	Total
Cuentas por pagar	10.981.323	10.981.323

5.c.4 Deudas no corrientes a vencer:

No existen

5.d. Clasificación de los créditos y deudas de manera que permita conocer los efectos financieros que produce su mantenimiento:

	Moneda Nacional	Devengan Intereses	No Devengan intereses
Créditos	2.953.072	943.824	2.009.248
Deudas	10.981.323	-	10.981.323

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Información solicitada por el artículo 68 del Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Continuación)

6. Créditos por ventas o préstamos contra directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus parientes hasta el segundo grado inclusive. Para cada persona se indicará el saldo máximo habido durante el ejercicio (expresado en moneda de cierre), el saldo a la fecha de los estados contables, el motivo del crédito, la moneda en que fue concedido y las cláusulas de actualización monetaria y tasas de interés aplicadas. Ver Nota 5.

7. Inventario físico de los bienes de cambio:

Periodicidad y alcance de los inventarios físicos de los bienes de cambio. Si existen bienes de inmovilización significativa en el tiempo, por ejemplo más de un año, indicar su monto y si se han efectuado las previsiones que correspondan:

La Compañía efectúa inventarios físicos de bienes de cambio rotativos en forma mensual y trimestral cubriendo la totalidad de las existencias. Las diferencias surgidas son imputadas al rubro Otros resultados operativos en la línea Diferencia de inventario.

8. Valores corrientes:

Fuentes de los datos empleados para calcular los valores corrientes utilizados para valuar bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles y otros activos significativos. Como excepción, es admisible para los bienes de cambio el costo de última compra reexpresado al cierre del ejercicio:

Ver Notas 2.3.3; 2.3.5 y 2.3.6 a los estados contables.

9. Bienes de uso:

Bienes de uso revaluados técnicamente, indicar el método seguido para calcular la "reserva por revalúo técnico" cuando parte de ella hubiera sido reducida previamente para absorber pérdidas:

No aplicable.

10. Valor total consignado en el balance de los bienes de uso sin usar por obsoletos:

No aplicable.

11. Participaciones en otras sociedades:

Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y planes para regularizar la situación:

No aplicable por no configurarse la circunstancia referida, de acuerdo a lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Información solicitada por el artículo 68 del Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Continuación)

12. Valores recuperables:

Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables" significativos de bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles y otros activos, empleados como límites para sus respectivas valuaciones contables:

Ver Notas 2.3.3 a 2.3.7 a los estados contables.

Los valores de los bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles y otros activos, en su conjunto no exceden su valor recuperable.

13. Seguros:

Seguros que cubren los bienes tangibles. Para cada grupo homogéneo de los bienes se consignarán los riesgos cubiertos, las sumas aseguradas y los correspondientes valores contables:

Bienes cubiertos	**Riesgos cubiertos**	**Sumas aseguradas**	**Valores Contables**
		$	**$**
Edificios	Incendio, incluído todo riesgo de pérdidas o daños materiales a los bienes del asegurado o aquellos por los cuales sea responsable como consecuencia de una causa accidental súbita e imprevista, no excluida expresamente.	70.338.920	22.018.120
Contenido general de edificios (1)	Incendio, incluído todo riesgo de pérdidas o daños materiales a los bienes del asegurado o aquellos por los cuales sea responsable como consecuencia de una causa accidental súbita e imprevista, no excluida expresamente.	208.092.168	25.680.795
Rodados	Todo riesgo sin franquicia (incluye daños parciales por accidentes sin franquicia). Responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados y cosas de terceros. Incendio, robo, hurto, total y parcial.	4.378.190	719.708
Mercaderías	Destrucción total por accidente. Todo riesgo sin franquicia (incluye daños parciales por accidentes sin franquicia). Responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados y cosas de terceros. Incendio, robo, hurto, total y parcial.	15.690.000	16.898.051

(1) Incluye: Maquinarias y equipos, Instalaciones, Equipos de computación, Software y Muebles y útiles.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Información solicitada por el artículo 68 del Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Continuación)

14. Previsiones cuyos saldos, considerados individualmente o en conjunto, superen el dos por ciento (2%) del patrimonio:

- Previsión para contingencias: informes de los asesores letrados de la Cía.
- Previsión para deudores incobrables:
  saldos vencidos a más de 180 días: 100% de previsión
  saldos vencidos entre 120 y 180 días: 75% de previsión
  saldos vencidos hasta 120 : 3,5% de previsión
  deudores en gestión judicial: informes de los asesores letrados de la sociedad
- Previsión para impuesto a la ganancia mínima presunta: 100% de previsión

15. Situaciones contingentes a la fecha de los estados contables cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados, indicándose si la falta de contabilización se basa en su probabilidad de concreción o en dificultades para la cuantificación de sus efectos:

Ver Notas 2 y 10 a los estados contables consolidados

16. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones:

No aplicable.

17. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas:

No aplicable.

18. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución de los resultados no asignados, incluyendo las que se originan por la afectación de la reserva legal para absorber pérdidas finales y que aún están pendientes de reintegros:

No aplicable.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Reseña Informativa

1. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

El siguiente análisis debe leerse en conjunto con los estados contables de la Sociedad por los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, los que han sido preparados siguiendo las disposiciones de las Resoluciones Generales N° 368/01, 398/02, 415/02 y 434/2003 de la Comisión Nacional de Valores.

Durante el ejercicio la Compañía alcanzó un volumen de ventas de 88.754 toneladas, lo que representa un incremento del 1,6% respecto del ejercicio anterior, observándose como crecimiento de destacar sólo la línea de productos ultracongelados con un aumento del 8,7%, manteniéndose las restantes líneas en volúmenes similares al ejercicio anterior.

El monto de ventas alcanzado en el ejercicio fue de casi 407 millones, siendo un 29,5% mayor al registrado en el ejercicio anterior. Los precios promedios de los productos aumentaron un 27,7%. Esto se debió, en parte, a cambios en el mix de productos y, por otro lado, a incrementos de precios acordados con el Poder Ejecutivo en el marco de la política de control de monitoreo a que está sometida la Compañía. Esta política de precios aplicada permitió recuperar en aproximadamente un punto el margen bruto de la Compañía.

Medido sobre las ventas, la participación de los gastos de producción aumentaron un 1% respecto del ejercicio anterior. El mismo estuvo dado principalmente por el aumento en el costo de la mano de obra, como consecuencia de las mejoras salariales registradas en el período. También influye el nivel de gastos de mantenimiento y reparaciones de este ejercicio.

También respecto de las ventas la participación de los gastos comerciales registran un incremento en su participación del 0,7% respecto del ejercicio anterior, generado fundamentalmente en el reconocimiento de mejoras salariales.

Es importante destacar también la incidencia que tienen los resultados financieros sobre el resultado final del ejercicio. Como podrán observar en los estados contables que estamos presentando, los mismos superan los $ 68 millones, siendo los conceptos más destacados que lo componen los intereses de la deuda privilegiada y la diferencia de cambio generada por los pasivos en dólares.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

2. ESTRUCTURA PATRIMONIAL

	31.12.2008 $	31.12.2007 $	31.12.2006 $	31.12.2005 $	31.12.2004 $
Activo corriente	186.521.835	60.802.358	46.607.608	48.671.667	37.792.285
Activo no corriente	93.594.605	93.745.267	88.423.047	86.364.919	88.988.820
Total Activo	**280.116.440**	**154.547.625**	**135.030.655**	**135.036.586**	**126.781.105**
Pasivo corriente	760.953.551	676.010.404	631.347.305	605.050.350	564.289.495
Pasivo no corriente	10.181.882	9.809.178	9.161.115	9.596.338	7.875.679
Total Pasivo	**771.135.433**	**685.819.582**	**640.508.420**	**614.646.688**	**572.165.174**
Participación minoritaria	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto	(491.018.993)	(531.271.957)	(505.477.765)	(479.610.102)	(445.384.069)
Total Pasivo y Patrimonio Neto	**280.116.440**	**154.547.625**	**135.030.655**	**135.036.586**	**126.781.105**

3. EVOLUCION DE ACTIVOS Y PASIVOS SIGNIFICATIVOS

Las principales variaciones producidas en los rubros más significativos entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2007 son:

Rubro	31/12/08	31/12/07	Variación
Otros créditos corrientes	129.125.560	7.301.254	121.824.306
Deudas concursales	697.657.712	622.934.080	74.723.632

Otros créditos corrientes: El incremento se genera por la registración del crédito con los accionistas por la suscripción del aumento de capital producida en diciembre 2008.

Deudas concursales: La variación del rubro se origina por la registración de los pasivos concursales homologados por el juez del concurso en diciembre 2008, los cuales incluyen los intereses devengados al 31 de diciembre de 2008.

4. ESTRUCTURA DE RESULTADOS

	31.12.2008 $	31.12.2007 $	31.12.2006 $	31.12.2005 $	31.12.2004 $
Resultado operativo ordinario	231.763	6.203.687	5.864.364	5.234.018	(747.300)
Otros egresos netos	(12.549.639)	(3.705.270)	(4.814.648)	(17.935.471)	(5.099.317)
Amortización y desvalorización de valor llave	-	-	(412.666)	(1.090.456)	(1.090.457)
Resultado financieros y por tenencia	(68.447.275)	(26.764.307)	(25.996.714)	(21.344.486)	(22.094.653)
Resultado ordinario antes del Impuestos	(80.765.151)	(24.265.890)	(25.359.664)	(35.136.395)	(29.031.727)
Participación minoritaria	-	-	-	-	-
Impuesto a la ganancia mínima presunta	(1.345.938)	(1.169.900)	(986.576)	(1.043.267)	(1.029.772)
Impuesto a las ganancias	(1.735.947)	(358.402)	(256.606)	2.688.812	-
Resultado ordinario	(83.847.036)	(25.794.192)	(26.602.846)	(33.490.850)	(30.061.499)
Resultados extraordinarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto	(83.847.036)	(25.794.192)	(26.602.846)	(33.490.850)	(30.061.499)

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

5. DATOS ESTADISTICOS

	Volumen de Producción					Volumen de Ventas					Ventas Mercado Local					Exportaciones				
Línea de Producción	en Tn 31.12.08	en Tn 31.12.07	en Tn 31.12.06	En Tn 31.12.05	en Tn 31.12.04	en Tn 31.12.08	en Tn 31.12.07	en Tn 31.12.06	en Tn 31.12.05	en Tn 31.12.04	en Tn 31.12.08	en Tn 31.12.07	en Tn 31.12.06	en Tn 31.12.05	en Tn 31.12.04	en Tn 31.12.08	en Tn 31.12.07	en Tn 31.12.06	en Tn 31.12.05	en Tn 31.12.04
Bollería	21.991	21.810	23.318	17.602	16.385	21.470	21.244	22.270	16.895	15.726	21.130	20.799	22.014	16.744	15.674	340	444	257	151	52
Pan de Molde	42.539	42.504	33.469	35.627	32.743	40.640	40.664	31.709	33.278	30.664	39.968	39.965	31.262	32.833	30.544	673	699	447	445	120
Tapas	6.317	5.638	5.188	4.488	3.690	6.195	5.498	4.977	4.246	3.495	5.859	5.269	4.823	4.139	3.396	336	229	154	107	99
Ultracongelados	11.618	10.690	8.069	6.386	8.446	11.615	10.685	8.062	6.384	8.442	11.024	9.935	7.406	5.824	8.241	591	750	656	560	201
Otros	8.887	9.322	9.317	7.329	5.426	8.834	9.263	9.234	7.209	5.340	7.561	8.333	8.349	6.611	5.294	1.272	930	884	598	46
Total	91.352	89.964	79.361	71.432	66.690	88.754	87.354	76.252	68.012	63.667	85.542	84.301	73.854	66.151	63.149	3.212	3.052	2.398	1.861	518

6. INDICES

	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2004
Liquidez	25%	9%	7%	8%	7%
Indice de solvencia	-64%	-77%	-79%	-78%	-78%
Inmovilización del capital	33%	61%	65%	64%	70%
Rentabilidad	-16%	-5%	-5%	-7%	-7%

7. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD

Para el futuro es intención de la Sociedad continuar con el liderazgo en el mercado de sus líneas tradicionales, para lo cual es necesario un permanente monitoreo del mercado del pan industrial.

Se continuará trabajando intensamente con el objeto de incrementar los volúmenes de ventas considerando las capacidades productivas disponibles.

En el orden interno, se continuará trabajando activamente en la optimización de los resultados, llevando a cabo para ello una eficiente asignación de los recursos y un continuo seguimiento de las variables que puedan afectar nuestra estructura de costos a fin de hacer más eficiente, tanto desde el punto de vista del resultado de la Compañía como del manejo de los fondos generados, el crecimiento que viene mostrando la actividad de la Sociedad.

Véase nuestro informe de fecha:
10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Gonzalo de Jesús Rojo Pérez
Presidente

KPMG

Sibille
Bouchard 710 - 1º piso - (C1106ABL)
Buenos Aires, República Argentina

Teléfono +54-11 4316-5700
Fax +54-11 4316-5800
Internet www.kpmg.com.ar

INFORME DE LOS AUDITORES SOBRE ESTADOS CONTABLES

A los Señores Accionistas de
COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.
C.U.I.T. N°: 30-69231702-1
Domicilio legal: Leandro N. Alem 928, piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1 Hemos examinado el estado de situación patrimonial de Compañía de Alimentos Fargo S.A. al 31 de diciembre de 2008 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas 1 a 19 y los anexos A, B, C, D, E, F, G y H por el ejercicio terminado en esa fecha, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior. Asimismo, hemos examinado los estados contables consolidados de la Sociedad y sus sociedades controladas con sus notas 1 a 12 y anexos A, B, C, D, E, F, G y H, al 31 de diciembre de 2008, presentados como información complementaria y en forma comparativa con el ejercicio anterior.

2 El Directorio y la Gerencia son responsables por la preparación y adecuada presentación de estos estados contables de acuerdo con las normas contables vigentes en la República Argentina, y las normas pertinentes de la Comisión Nacional de Valores para la preparación de estados contables. Esta responsabilidad incluye: (a) el diseño, implementación y mantenimiento de un control interno apropiado de manera que los estados contables no contengan distorsiones significativas debidas a errores o irregularidades; (b) la selección de políticas contables apropiadas, y (c) la preparación de estimaciones contables razonables en las circunstancias. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables basada en nuestra auditoría.

3 Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República Argentina. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen errores significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones expuestas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados contables contengan distorsiones significativas debidas a errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación del riesgo, consideramos el control interno existente en la Sociedad relativo a la preparación y adecuada presentación de los estados contables con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la Gerencia y la presentación de los estados contables en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión profesional.

4 Tal como se menciona en la Nota 1 a los estados contables básicos, ante la situación de haber incurrido en pérdidas significativas que afectaron su patrimonio, desmejoraron sus indicadores económicos y le impidieron cumplir con las condiciones exigidas por los contratos de préstamos financieros y las obligaciones negociables emitidas, con fecha 28 de junio de 2002 la Sociedad solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, el cual se tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, Secretaría N° 39. El 13 de agosto de 2002 el juez decretó la apertura del mencionado concurso preventivo. Como conclusión del proceso que se detalla en dicha nota, con fecha 22 de diciembre de 2008 el juez del concurso homologó la propuesta de acuerdo presentada por la Sociedad, consistente, como se describe en la referida nota, en la cancelación a los acreedores quirografarios mediante nuevas Obligaciones Negociables privadas, las cuales estarán sometidas a una opción de compra por parte de Sanalp 2005 S.L. y una opción de venta a la misma sociedad. A su vez, con fecha 12 de diciembre de 2008, Sanalp 2005 S.L. ha presentado ante el juzgado su oferta

KPMG

de capitalización a la par y por su valor nominal de los créditos que adquiera de los acreedores concursales de la Sociedad. De acuerdo a lo explicado en Nota 10, Fargo convocó a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de febrero de 2009 a fin de considerar el aumento del capital social mediante aportes de dinero en efectivo y/o capitalización de créditos representados por las Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad en el marco del acuerdo preventivo concursal homologado. Dicha Asamblea ha pasado a cuarto intermedio hasta el 11 de marzo de 2009.

A la fecha de preparación de los estados contables mencionados en el párrafo 1 no se han completado todos los plazos legales para la conclusión definitiva del concurso preventivo.

5 Tal como se explica en la Nota 10 a los estados contables básicos, la Sociedad se encuentra comprendida en el art. N° 94 inc. 5to. de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, que determina que la pérdida del capital social es causal de disolución de la sociedad. La continuidad de la Sociedad como negocio en marcha dependerá de la conclusión final del proceso de capitalización mencionado en el párrafo 5. Los estados contables no incluyen los efectos de los eventuales ajustes y/o reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse si la Sociedad no pudiera seguir operando en condiciones normales para una empresa en marcha y se viera obligada a realizar sus activos y cancelar sus pasivos, incluyendo los contingentes, en condiciones que difieran de las del curso normal de sus negocios.

6 En nuestra opinión, sujeto a los efectos que sobre los estados contables pudiera tener la resolución final de la situación descripta en los párrafos 4 y 5, los estados contables mencionados en el párrafo 1 de este informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, así como la situación patrimonial y financiera consolidada de la Sociedad y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2008, los resultados consolidados de sus operaciones y el flujo de efectivo consolidado por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la República Argentina.

7 Con relación a los estados contables al 31 de diciembre de 2007 de Compañía de Alimentos Fargo S.A. y por el ejercicio finalizado a esa fecha, que se presentan para fines comparativos, hemos emitido un informe de auditoría con fecha 7 de marzo de 2008 el cual contiene una abstención de opinión debido a la incertidumbre que generaba en ese momento la posibilidad de que la Sociedad no continúe operando como una empresa en marcha, por las eventuales consecuencias del proceso del concurso preventivo, y por el consecuente efecto que pudiera tener sobre el valor registrado de bienes de uso, otros créditos, activos intangibles y otros activos.

8 En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

a) Los estados contables referidos en el párrafo 1 se ajustan a las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales y las normas sobre documentación contable de la Comisión Nacional de Valores, y surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, encontrándose pendientes de transcripción al libro de Inventario y Balances. La Sociedad cuenta con la autorización brindada por la Inspección General de Justicia para llevar sus registros contables mediante medios ópticos, en los términos del art. 61 de la Ley de Sociedades Comerciales, encontrándose aún pendiente de cumplimiento la presentación del informe especial requerido por el artículo 287 de la Resolución 7/2005 de ese organismo,

b) Hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados contables requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondientes a los estados contables al 31 de diciembre de 2008, sobre las cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular,

c) Al 31 de diciembre de 2008, la deuda devengada a favor de la Administración Nacional de Seguridad Social que surge de los registros contables ascendía a $ 3.369.501, no existiendo deudas exigibles a dicha fecha,

d) De acuerdo con lo requerido por la Resolución General N° 400 de la Comisión Nacional de Valores:

- el cociente entre el total de servicios profesionales de auditoría prestados por nosotros para la emisión de informes sobre estados contables y otros informes especiales o certificaciones sobre información contable o financiera facturados a la Sociedad, y el total facturado a la Sociedad por todo concepto, incluyendo dichos servicios de auditoría, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 es 0,87;
- el cociente entre el total de dichos servicios profesionales de auditoría facturados a la Sociedad y el total de los mencionados servicios de auditoría facturados a la Sociedad y a sus controladas y vinculadas es 0,67;
- el cociente entre el total de dichos servicios profesionales de auditoría facturados a la Sociedad y el total facturado a la Sociedad y a sus controladas y vinculadas por todo concepto es 0,57.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2009

SIBILLE
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T° 2 F° 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA T° CXV F° 146

Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

N° E 4322700

Buenos Aires, 12/ 3/2009 01 0 T. 34 Legalización N° 333540

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma inserta el 10/ 3/2009 en BALANCE de fecha 31/12/2008 perteneciente a CIA. DE ALIMENTOS FARGO SA 30-69231702-1 para ser presentada ante , que se corresponde con la que el Dr. BERCHOLC CLAUDIO NORBERTO 20-12400104-9 tiene registrada en la matrícula CPT° 0115 F° 146 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal del informe profesional y de compatibilización formal macroscópica de la firma y que signa en carácter de socio de: SIBILLE

gdg

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VOLUNTARIA Y CONFIERE AUTENTICIDAD AL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES

Soc. T° F°
Dra. MARIA CRISTINA PERRICHON
CONTADORA PUBLICA (U.B.A.)
SECRETARIA DE LEGALIZACIONES

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

A los señores Accionistas de
COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.
Leandro N. Alem 958, piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, y en el inciso b del artículo 63 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos efectuado un examen de los documentos detallados en el apartado I siguiente, pertenecientes a COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

I - DOCUMENTOS EXAMINADOS

a) Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
b) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2008. Comparativo con el ejercicio anterior (en pesos).
c) Estado de Resultados. Por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos).
d) Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos).
e) Estado de Flujo de Efectivo. Por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos).
f) Notas 1 a 19 a los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2008, comparativas con el ejercicio anterior (en pesos).
g) Anexos A, B, C, D, E, F, G, y H por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2008 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos).
h) Estados contables consolidados de la Sociedad y sus sociedades controladas con sus notas 1 a 12 y anexos A, B, C, D, E, F, G, y H al 31 de Diciembre de 2008, presentados como información complementaria y en forma comparativa con el ejercicio anterior.
i) Información solicitada por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Reseña Informativa correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

La preparación de los documentos citados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad. Es nuestra competencia informar sobre dichos documentos con el alcance en la revisión que se indica en el apartado II, y con las consideraciones que se mencionan en el apartado III.

II - ALCANCE DEL EXAMEN

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes, contenidas en la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el examen de los documentos detallados en el apartado I se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la

adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el apartado I, hemos tenido en cuenta la auditoría de los documentos realizada por la firma Sibille en su carácter de auditores externos, quienes emitieron su informe de fecha 10 de Marzo de 2009 de acuerdo con las normas de auditoría vigentes
Los auditores afirman que los presentes estados contables presentan razonablemente, sujeto a los efectos que sobre los mismos pudiera tener la resolución final de las situaciones detalladas en los puntos 4 y 5 de su informe, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2008, los resultados por su operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, así como la situación patrimonial y financiera consolidada de la Sociedad y sus sociedades controladas al 31 de Diciembre de 2008, los resultados consolidados de sus operaciones y el flujo de efectivo consolidado por el ejercicio finalizado esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
Además observan que la Sociedad se encuentra dentro de los términos del artículo N° 94 inciso 5° de la Ley de Sociedades Comerciales que determina que la pérdida del capital social es causal de disolución. La continuidad de la Sociedad como negocio en marcha dependerá de la conclusión final del proceso de capitalización de sus pasivos concursales, proceso que se inició con la homologación del acuerdo preventivo
En su Informe de Auditoría emitido respecto a los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2007, se abstuvieron de opinar debido a la incertidumbre acerca de la capacidad de la Sociedad para continuar operando como una empresa en marcha.

Dado que no es responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.

III - OBSERVACIONES PREVIAS

Concurso preventivo de la Sociedad, y estado de la deuda financiera:

Según Nota 1 a los Estados Contables, con fecha 27 de julio de 1998 la Sociedad efectivizó la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, conforme la Ley N° 23.576 y modificatorias, por un valor total de U$S 120 millones, capital que debía ser cancelado el 1 de agosto de 2008, asumiendo ciertas obligaciones y restricciones. Dichas obligaciones negociables devengan un interés anual del 13,25% pagadero semestralmente, con vencimientos el 1 de agosto y 1 de febrero de cada año, a partir del 1 de febrero de 1999.

La sociedad incumplió, por las razones expuestas en la Nota 1 citada, con el pago de intereses devengados por estas obligaciones negociables desde el mes de febrero de 2002.

En la misma Nota 1 a los Estados Contables, se menciona que, producto de las dificultades financieras que afrontó la compañía, por estos compromisos, y atento a la imposibilidad de cumplir con ellos, con fecha 27 de julio de 2000 la Sociedad suscribió un nuevo convenio de préstamo renovable denominado "Amended and Restated Senior Secured Credit Agreement" por hasta la suma de U$S 30 millones con Bankers Trust

Company (como agente administrativo), Deutsche Bank S.A. (como agente de garantía) y Deutsche Bank Securities Inc. (como organizador).

El mencionado préstamo modifica y ordena en su totalidad el convenio anterior de fecha 19 de marzo de 1999, denominado "Senior Secured Revolving Credit Agreement" por hasta la suma de U$S 20 millones. Con fecha 29 de julio de 1999 y 27 de enero de 2000, los fondos provenientes de esta línea de crédito fueron aplicados a la cancelación de los intereses de las obligaciones negociables, cuyos vencimientos operaron el 1 de agosto de 1999 y 1 de febrero de 2000.

Este nuevo convenio de préstamo devengaba un interés anual, pagadero trimestralmente, a una tasa LIBO de acuerdo a la cláusula 1.6 establecida en el mismo. Los fondos provenientes del préstamo fueron aplicados principalmente a la cancelación del préstamo anterior por U$S 20 millones, como así también al pago de los intereses de las obligaciones negociables con vencimiento el 1 de agosto de 2000.

En virtud del préstamo vigente la Sociedad ha extendido las garantías otorgadas bajo el convenio anterior, a favor de Bankers Trust Company mencionadas en Nota 7 a los Estados Contables.

Fargo ha incumplido con una porción sustancial de los compromisos expuestos en Nota 1 a los Estados Contables, como así también con el pago de las cuotas de capital por una suma total de U$S 30 millones, con vencimientos que operaron entre el 1° de agosto de 2001 y el 1° de mayo de 2004, e intereses por un total de U$S 6.408.292, cuyos vencimientos operaron entre el 1° de febrero de 2002 y el 1° de mayo de 2004.

La Sociedad, ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, con fecha 28 de junio de 2002, solicitó su concurso preventivo de acreedores, el cual se tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, Secretaria N° 39. El 13 de agosto de 2002 el juez decretó la apertura de dicho concurso preventivo.

En la Nota 1, a los Estados Contables, se detallan los acontecimientos y los pasos procesales hasta la suspensión de los plazos en el concurso preventivo.

La Sociedad, para proseguir con el trámite concursal, se allanó el 9 de Marzo de 2007 de manera incondicional y reconoció el derecho de voto a los tenedores de obligaciones negociables. El Tribunal elevó la presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Con fecha 21/08/07 la CSJN falló remitir el expediente a Primera Instancia a los fines de que resuelva el allanamiento y suspenda el recurso de queja. El Juez de grado tuvo por devuelto el expediente y ordenó las notificaciones pertinentes. En fecha 05/09/07 la CSJN envió originales del "Allanamiento" y su contestación al Juzgado Comercial 20 Secretaría 39. Con fecha 11/09/07 el Juez dispuso la reanudación de los plazos suspendidos, la publicación de edictos, el tratamiento unificado en los concursos de la Sociedad y de su controlada Panificación Argentina S.A. y del "Allanamiento", el traslado de dicho escrito a las Sindicaturas y al Comité de Acreedores y vista al Ministerio Público con posterior elevación a Cámara. La concursada publicó edictos y acreditó dicho diligenciamiento.
La Ley 26086, dispuso la remisión a su juzgado de origen de los juicios oportunamente atraídos al juzgado del concurso.
La sociedad presentó ante el Juzgado la propuesta de clasificación y agrupamiento de los acreedores, como así también solicitó la fijación de los plazos pendientes y la continuación del trámite.

En este marco, la Sociedad suscribió con los fondos tenedores un acuerdo denominado Support Agreement (lo que fue informado al Juzgado) junto con Sanalp 2005 S.L.. Este acuerdo incluye a todos los créditos quirografarios de la sociedad y de su controlada Panificación Argentina S.A. (quien forma parte del acuerdo suscripto). Básicamente este acuerdo determina que la sociedad Sanalp 2005 S.L. adquiera, a todos los acreedores quirografarios, sus créditos abonando por ello el equivalente al 33,81% del monto verificado y/o declarado admisible presentando tres alternativas para su logro. Todas ellas determinan la conclusión del trámite concursal ya sea por su desistimiento o por la homologación del acuerdo suscripto, lo que está adecuadamente explicado en la nota correspondiente. El Directorio deberá tener en consideración, de corresponder, en caso de concluir dicho acuerdo con la capitalización total o parcial de las deudas concursales quirografarias, la limitación efectuada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en oportunidad de la adquisición de Grupo Bimbo S.A. de C.V. del 30% de las acciones de Pierre Acquisition L.L.C..

Con fecha 21 de febrero de 2008 la Sindicatura presentó su informe general, venciendo el plazo para formular observaciones al mismo el día 06 de marzo de 2008.
El Citibank NA interpuso, el 10 de Abril de 2008, revocatoria con apelación en subsidio. El juzgado hizo lugar a la apelación y suspendió los plazos procesales. La Sindicatura General y la Concursada contestaron los agravios del Citibank NA. Habiéndose elevado el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el Citibank N.A. desistió del recurso interpuesto e hizo reserva de derechos. La Cámara tuvo por desistido el recurso y remitió el expediente a primera instancia.

La Sociedad ha aprobado la propuesta de acuerdo preventivo, en Asamblea General Extraordinaria el día 11 de Agosto de 2008, tal como se expresa en la Nota 2 de los Estados Contables básicos.

Con fecha 15 de Agosto de 2008 la Sociedad presentó ante el Juzgado la propuesta de acuerdo para los acreedores quirografarios y, a su vez, Sanalp 2005 S.L. presentó la propuesta integrativa. La propuesta se encuentra reseñada en Nota 2 de los Estados Contables Básicos. Complementando lo expresado en dicha nota cabe agregar que los Acreedores Quirografarios financieros y comerciales del exterior tenedores de Créditos Quirografarios denominados originalmente en Dólares Estadounidenses que califiquen como endeudamiento externo de conformidad con la reglamentación del Banco Central de la República Argentina vigente podrán optar por recibir Nuevos Títulos Clase 2 (destinados a los tenedores de Obligaciones Negociables). A estos efectos deberán manifestar expresamente dicha elección en oportunidad de prestar su consentimiento o hasta los dos días corridos inmediatos siguientes a la fecha de la Homologación.

Con fecha 7 de Octubre de 2008 se llevo a cabo la Asamblea Especial de Bonistas con la presencia del 81,37% de los mismos, donde se aceptó por unanimidad la propuesta presentada por la Sociedad.

El 24 de Octubre de 2008 la Sociedad presentó en el juzgado las conformidades a la propuesta prestadas por los acreedores quirografarios y acreedores quirografarios laborales de Compañía de Alimentos Fargo S.A. y de Panificación Argentina S.A., habiéndose superado la doble mayoría requerida por el art. 45 Ley de Concursos y Quiebras en ambos concursos. Dicha presentación fue proveída por el juzgado ordenando a las sindicaturas que verificaran las conformidades presentadas y que dieran su opinión sobre las propuestas presentadas por la Controlante y por Sanalp 2005 S.L..

Con fecha 12 de diciembre de 2008, Sanalp ha presentado ante el juzgado su oferta de capitalización a la par y por su valor nominal de los créditos que adquiera de los acreedores concursales de la Sociedad, una vez que la propuesta se encontrara homologada en forma firme. A la fecha de los presentes estados contables, Sanalp ha adquirido Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad por U$S 140.607.946 de valor nominal.

El 22 de diciembre de 2008, el juzgado interviniente homologó la propuesta de acuerdo preventivo presentada por Fargo. Como consecuencia de ello y en cumplimiento de la propuesta homologada, Fargo (i) compensará los créditos concursales recíprocos entre Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. de modo que el monto total del crédito concursal de Panificación Argentina S.A.I.C. con Fargo quedará determinado en $ 1.739.260,10, (ii) asumirá la deuda de Panificación Argentina S.A.I.C. por la suma de $ 109.118,53 y (iii) con fecha 20 de enero de 2009 Fargo emitió las obligaciones negociables a favor de los acreedores de Fargo y Panificación Argentina S.A.I.C. en los términos descriptos anteriormente.

Los pasivos concursales pendientes de pago al 31 de diciembre de 2008, han sido cuantificados, encontrándose expuestos en Nota 3.10.

En consecuencia, a la fecha de preparación de los presentes Estados Contables, no han concluido todos los plazos legales para la conclusión definitiva del concurso preventivo.

Ejecución de las garantías reales otorgadas:

En la Nota 9 a los Estados Contables consolidados y en la Nota 7 a los Estados Contables básicos como en anteriores informes de la comisión fiscalizadora se han descripto los distintos pasos ocurridos en relación con la ejecución de las garantías reales otorgadas, destacándose que las gestiones que efectuó la Sociedad con el acreedor, Bismark Acquisition L.L.C, arribaron a una suspensión de la ejecución de las garantías, hasta el 31 de Diciembre de 2007. Esta suspensión estaba condicionada al compromiso asumido por la Sociedad y su controlada (Panificación Argentina S.A.) a realizar todos los actos necesarios para permitir la efectiva reanudación de los trámites ordinarios de los procesos concursales, condición que el acreedor dio por cumplida mediante nota de fecha 30 de Agosto de 2007 con la que aprobó las gestiones que efectuó la Sociedad, las que produjeron que el Juez de los concursos, con fecha 11/09/07, dispusiera la reanudación de los plazos suspendidos. Mediante carta de fecha 19 de Diciembre de 2007 Bismark Acquisition L.L.C. otorgó una prórroga de la suspensión mencionada hasta el 30 de junio de 2008, y mediante carta del 30 de junio de 2008, la extendió hasta el 31 de diciembre de 2008, salvo que: los procesos concursales de la Sociedad y de Panificación Argentina S.A. sean suspendidos por más de 30 días corridos; o se produzca la transformación de los concursos en quiebra o liquidación.. El 13 de enero de 2009 Bismark Acquisition L.L.C. ofreció la liberación de ciertas garantías a ser identificadas por la Sociedad y la suspensión de las ejecuciones de las garantías por un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 2009 con la condición del pago por parte de Fargo de la suma adeudada a Bismark Acquisition L.L.C. en concepto de capital, manteniendo las condiciones fijadas en las prórrogas otorgadas anteriormente. El 14 de enero de 2009 la Sociedad destinó la suma de dólares 30.000.000 al pago de la totalidad del capital adeudado a Bismark Acquisition L.L.C., quedando pendiente de cancelación la suma adeudada en concepto de intereses.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Sociedad no ha identificado los bienes a ser liberados, por lo que se mantienen vigentes todas las garantías.

Pérdida del capital social:

La Sociedad se encuentra dentro de los términos del artículo N° 94 inciso 5° de la Ley de Sociedades Comerciales, ya que las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio han consumido totalmente el capital social siendo causal de disolución (Patrimonio Neto negativo: al 31 de Diciembre de 2006 de $ 505.477.765, y al 31 de Diciembre de 2007 de $ 531.271.957).
Fargo ha convocado a una Asamblea Extraordinaria de accionistas para el día 12 de febrero de 2009 a fin de considerar la reducción del capital social de la suma de pesos 261.805.360 a pesos 12.000, a fin de absorber parcialmente las pérdidas acumuladas en los términos del artículo 205 de la Ley de Sociedades Comerciales y el posterior aumento del mismo hasta la suma máxima de pesos 600.000.000 mediante aportes de dinero en efectivo y/o capitalización de créditos representados por las Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad en el marco del acuerdo preventivo concursal homologado. Dicha Asamblea ha pasado a cuarto intermedio hasta el 11 de marzo de 2009.

Capital Social, emisión de acciones:

Tal como se indica en Nota 17 se ha producido una modificación en el capital social de la Sociedad, y a la fecha de preparación de los presentes estados contables, se encuentra pendiente, por parte del Directorio, la cancelación de los títulos accionarios en circulación y la emisión de los nuevos, como así también la correspondiente inscripción de reforma estatutaria en la Inspección General de Justicia.

Pasivos contingentes:

Tal como surge de la Nota 10.1 a los Estados Contables Consolidados, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha iniciado tres reclamos impositivos, mediante determinación de oficio y pre-vistas, por omisión de retenciones e impuestos. Dos reclamos recaen sobre las Obligaciones Negociables emitidas. Uno por Impuesto a las Ganancias (retenciones a beneficiarios del exterior) y otro por IVA (crédito fiscal sobre importación de servicios financieros).

Con fecha 9 de agosto de 2005 la Sociedad se notificó de la Disposición 8/2005 (SDG LT1) emitida por el Subdirector General de la Subdirección Legal y Técnica Impositiva de la A.F.I.P./D.G.I. de fecha 27 de julio de 2005, que dispuso (i) autorizar el allanamiento total de la A.F.I.P. por los conceptos de: capital, intereses resarcitorios y multa respecto del Impuesto a las Ganancias - Beneficiario del Exterior; (ii) autorizar el allanamiento parcial de la A.F.I.P. por los conceptos de: capital, intereses resarcitorios y multa respecto del Impuesto al Valor Agregado por los intereses pagados por las Obligaciones Negociables; (iii) y proseguir, por la suma de $ 1.947.146,24, con la pretensión fiscal respecto del I.V.A. por el pago de intereses referidos a préstamos financieros. Este último punto ha sido recurrido por la Sociedad. Según surge de la Nota 10.1 a estos Estados Contables Consolidados la sociedad no ha constituido provisiones relacionadas en vista de precedentes administrativos favorables a su posición. El 6 de junio de 2006 el Fisco Nacional presentó un escrito solicitando se le otorgue una nueva prórroga. El 31 de octubre de 2006 se concedió la prórroga solicitada por la AFIP-DGI,

siendo la empresa notificada de dicho proveído el 24 de Noviembre de 2006. El 20 de Diciembre de 2006 el Fisco Nacional interpuso un nuevo pedido de prórroga, concedido el 4 de Abril de 2007 por el término de 15 días hábiles. A la fecha la A.F.I.P. no se ha pronunciado. Con fecha 17/12/07 se reanudaron los plazos. La concursada informó el estado del expediente administrativo y el Juez ordenó el traslado de dicha presentación a la incidentista y a la sindicatura. Con fecha 29 de septiembre de 2008 la AFIP-DGI realizó una presentación en el expediente mediante la cual se allanó respecto del capital determinado solicitando la prosecución de la causa respecto de los intereses resarcitorios por la suma de pesos 58.586 y la multa por la suma de pesos 600.234. El 21 de noviembre de 2008 la Sociedad contestó el traslado indicando que los intereses se encuentran pagos por parte de la misma y se prestó conformidad respecto a la multa impuesta. Dicha multa se encuentra registrada dentro de los pasivos consursales al 31 de diciembre de 2008.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables el expediente se encuentra a resolver.

El fisco de la Provincia de Buenos Aires se presentó a verificar en la masa concursal por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos 1 a 12 de 1999 a 2001, por la suma de $ 679.068.52 de capital, con más accesorios y una multa del 10% sobre el tributo omitido. El Síndico del concurso en su informe individual concluyó inadmisible la pretensión fiscal, por lo que la compañía no efectuó provisiones. Con fecha 12 de abril de 2006 se recibió una cédula de la Sala 1 del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires donde se informa que ésta entenderá en la causa. Actualmente se encuentra en período de prueba.

Presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Según se desprende de la Nota 12 a los Estados Contables, con fecha 23 de Julio de 2003, Grupo Bimbo S.A. de C.V: ("Bimbo") presentó una notificación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ("CNDC") a los efectos de informar la compra del 30% de las acciones de Pierre Acquisition LLC ("Pierre") por parte de Bimbo. Pierre es titular del 100% del capital accionario en circulación de Fargo Holding Gibraltar, la cual, a su vez, es titular de un 99,99% de Compañía de Alimentos Fargo S.A. La notificación fue realizada al sólo efecto informativo y para obtener la aprobación de la CNDC en el supuesto que Bimbo decidiera en el futuro adquirir una participación de control.

Mediante la Resolución SCT N° 131 del 23 de septiembre de 2004, se aprueba la operación de concentración económica subordinándola a las siguientes condiciones:
- Transferencia a terceros de la marca LACTAL, perteneciente a Panificación Argentina S.A.I.C.
- Transferencia de la planta productiva de Pacheco ubicada en Panamericana y Marcos Sastre, perteneciente a Compañía de Alimentos Fargo S.A.
- Implementación de un sistema de distribución que permita la comercialización de los productos marca Lactal.

Para ello se prevé un plazo estimado máximo de 30 meses.

Impugnación de la utilización de crédito fiscal IVA adquirido a terceros:

Según surge de lo explicado por los responsables de la gestión en la reunión de Directorio del 09/01/07, y de la Nota 16 a los Estados Contables, en Diciembre de 2006 la Sociedad adquirió a la empresa Argendan S.A. un crédito fiscal por un valor de $

2.004.000, utilizando la normativa vigente emanada de la A.F.I.P. (RG 1466, modificada por RG 2077), y sometiendo la documentación aportada por el cedente a los controles operativos que habitualmente utilizan (aplicados en 18 operaciones anteriores). La Sociedad, siempre siguiendo la normativa vigente, utilizó $ 848.255 en la cancelación del saldo de I.V.A. del período Noviembre de 2006 por compensación.

La A.F.I.P., por nota de fecha 31/01/07, notifica, a la Sociedad, que no aprueba la compensación efectuada porque no existen constancias de cumplimiento, por parte del cedente, Argendan S.A., de las presentaciones que formalmente se requieren para el caso (art. 4 y 5 de la ya mencionada RG).

La Sociedad, ante el requerimiento de la A.F.I.P., procedió al pago del monto compensado en la posición de Noviembre de 2006 conjuntamente con los intereses correspondientes y previsionó el total del crédito fiscal adquirido (Nota 16 a los Estados Contables).

Al tomar conocimiento la Sociedad, que la A.F.I.P. había radicado una denuncia penal en su contra y también contra Argendan S.A., se presentó espontáneamente en la Secretaría N° 6, integrada por del Dr. Fernando Goldaracena, del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del Dr. Conrado César Bergesio, y en su calidad de damnificada aportó toda la documentación relacionada con la operación al expediente nº 3056. Éste juzgado se declaró incompetente, por lo que la causa recayó el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1 de la Capital Federal (causa n° 1841). El juzgado penal devolvió el expediente al juzgado originario, quien planteando la cuestión de competencia lo envió a la Cámara Federal de Apelaciones para que resuelva la cuestión. Sin perjuicio de ello la Sociedad radicó una denuncia, como damnificada por el delito de estafa, ante la Unidad Funcional de Investigaciones N° 1 de la localidad de General Pacheco, Pcia. de Bs. As.. La justicia provincial ha declarado su incompetencia a la Justicia Federal en razón de haberse visto afectado el funcionamiento del estado nacional y a la fecha la Justicia Federal de San Isidro lleva adelante las investigaciones.

IV – DICTAMEN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

En base a la labor realizada sobre los estados contables detallados en el apartado I, con el alcance y las limitaciones descriptas en el apartado II, la Comisión Fiscalizadora opina, sujeto a los efectos que sobre los estados contables pudiera tener la resolución final de las situaciones descriptas en el apartado III (las que de no resolverse favorablemente para la Sociedad requerirían de ajustes y/o reclasificaciones que no han sido incluidos en los presentes estados contables), que los mismos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, así como la situación patrimonial y financiera consolidada de la Sociedad y sus sociedades controladas al 31 de Diciembre de 2008, los resultados consolidados de sus operaciones y el flujo de efectivo consolidado por el ejercicio finalizado esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

En relación con la Memoria del Directorio no tenemos observaciones que formular en materia de nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio.

La información contable incluida en la Información Adicional a los Estados Contables, requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y la Reseña Informativa, se presentan con el propósito de facilitar la interpretación de la información contable y no es parte requerida de los estados contables básicos, siendo responsabilidad exclusiva del Directorio las afirmaciones sobre hechos futuros y sobre la gestión y marco económico en el que se desenvolvió la empresa. Dicha información ha sido sometida a los mismos procedimientos aplicados en el examen de los estados contables y en lo que es materia de nuestra competencia, y en base a dicha labor, no tenemos observaciones que formular.

Informamos que la composición accionaria de dos de las compañías subsidiarias fue objeto de observación por medio de una vista, por parte de la Inspección General de Justicia, en oportunidad de efectuar el trámite de inscripción de las nuevas autoridades, debido a la supuesta falta de pluralidad de socios. En el caso de Capital Foods S.A., la Inspección General de Justicia está a la espera de respuestas a vistas contables.

Tal como se explica en la Nota 10 a los presentes Estados Contables individuales, y lo informado por los auditores en el punto 5 de su informe, la Sociedad se encuentra dentro de los términos del artículo N° 94 inciso 5° de la Ley de Sociedades Comerciales ya que las pérdidas al cierre han consumido totalmente el capital social, siendo esta una causal de disolución.

Hemos efectuado una revisión de las garantías de los Sres. Directores de la Sociedad, quienes con el fin de cumplir con el artículo 256 de la Ley 19.550, han contratado, con Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., siendo beneficiaria la Sociedad, las siguientes Pólizas de Seguro de Caución: 1) Tomador: Gonzalo de Jesús Rojo Pérez, número de póliza: 42921; 2) Tomador: Hernán Gestoso, número de póliza: 42.910; y 3) Tomador: Emilio Robles Miaja, número de póliza: 49.447.

Finalmente, informamos que los presentes estados contables se encuentran pendientes de transcripción al libro de Inventario y Balances.

En ejercicio del control de legalidad, que nos compete, hemos aplicado, durante el período, los procedimientos pertinentes descriptos en el artículo 294 de la Ley 19550.

V – REQUERIMIENTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 4° DEL CAP. XXI DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Conforme lo requerido hemos verificado que:

- Las políticas de contabilización aplicadas para la preparación de los estados contables, están de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, que fueran adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo manifestado por los Auditores Externos en su informe, con la salvedad que los estados contables no incluyen los efectos de los eventuales ajustes y/o reclasificaciones, si los hubiere, que pudiesen requerirse si la Sociedad no pudiera seguir operando en condiciones normales para una empresa en marcha., tal como lo expresan en el punto 5 de su informe.

- Grado de objetividad e independencia del auditor externo en el ejercicio de su labor: En el punto "3." de su informe de fecha 10 de Marzo de 2009 los auditores exponen que su examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República Argentina. Dichas normas requieren la independencia y objetividad de criterio del auditor externo en la realización de la auditoría de los estados contables.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.

Por Comisión Fiscalizadora

Gabriel Guillermo Veiras
Síndico

ACTA DE DIRECTORIO Nº 491: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2009, siendo las 14:00 horas., se reúnen en la sede social los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.** (la "Sociedad" o "Fargo") que firman al pie. Preside el acto, el Sr. Gonzalo Rojo, en su carácter de Presidente del Directorio. Luego de haber sido constatada la existencia de quórum suficiente para sesionar, en forma unánime se declara válidamente constituido el Directorio, aprobándose el siguiente Orden del Día: 1º) "Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008"; 2º) "Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas". Con relación al primer punto del Orden del Día, el Sr. Presidente manifiesta que los señores Directores tienen en su poder toda la documentación relativa al ejercicio social antes mencionado, por habérseles hecho llegar con la debida anticipación. El Sr. Presidente propone que, atento al conocimiento que todos los Directores tienen de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, se omita su lectura y se la apruebe en su totalidad. La moción es aprobada por unanimidad, resultando en consecuencia aprobados los siguientes elementos: (a) la Memoria tal como se transcribe al pie de la presente acta; (b) el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, en la forma en que han sido distribuidos y que serán transcriptos en el Libro Inventario de la Sociedad, así como la información adicional a las Notas requerida por el artículo Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; (c) los Estados Contables Consolidados de la Sociedad y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2008, con sus correspondientes Notas y Anexos; (d) la Reseña Informativa Consolidada al 31 de diciembre de 2008, en un todo de conformidad con lo prescripto por las normas de la Comisión Nacional de Valores; y (e) los correspondientes Informe de Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que a la fecha y tal como se informara para el período anterior, la Sociedad continúa evidenciando patrimonio neto negativo, razón por la cual la Sociedad se encuentra comprendida dentro del supuesto previsto por el artículo 94 inciso 5 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. En este sentido, el Sr. Presidente comunica a los presentes que por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2008, se resolvió por unanimidad diferir el tratamiento de la cuestión para la próxima Asamblea de Accionistas a ser convocada por el Directorio de la Sociedad una vez resuelta, en el ámbito del proceso concursal, la situación con los acreedores concursales de la Sociedad. Teniendo en cuenta lo hasta aquí manifestado, retoma la palabra el Sr. Presidente y menciona que si bien la suspensión del inciso 5° del artículo 94 de la Ley de Sociedades Comeciales N° 19.550, dispuesta por el Decreto N° 1269/02 y prorrogada por sus similares N° 1293/03 y N° 540/05, no ha sido prorrogada nuevamente cabe considerar que: a) se ha homologado judicialmente la propuesta de acuerdo preventivo presentada por Fargo, b) el 13 de enero de 2009 Bismark Acquisition LLC ofreció la liberación de ciertas garantías a ser identificadas por Fargo y la prórroga de la suspensión de las ejecuciones de las garantías

si Fargo pagaba la suma adeudada a Bismark Acquisition LLC en concepto de capital de cancelación; c) la Comisión Nacional de Valores ha prorrogado nuevamente el plazo de la Resolución de Consejo N° 4/2002 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hasta el 30 de junio de 2009 mediante la Resolución de Consejo N° 3/2008 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires conformada por la Resolución N° 16.019/2008 de la Comisión Nacional de Valores, y d) se celebró una asamblea extraordinaria de accionistas el 19 de diciembre de 2008, mediante la cual se resolvió por unanimidad aumentar el capital de Compañía de Alimentos Fargo S.A. de Pesos 137.705.360 a la suma de Pesos 261.805.360, es decir, por la suma de Pesos 124.100.000. Sanalp 2005 SL suscribió la totalidad de las nuevas acciones a ser emitidas por Fargo por un monto de Pesos 124.100.000. Adicionalmente, Fargo convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas para el día 12 de febrero de 2009 que pasó a cuarto intermedio para el 11 de marzo de 2009 a fin de considerar la absorción de pérdidas y capitalización de créditos para recomponer el patrimonio social. En consecuencia y teniendo en cuenta todo lo manifestado, el Sr. Presidente propone incluir su tratamiento como uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea de Accionistas que por la presente se convoca. Luego de una amplia deliberación, se resuelve por unanimidad de votos: (i) autorizar a cualesquiera de los Sres. Directores de la Sociedad para firmar los Estados Contables mencionados; y (ii) autorizar a los Dres. Clara Vela, Diego Sebastián Krischcautzky; Andrea Verdasco; Gisselle Leloutre; María Akerman y/o Malvina Isabel Acuña para que actuando, en forma individual o conjunta, alternada e indistinta, y con las más amplias facultades, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren menester ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia y/o las entidades públicas y/o privadas que pudieren corresponder, con facultades para presentar y firmar escritos, edictos, declaraciones juradas, y/o cualquier otro instrumento público o privado que pudiere corresponder. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, el Sr. Presidente propone que se convoque a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 237, 3ra. parte de la Ley 19.550 (Asamblea Unánime) para el día 25 de marzo de 2008, a las 14:00 horas, en la Av. Leandro N. Alem 928 piso 7°, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de sus resultados. 2°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Consideración de las medidas a tomar frente a la situación de patrimonio neto negativo que enfrenta la Sociedad". 4°) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Designación de Auditor Externo. 8°) Autorizaciones. 9°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Luego de una breve deliberación, la moción resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.45 horas. *"Señores accionistas: Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, sometemos a vuestra consideración la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico Nro.12 iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008 presentados en forma comparativa con el ejercicio Nro. 11 iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007, de Compañía de Alimentos Fargo S.A., en adelante "Fargo". Asimismo, sometemos a vuestra consideración el Estado de Situación*

Patrimonial Consolidado de Compañía de Alimentos Fargo S.A. y sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2008 y 2007, como así también el Estado de Resultado Consolidado y de Flujo de Efectivo Consolidado por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, con sus notas y cuadros anexos consolidados y la Reseña Informativa Consolidada que se presentan como información complementaria. Con relación a los Estados Contables que se presentan, Uds. podrán tomar conocimiento de la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad. No obstante ello expondremos seguidamente algunas aclaraciones que consideramos de vuestro interés. El año 2008 estuvo enmarcado por un contexto económico nacional e internacional de importantes acontecimientos desfavorables para el desarrollo sostenido de cualquier actividad. En el orden internacional, la crisis financiera desatada en los Estados Unidos en el año 2007 generada principalmente por el debilitamiento de la denominada "burbuja inmobiliaria", como consecuencia del crecimiento de las tasas de interés de las hipotecas por sobre los valores de inmuebles, empezó a afectar la capacidad de repago de los deudores hipotecarios y, por consiguiente, a los acreedores, entidades y fondos que operaban en el mercado de las hipotecas. Esta falta de liquidez produjo la quiebra de importantes instituciones financieras norteamericanas y la estatización por parte del gobierno de ese país de otras, a fin de evitar el colapso del sistema financiero. Rápidamente, la crisis tuvo repercusión en el resto del mundo, en especial en aquellos países más desarrollados. Desde los distintos gobiernos trataron rápidamente de hacer frente a la crisis, aplicando distintas medidas como por ejemplo, la inyección de fondos a los bancos que tanto desde el Banco Federal de los EE.UU. como el Banco Central Europeo están tratando de llevar adelante otorgando condiciones muy favorables para los bancos tomadores; el anuncio de megaplanes de apoyo a la inversión pública, o, como mencionamos anteriormente, la intervención y nacionalización de bancos con rescates de deuda por cifras varias veces millonarias. Todas estas medidas tienden a restablecer la liquidez y el mercado del crédito, sin embargo las consecuencias siguen siendo muy graves y no se conoce con precisión cuándo esta situación será revertida. De acuerdo a los últimos datos conocidos, los países más desarrollados han entrado en un importante proceso recesivo desconociéndose hasta donde impactará esto en las economías emergentes. En el orden nacional, nuestro gobierno ante a este panorama externo viene adoptando una serie de medidas a fin de estimular, fundamentalmente, la demanda interna. Para ello, entre otras cosas, lanzó distintos planes de financiación de automóviles y electrodomésticos e intentó corregir desfasajes salariales como consecuencia del impacto del Impuesto a las Ganancias. También anunció importantes proyectos de realización de obras públicas. No obstante estas medidas, desde los últimos meses del año 2008 se vienen observando distintas señales de desaceleración en los sectores productivos y de la construcción, lo que va a redundar en una baja en la recaudación fiscal para los meses próximos. También se observa que la crisis está afectando el comportamiento de la balanza comercial, ya que si bien el año 2008 registró cifras récords para las exportaciones e importaciones, a partir de los últimos meses comienza a verse una retracción de estas actividades. A modo informativo resaltamos que durante el año 2008 se registraron exportaciones por U$S 70.589 millones, un 27% superiores a las del año anterior explicado casi en su totalidad en suba de precios, mientras que las importaciones alcanzaron un monto total de U$S 57.413 millones, un 28% superiores al año anterior, de las cuales un 16% corresponden a aumento de las cantidades importadas. Es decir, el superávit comercial alcanzó los U$S 13.176 millones. La recaudación fiscal del año fue un 35% superior a la del 2007, situándose por encima de los U$S 269.000 millones. No obstante estos, la caída de los precios internacionales de los bienes de exportación y la baja que se prevé en el consumo interno como consecuencia del impacto de la crisis financiera internacional, hacen suponer que los niveles de recaudación para el 2009 se vean fuertemente afectados, por lo que el Gobierno Nacional deberá llevar adelante una estricta política de control del gasto público. Otro hecho que durante el año 2008 tuvo consecuencias nocivas para la economía nacional fue el extenso conflicto que mantuvo al Gobierno Nacional con el sector agropecuario a partir de los cambios que se intentaron introducir en las alícuotas de los derechos de exportación de los productos agrícolas. Además de la recesión que se generó en especial en el

interior del país, el conflicto provocó una importante fuga de capitales al exterior estimada en más de U$S 8.000 millones. Otro punto a destacar y que viene afectando negativamente la economía nacional en estos últimos años es la evolución del proceso inflacionario. A pesar de los importantes aumentos de precios que se vienen registrando en prácticamente todos los bienes y servicios, el INDEC informó que el año 2008 cerró con una inflación algo superior al 7%, mientras que analistas privados estimaron que la inflación real se aproximaría al 20%. Nuevamente queremos resaltar que la evolución de los precios al consumidor, al igual que en los últimos años estuvo fuertemente influenciada por los acuerdos y política de monitoreo de precios implementados desde el Gobierno Nacional. La aplicación de estas medidas, continúa afectando directamente a nuestra Compañía, ya que se encuentra sometida a las mismas desde su implementación, no pudiendo en consecuencia trasladar a sus precios de venta todos los incrementos que fueron registrando los insumos, los servicios contratados y los costos de mano de obra, lo que viene provocando una considerable caída de sus márgenes. Actividad de la Compañía y política empresarial: Durante el ejercicio la Compañía alcanzó un volumen de ventas de 88.754 toneladas, lo que representa un incremento del 1,6% respecto del ejercicio anterior, observándose como crecimiento de destacar sólo la línea de productos ultracongelados con un aumento del 8,7%, manteniéndose las restantes líneas en volúmenes similares al ejercicio anterior. El monto de ventas alcanzado en el ejercicio fue de casi 407 millones, siendo un 29,5% mayor al registrado en el ejercicio anterior. Los precios promedios de los productos aumentaron un 27,7%. Esto se debió, en parte, a cambios en el mix de productos y, por otro lado, a incrementos de precios acordados con el Poder Ejecutivo en el marco de la política de control de monitoreo a que está sometida la Compañía. Esta política de precios aplicada permitió recuperar en aproximadamente un punto el margen bruto de la Compañía. Medido sobre las ventas, la participación de los gastos de producción aumentaron un 1% respecto del ejercicio anterior. El mismo estuvo dado principalmente por el aumento en el costo de la mano de obra, como consecuencia de las mejoras salariales registradas en el período. También influye el nivel de gastos de mantenimiento y reparaciones de este ejercicio. También respecto de las ventas la participación de los gastos comerciales registran un incremento en su participación del 0,7% respecto del ejercicio anterior, generado fundamentalmente en el reconocimiento de mejoras salariales. Es importante destacar también la incidencia que tienen los resultados financieros sobre el resultado final del ejercicio. Como podrán observar en los estados contables que estamos presentando, los mismos superan los $ 68 millones, siendo los conceptos más destacados que lo componen los intereses los intereses de la deuda privilegiada y la diferencia de cambio generada por los pasivos en dólares. En cuanto al estado de situación del concurso preventivo de acreedores solicitado por la Compañía, con fecha 22 de diciembre de 2008 el juez que interviene en la causa homologó la propuesta de pago de presentada por la Compañía, la cual se encuentra detallada en las Notas a los Estados Contables. Esta situación pone a la Compañía en condiciones de comenzar en forma inmediata con el cumplimiento de dicha propuesta con vistas a la reestructuración de sus pasivos financieros. En otro orden de cosas, informamos que al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad presenta un patrimonio neto negativo de $ 491.018.993. Dicha situación se encuentra encuadrada en el artículo 94 inc. 5 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, que determina que la pérdida del capital social es causal de disolución de la sociedad. Si bien la suspensión del inciso 5 del artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, dispuesta por el Decreto N° 1269/02 y prorrogada por sus similares N° 1293/03 y N° 540/05, no ha sido prorrogada nuevamente, cabe mencionar que: a) se ha homologado judicialmente la propuesta de acuerdo preventivo presentada por Fargo, b) el 13 de enero de 2009 Bismark Acquisition L.L.C. ofreció la liberación de ciertas garantías a ser identificadas por Fargo y la suspensión de las ejecuciones de las garantías por un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 2009 con la condición del pago por parte de Fargo de la suma adeudada a Bismark Acquisition L.L.C. en concepto de capital (además de otras condiciones adicionales). El 14 de enero de 2009 Fargo destinó la suma de dólares 30.000.000 al pago de la totalidad del capital adeudado a Bismark Acquisition L.L.C., quedando pendiente de cancelación la

suma adeudada en concepto de intereses. c) la Comisión Nacional de Valores ha prorrogado nuevamente el plazo de la Resolución de Consejo N° 4/2002 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hasta el 30 de junio de 2009, mediante la Resolución N° 16.019/2008 y por su parte el Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también ha prorrogado la vigencia de dicha resolución hasta la fecha antes mencionada mediante la Resolución de Consejo N° 3/2008. Con fecha 19 de diciembre de 2008, los accionistas aprobaron mediante Asamblea Extraordinaria aumentar el capital social de $ 137.705.360 a la suma de $ 261.805.360, es decir, por la suma de $ 124.100.000. Sanalp 2005 S.L. suscribió la totalidad de las nuevas acciones a ser emitidas por un monto de $ 124.100.000. Con fecha 13 de enero de 2009 y 18 de febrero 2009 integró parcialmente dicho importe mediante el pago de dólares 30.001.000 equivalentes a pesos 102.333.411 y dólares 2.000.000 equivalentes a pesos 7.002.000, respectivamente. El monto pendiente de integración será integrado a requerimiento del Directorio de Compañía de Alimentos Fargo S.A. Adicionalmente, Fargo ha convocado a una Asamblea Extraordinaria de accionistas para el día 12 de febrero de 2009 a fin de considerar la reducción del capital social de la suma de pesos 261.805.360 a pesos 12.000, a fin de absorber parcialmente las pérdidas acumuladas y el posterior aumento del mismo hasta la suma máxima de pesos 600.000.000 mediante aportes de dinero en efectivo y/o capitalización de créditos representados por las Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad en el marco del acuerdo preventivo concursho mologado. Dicha Asamblea ha entrado en cuarto intermedio hasta el 11 de marzo de 2009. De acuerdo a lo manifestado por Sanalp 2005 SL es intención de ésta capitalizar el monto nominal total de las obligaciones negociables adquiridas de los acreedores de la Sociedad con el objetivo de absorber las pérdidas acumuladas al cierre del último balance anual finalizado el 31 de diciembre de 2007 que fuera aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 25 de marzo de 2008. En base a lo anterior, el Directorio estima que con dicha capitalización y absorción de pérdidas acumuladas, la Sociedad recompondrá su Patrimonio Neto. En cuanto a los principales aspectos de la política empresarial aplicada, podemos mencionar: (i) Tal como en años anteriores, la Compañía a mantenido su política de liderazgo en la industria, desarrollando estrategias y acciones que le han permitido mantenerse como el mayor productor de pan industrial del mercado Argentino, con proyección exportadora. (ii) La Compañía mantuvo la estrategia de ventas de sus productos, tanto a cadenas de supermercados como a sus clientes minoristas, con alcance nacional. En este sentido continuó siendo eficiente en su programación logística a fin de poder satisfacer la demanda de sus productos en tiempo y forma en todas las zonas del país en la que comercializa sus productos. Adicionalmente se continuó con las exportaciones a todos los clientes del exterior que solicitaron embarques. (iii) Acompañando al crecimiento de los volúmenes vendidos, se han efectuado importantes inversiones tendientes a la incorporación de nuevas máquinas y a la mejora de las existentes, a fin de adaptarnos a los niveles de demanda de nuestros productos. En este orden de cosas podemos mencionar, la finalización de la instalación de una nueva línea de producción de pan de molde y bollería en la Planta Moreno, con una capacidad de producción de 700 toneladas mensuales. En otro orden de cosas se continuó con la implementación de módulos adicionales en el sistema informático de la Compañía a fin de continuar con la política de mejoramiento continuo de la calidad de la información. (iv) La dotación total de la Compañía se mantuvo en los mismos niveles del ejercicio anterior debido a que el nivel de actividad del ejercicio también estuvo dentro de parámetros similares al del año precedente. (v) Se han efectuado promociones en distintas exposiciones como La Rural, Nuestros Caballos, y varios congresos de Nutrición. En cuanto al deporte la Compañía tuvo presencia en los estadios de rugby a través de publicidad estática y tuvo participación con spots televisivos en los canales que transmiten partidos del campeonato de este deporte. (vi) La Compañía ha mantenido buenas relaciones comerciales tanto con sus proveedores como con sus clientes. Hemos colaborado permanentemente con nuestros proveedores a fin de obtener materias primas y otros insumos acordes a la calidad requerida y trabajado con nuestros clientes con vistas a lograr una mayor eficiencia en la colocación de nuestros productos en el mercado. Esto permitió tanto aprovisionamiento como

ventas sin interrupciones a lo largo del ejercicio. (vii) Se continuó con la actividad de investigación y desarrollo. Además del lanzamiento de nuevos productos ya mencionados, esto nos ha permitido también lograr mejoras en el manejo de ingredientes de nuestros productos, lo cual ha redundado en beneficio de la calidad de los mismos. (viii) La Compañía logró cumplir en general, a pesar de algunos desvíos, con los objetivos planteados en su presupuesto para el ejercicio que nos ocupa. Dentro del contexto de la crisis global y de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional ha logrado un adecuado manejo de sus costos y ventas. Todo esto dentro de un marco de permanente colaboración con la política de precios desarrollada por la Secretaría de Comercio Interior y teniendo en cuenta que se produjeron aumentos salariales por encima de lo previsto. (ix) Se han cumplido con las normas laborales en vigencia y se continúa con la política de seguridad e higiene tendiente a asegurar condiciones de trabajo adecuadas para todos los colaboradores de la Compañía. (x) En lo que hace a la política ambiental, la Compañía ha cumplido con la legislación vigente. Por otro lado se ha mantenido un permanente monitoreo de la evolución de las normas que rigen la materia a fin de implementar acciones que permitieron estar al corriente con dicha evolución. (xi) Durante el ejercicio bajo análisis no fue necesario recurrir a ningún tipo de crédito que significara endeudamiento financiero. Se mantuvo un nivel de capital de trabajo dentro de parámetros razonables con un adecuado manejo de los plazos de pago a proveedores y de cobranza a los clientes, los cuales se ubicaron dentro de los rangos previstos.

Operaciones con sociedades vinculadas:

Todas las operaciones con sociedades vinculadas fueron celebradas en condiciones de mercado. Las mismas se detallan a continuación:

	31.12.2008 $	31.12.07 $
ACTIVO		
Créditos por ventas		
Enicor S.A.	1.537.992	1.402.588
Panificación Argentina S.A.I.C.	1.122.674	780.121
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.		-
Menos:		
Previsión deudores incobrables vinculadas (Anexo E)	(1.537.992)	(1.402.588)
Otros créditos		
Capital Foods S.A.	268.515	278.906
Fresh Food S.A.	77.702	146.305
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	1.122.918	568.103
Créditos en Concurso		
Panificación Argentina S.A.I.C.	361.263	926.893
TOTAL ACTIVO	2.953.072	2.700.328
PASIVO		
Cuentas por pagar		
Panificación Argentina S.A.I.C.	(8.752.179)	(7.398.339)
Deudas Concursales		
Fresh Food S.A.	(128.621)	(128.571)
Panificación Argentina S.A.I.C.	(2.100.523)	(2.220.470)
TOTAL PASIVO	(10.981.323)	(9.747.380)

	31.12.2008 $	31.12.07 $
INGRESOS		
Ventas netas		
Panificación Argentina S.A.I.C.	11.144.580	8.540.190
Otros ingresos		
Panificación Argentina S.A.I.C.		
Asesoramiento técnico	60.000	60.000
Servicio de mantenimiento y conservación de bienes de uso	480.000	480.000
Honorarios por concurso	60.000	60.000
Otros ingresos		
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.		
Intereses ganados	93.226	452.637
Otros ingresos		
Capital Foods S.A.		
Intereses ganados	22.106	22.425
Otros ingresos		
Fresh Food S.A.		
Intereses ganados	8.393	17.130
TOTAL INGRESOS	11.868.305	9.632.382

EGRESOS		
Servicios de elaboración		
Panificación Argentina S.A.I.C.	*(14.062.800)*	*(11.556.634)*
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	*(3.936.208)*	*(2.768.428)*
Comisiones pagadas		
Panificación Argentina S.A.I.C.	*(1.140.702)*	*(907.942)*
Capital Foods S.A.	*(90.000)*	*(60.000)*
Fresh Food S.A.	*(120.000)*	*(120.000)*
Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan de Argentina S.A.	*(487.066)*	*(382.418)*
TOTAL EGRESOS	*(19.836.776)*	*(15.795.422)*

Principales indicadores de la actividad de la Compañía:

Indice	***2008***	***2007***
Solvencia *Patrimonio Neto / Pasivo total*	*-0,64*	*-0,77*
Endeudamiento *Pasivo total / Patrimonio Neto*	*-1,57*	*-1,29*
Liquidez corriente *Activo Corriente / Pasivo Corriente*	*0,25*	*0,09*
Prueba del ácido o liquidez inmediata *(caja y bancos + inversiones corrientes + créditos corrientes) / pasivo corriente*	*0,22*	*0,06*
Razón del patrimonio al activo *Patrimonio Neto / Activo total*	*-1,75*	*-3,44*
Razón de inmovilización de activos o del capital *Activo no Corriente / Activo Total*	*0,33*	*0,61*
Rentabilidad total y ordinaria de la inversión de los accionistas *Resultado total (ordinario) / Patrimonio Neto al cierre excluido el resultado del ejercicio*	*0,21*	*0,5*
Apalancamiento o "leverage financiero" *Pasivo total / Pasivo total + Patrimonio Neto*	*2,75*	*4,44*
Rotación de activos *Ventas / Activo*	*1,45*	*2,03*
Rotación de inventarios *Costo / Existencia promedio de bienes de cambio*	*14,77*	*12,55*

Disposiciones legales vigentes

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Transparencia de la Oferta Pública N° 677/2001, informamos lo siguiente:

a) *Política comercial proyectada y otros aspectos relevantes de la planificación empresaria, financiera y de inversiones:*

En cuanto a la política comercial proyectada, para el próximo ejercicio es intención de la Compañía llevar a cabo todas las acciones necesarias tendientes a mantener la posición de liderazgo de la marca Fargo en el mercado del pan de molde.

Se continuará trabajando intensamente con el objeto de incrementar los volúmenes de ventas considerando las capacidades productivas disponibles.

También se prevé que este incremento en la actividad esté acompañado por una política eficiente en materia de gastos, de compras de materias primas y de inversiones, a fin de mantener la performance alcanzada en materia de resultado de la Compañía, como del manejo de los fondos generados.

b) *Aspectos vinculados a la organización de la toma de decisiones y al sistema de control interno de la sociedad:*

Tal como actualmente se viene realizando, la Compañía continuará con el proceso de mejora permanente de su sistema de control interno, basándose principalmente en la potencialidad de su sistema informático integrado SAP R/3. Es de destacar que en el año 2005 se procedió al reemplazo de la versión 4.0b que la Compañía venía utilizando por la 4.7 Enterprise.
La primera línea gerencial se reúne con una periodicidad semanal para intercambiar información y realizar los análisis necesarios para la toma inmediata de decisiones operativas.

c) *Política de dividendos propuesta o recomendada por el Directorio, con una explicación fundada y detallada de la misma:*

Dada la situación de concurso preventivo de acreedores por la que está atravesando la Compañía, sumado al objetivo propuesto de mantener los niveles de rentabilidad y flujo de fondos alcanzados, es intención de este Directorio seguir con el esquema conservador y prudente en el uso de los fondos generados, motivo por el cual no se prevé el pago de dividendos durante el próximo ejercicio.

d) *Modalidades de remuneración del Directorio y política de remuneración de los cuadros gerenciales, planes de opciones y cualquier otro sistema remuneratorio de los directores y gerentes:*

La política de remuneraciones del Directorio y de los cuadros gerenciales de la Sociedad está dirigida a pagar salarios alineados con los de mercado.

De acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos, concluyen los mandatos de todos los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Corresponde por lo tanto a la Honorable Asamblea determinar el número de directores titulares que integran el Directorio en el próximo ejercicio social y elegir a los mismos, así como a los profesionales que se desempeñarán como Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad.

Por este medio deseamos reconocer la colaboración de todo el personal de la empresa por su dedicación y compromiso en el cumplimiento de sus funciones, quedando a vuestra disposición para cualquier aclaración que deseen formular. EL DIRECTORIO"